

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА Zakoreyki.kz

Дата публикации: указывается при фактическом размещении на Платформе. Дата вступления в силу: 01.10.2026.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	7
3. СООТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ С ПРАВИЛАМИ И СЕРВИСАМИ ПЛАТФОРМЫ.....	11
4. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	12
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.....	15
6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЫ И ОПЕРАТОРА.....	19
7. ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.....	21
8. УСЛУГИ И РАБОТЫ — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.....	25
9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ.....	31
10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ.....	33
11. ОПЛАТА И РАСЧЕТЫ.....	35
12. БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА (SAFE DEAL).....	39
13. ВОЗВРАТЫ И СПОРЫ.....	42
14. ДОСТАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА.....	45
15. АУКЦИОНЫ.....	50
16. ОБМЕН.....	55
17. «ОТДАМ ДАРОМ».....	58
18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	61
19. STORIES, SHORTS И LIVE COMMERCE.....	62
20. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ, МОДЕРАЦИЯ, ЖАЛОБЫ И БЛОКИРОВКИ.....	68
21. ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ И КОНТЕНТ.....	75
22. РЕЙТИНГИ, ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ.....	80
23. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРОДВИЖЕНИЕ, РЕКЛАМА И BUSINESS.....	85
24. ПОДПИСКИ.....	90
25. ИЗБРАННОЕ.....	91
26. СООБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.....	91
27. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	93
28. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ.....	95
29. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ КОММУНИКАЦИИ.....	95
30. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	95
31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	102
32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА.....	102
33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА.....	102
34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ.....	103
35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ.....	103
36. ТОВАРЫ, УСЛУГИ И ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.....	104
37. ДОСТАВКА И СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ.....	104
38. ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ.....	105
39. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ.....	108
40. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА.....	111
41. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА И КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.....	113
42. ФИНАНСОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ ПРОДАВЦУ.....	115
43. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	118
44. КИБЕРИНЦИДЕНТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ.....	121
45. НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	124
46. ПРИОРИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	126
47. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ.....	128
48. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПОРА ПО ТОВАРНОЙ СДЕЛКЕ.....	131
49. СРОК ОТКРЫТИЯ СПОРА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА.....	134
50. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПОРА.....	137
51. ЭТАП 1 — УРЕГУЛИРОВАНИЕ С ПРОДАВЦОМ.....	140
52. ЭТАП 2 — ВНУТРЕННИЙ АРБИТРАЖ ZAKOREUKI.....	143
53. РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖА.....	147
54. СРОК РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖЕМ.....	150
55. ВОЗВРАТ ТОВАРА.....	152
56. ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ.....	154
57. CHARGEBACK И БАНКОВСКОЕ ОСПАРИВАНИЕ.....	157
58. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ CHARGEBACK.....	160

59. СПОРЫ ПО УСЛУГАМ.....	162
60. ПРЕТЕНЗИИ К ОПЕРАТОРУ.....	165
61. ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И СУД.....	167
62. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ФИКСАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ.....	170
63. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ СТОРОН ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРА.....	173
64. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.....	176
65. ВНЕШНИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ СПОРАХ.....	179
66. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПЛАТФОРМЫ.....	179
67. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ И ПРАВА НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	180
68. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА.....	180
69. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	181
70. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ.....	182
71. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ.....	183
72. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	183
73. ЯЗЫК ОФЕРТЫ.....	183
74. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ И ИХ ПРИОРИТЕТ.....	184
75. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	184
76. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА.....	185

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус настоящего документа

1.1.1. Настоящая публичная оферта (далее — **«Оферта»**) определяет условия использования интернет-платформы Zakoreuki.kz (далее — **«Платформа»**) Пользователями, а также основные правила предоставления предусмотренных Платформой цифровых сервисов и функциональных возможностей.

1.1.2. Оферта является публичным предложением Оператора заключить договор на условиях, изложенных в настоящем документе, с любым лицом, которое примет её условия в установленном порядке.

1.1.3. Использование Платформы, регистрация учетной записи, размещение объявления, оформление заказа, участие в аукционе, использование отдельных сервисов либо совершение иного действия, прямо предусмотренного интерфейсом Платформы как подтверждение согласия, может являться акцептом Оферты в соответствующей части.

1.1.4. Условия Оферты применяются с учетом обязательных требований законодательства Республики Казахстан.

1.2. Правовая основа

1.2.1. Оферта разработана с учетом законодательства Республики Казахстан, регулирующего договорные отношения, электронную торговлю, защиту прав потребителей, персональные данные, рекламу, цифровые технологии, платежи и иные отношения, связанные с использованием Платформы.

1.2.2. В части заключения договора посредством электронной формы применяются положения гражданского законодательства Республики Казахстан об оферте и акцепте.

1.2.3. При осуществлении электронной торговли применяются требования законодательства Республики Казахстан, регулирующего электронную торговлю и деятельность электронных торговых площадок.

1.2.4. Если отдельное положение настоящей Оферты противоречит императивной норме законодательства Республики Казахстан, применяется соответствующая норма законодательства.

1.3. Оператор Платформы

1.3.1. Оператором Платформы является:

ТОО «Центр инновации и IT технологий "СЕТИ"»
БИН: 210240012559.

1.3.2. Оператор обеспечивает функционирование цифровой инфраструктуры Zakoreuki.kz и предоставляет Пользователям доступ к предусмотренным Платформой сервисам.

1.3.3. Оператор вправе привлекать технологических, платежных, логистических и иных партнеров для обеспечения работы отдельных функций Платформы.

1.3.4. Привлечение третьих лиц к обеспечению отдельных функций не означает автоматического перехода к ним прав и обязанностей Оператора по настоящей Оферте.

1.4. Что представляет собой Zakoreuki.kz

1.4.1. Zakoreuki.kz представляет собой цифровую платформу, предоставляющую Пользователям технологические инструменты для размещения предложений, поиска товаров и услуг, взаимодействия между Пользователями и совершения предусмотренных Платформой операций.

1.4.2. В зависимости от фактической доступности функциональности Платформа может предоставлять, в частности:

- размещение и поиск объявлений о товарах;
- поиск и размещение предложений об услугах;
- оформление заказов;
- проведение сделок между Пользователями;
- безопасную сделку;
- доставку товаров через доступных партнеров;
- аукционы;
- обмен;
- бесплатную передачу товаров;
- Stories;
- Shorts;
- Live Commerce;
- рейтинги и отзывы;
- подписки и избранное;
- сообщения и уведомления;
- платное продвижение и рекламные инструменты;
- Business-функции;
- Бонусную программу;
- Программу лояльности;
- Реферальную программу;
- рекомендации и иные автоматизированные функции.

1.4.3. Конкретный набор функций, доступных Пользователю, может зависеть от типа операции, категории, статуса учетной записи, уровня идентификации, технической доступности соответствующего сервиса и требований законодательства.

1.5. Предмет Оферты

1.5.1. По настоящей Оферте Оператор предоставляет Пользователю возможность использовать функциональные возможности Платформы на условиях настоящей Оферты, а Пользователь обязуется соблюдать установленные правила использования Платформы и требования законодательства Республики Казахстан.

1.5.2. Платформа предоставляет технологические инструменты для взаимодействия Пользователей, размещения информации, оформления заказов, проведения отдельных видов сделок, организации доставки, использования сервисов безопасной сделки, разрешения споров, участия в программах Платформы и совершения иных предусмотренных действий.

1.5.3. Отдельные сервисы Платформы могут регулироваться специальными правилами, тарифами, условиями соответствующего сервиса или отдельными соглашениями.

1.6. Правовой статус Оператора

1.6.1. Оператор не является собственником, производителем, продавцом или поставщиком товаров, размещаемых Пользователями на Платформе, если иное прямо не указано в конкретном предложении Оператора.

1.6.2. Оператор также не является исполнителем услуг, размещаемых Пользователями, если соответствующая услуга не оказывается непосредственно Оператором.

1.6.3. Права и обязанности по конкретной сделке купли-продажи товара, обмену, оказанию услуги или выполнению работы возникают непосредственно между соответствующими Пользователями, являющимися сторонами такой сделки, если иное прямо не установлено условиями соответствующего сервиса.

1.6.4. Оператор предоставляет цифровую инфраструктуру и сервисы, необходимые для размещения предложений, взаимодействия Пользователей и, в предусмотренных случаях, проведения расчетов и сопровождения сделки.

1.7. Отдельные договоры между Пользователями

1.7.1. Настоящая Оферта не заменяет договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор выполнения работ, соглашение об обмене или иной договор, заключаемый непосредственно между Пользователями.

1.7.2. Условия конкретной сделки определяются соответствующим объявлением, выбранными Пользователями условиями, данными заказа, подтверждениями сторон и применимыми правилами Платформы.

1.7.3. Пользователь, размещающий предложение, самостоятельно отвечает за достоверность сведений о предлагаемом товаре или услуге и за соблюдение обязательных требований законодательства.

1.8. Электронная форма взаимодействия

1.8.1. Взаимодействие Пользователя с Платформой может осуществляться в электронной форме посредством интерфейса Zakoreuki.kz, учетной записи, электронных сообщений, уведомлений и иных предусмотренных технических средств.

1.8.2. Электронные действия Пользователя могут использоваться для подтверждения его волеизъявления в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящей Офертой и условиями соответствующего сервиса.

1.8.3. Данные, сформированные Платформой в процессе использования сервиса, могут использоваться в качестве сведений о совершенных Пользователем действиях в пределах, допускаемых законодательством.

1.9. Акцепт Оферты

1.9.1. Акцептом настоящей Оферты признается полное и безоговорочное принятие Пользователем её условий посредством предусмотренного Платформой способа.

1.9.2. В зависимости от функциональности акцепт может выражаться, в частности, в:

- регистрации учетной записи;
- нажатии соответствующей кнопки подтверждения;
- размещении объявления;
- оформлении заказа;
- подтверждении оплаты;
- участии в аукционе;
- подключении отдельного сервиса;
- использовании платной функции;
- участии в Бонусной, Лояльности или Реферальной программе, если интерфейс предусматривает такое подтверждение;
- продолжении использования соответствующего сервиса после ознакомления с применимыми условиями в случаях, когда такой способ допускается законодательством.

1.9.3. Совершая акцепт, Пользователь подтверждает, что ознакомился с условиями Оферты и принимает их в полном объеме.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Оферты используются следующие термины.

2.1. Платформа

Платформа — цифровая платформа Zakoreuki.kz, включая сайт, программные компоненты, мобильные и иные интерфейсы, через которые Пользователю предоставляется доступ к функциональности Zakoreuki.

2.2. Оператор

Оператор — ТОО «Центр инновации и IT технологий "СЕТИ"», обеспечивающее функционирование Платформы и предоставление соответствующих цифровых сервисов.

2.3. Пользователь

Пользователь — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, использующее Платформу в соответствии с настоящей Офертой.

2.4. Учетная запись

Учетная запись — созданный в Платформе профиль Пользователя, посредством которого осуществляется идентификация Пользователя и доступ к доступной ему функциональности.

2.5. Продавец

Продавец — Пользователь, размещающий на Платформе предложение о продаже товара и являющийся стороной соответствующей сделки с Покупателем.

2.6. Покупатель

Покупатель — Пользователь, приобретающий товар у Продавца посредством Платформы.

2.7. Исполнитель

Исполнитель — Пользователь, размещающий предложение об оказании услуги или выполнении работы.

2.8. Заказчик

Заказчик — Пользователь, обращающийся к Исполнителю за оказанием услуги или выполнением работы.

2.9. Объявление

Объявление — размещенная Пользователем на Платформе информация о предлагаемом товаре, услуге, работе, обмене, бесплатной передаче либо иной доступной категории предложения.

2.10. Товар

Товар — материальный объект, предлагаемый Пользователем к продаже, обмену либо бесплатной передаче посредством соответствующей функциональности Платформы.

2.11. Услуга

Услуга — действие или деятельность, предлагаемая одним Пользователем другому Пользователю посредством Платформы.

2.12. Заказ

Заказ — оформленное посредством Платформы намерение приобрести товар либо воспользоваться соответствующей функциональностью сделки на условиях, отображенных Пользователю.

2.13. Сделка

Сделка — договоренность между Пользователями по поводу товара, услуги, работы, обмена либо иной операции, заключенная посредством Платформы или с использованием её функциональности.

2.13.1. Стоимость сделки — сумма, подлежащая оплате за товар по соответствующей товарной сделке, без стоимости сторонней доставки, если иное прямо не установлено условиями конкретной операции.

2.14. Безопасная сделка

Безопасная сделка (Safe Deal) — дополнительный сервис Платформы, предусматривающий специальный порядок сопровождения расчетов, подтверждения получения товара и рассмотрения возможного спора в соответствии с условиями соответствующего сервиса.

2.15. Спор

Спор — разногласие между участниками сделки относительно исполнения, качества, соответствия товара, доставки, оплаты, возврата либо иных обстоятельств сделки.

2.16. Арбитраж Платформы

Арбитраж Платформы — предусмотренная функциональностью Zakoreuki внутренняя процедура рассмотрения споров по сделкам в пределах компетенции и технических возможностей Платформы.

2.17. Аукцион

Аукцион — способ реализации товара посредством последовательного размещения Пользователями ценовых предложений в соответствии с правилами соответствующего типа аукциона.

2.18. Английский аукцион

Английский аукцион — аукцион с последовательным повышением цены.

2.19. Голландский аукцион

Голландский аукцион — аукцион с последовательным снижением цены в соответствии с установленной для конкретного аукциона механикой.

2.20. Бессрочный аукцион

Бессрочный аукцион — аукцион без заранее установленного фиксированного срока окончания, завершение которого осуществляется в соответствии с функциональностью Платформы и условиями соответствующего объявления.

2.21. Служба доставки / Партнёр по доставке

Служба доставки / Партнёр по доставке — третье лицо, предоставляющее услуги доставки товара, выбранные Пользователем из доступных на Платформе вариантов.

В новой редакции **не закрепляем СДЭК как постоянного поставщика доставки.** Конкретная служба, стоимость и условия доставки определяются доступными вариантами на момент оформления соответствующей операции.

2.22. Пользовательский контент

Пользовательский контент (UGC) — информация, материалы и данные, создаваемые или размещаемые Пользователями на Платформе, включая тексты, фотографии, изображения, видео, Stories, Shorts, прямые трансляции, отзывы, комментарии и сообщения.

2.23. Stories

Stories — функциональность размещения коротких фото-, видео- и иных медиа-материалов, доступная в соответствии с функциональностью Платформы.

2.24. Shorts

Shorts — функциональность размещения коротких видеоматериалов.

2.25. Live Commerce

Live Commerce — функциональность проведения прямых трансляций с возможностью демонстрации товаров, взаимодействия с Пользователями и совершения предусмотренных Платформой действий, включая покупку товара.

2.26. Продвижение

Продвижение — платные инструменты увеличения видимости объявления, товара или иного объекта на Платформе в соответствии с действующими тарифами.

2.27. Реклама

Реклама — информация, распространяемая с целью привлечения внимания к товару, услуге, Пользователю, бренду или иному объекту рекламирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и функциональностью Платформы.

2.28. Business

Business — платный набор функциональных возможностей Платформы для пользователей, осуществляющих коммерческую деятельность, состав которого определяется действующим тарифом и доступной функциональностью.

2.29. Модерация

Модерация — совокупность автоматизированных и осуществляемых сотрудниками Оператора действий по проверке объявлений, контента, сообщений, трансляций и иных материалов на соответствие правилам Платформы и применимому законодательству.

2.30. KYC

KYC — процедура идентификации и проверки Пользователя, необходимая для доступа к отдельным функциям Платформы и осуществляемая в объеме, предусмотренном функциональностью, требованиями партнеров и законодательством.

2.31. Персональные данные

Персональные данные — сведения, относящиеся к определенному или определяемому Пользователю, обрабатываемые Оператором в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимыми документами Платформы.

2.32. Бонусы

Бонусы — учетные единицы Бонусной программы Zakoreuki, начисляемые Пользователю за предусмотренные программой действия и используемые в пределах доступных преимуществ и сервисов Платформы и её партнеров.

Бонусы не являются банковским счетом, платежным средством или денежными средствами Пользователя, если иное прямо не предусмотрено законодательством или специальными условиями соответствующего сервиса.

2.33. Бонусная программа

Бонусная программа — система начисления и использования Бонусов за действия Пользователя, предусмотренные актуальными условиями Платформы.

2.34. Программа лояльности

Программа лояльности — совокупность предусмотренных Платформой условий и преимуществ для Пользователей, участвующих в соответствующей программе и выполняющих установленные условия.

2.35. Реферальная программа

Реферальная программа — программа, предусматривающая начисление Пользователю Бонусов за привлечение новых Пользователей посредством персональной реферальной ссылки или иного предусмотренного Платформой идентификатора.

2.36. Реферальная ссылка

Реферальная ссылка — индивидуальная ссылка или иной идентификатор, предоставляемый Платформой Пользователю для привлечения новых Пользователей в рамках Реферальной программы.

3. СООТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ С ПРАВИЛАМИ И СЕРВИСАМИ ПЛАТФОРМЫ

3.1.

Настоящая Оферта устанавливает общие условия использования Zakoreuki.kz.

3.2.

Отдельные функции Платформы могут регулироваться специальными правилами, условиями, тарифами и инструкциями, размещенными в соответствующем интерфейсе.

3.3.

К специальным документам Платформы могут относиться, в частности:

- правила размещения объявлений;
- правила аукционов;
- правила Безопасной сделки;
- правила доставки;
- правила модерации;
- тарифы;
- условия продвижения и рекламы;
- условия Business;
- правила Бонусной программы;
- правила Программы лояльности;
- правила Реферальной программы;
- Политика обработки персональных данных;
- иные специальные условия соответствующих сервисов.

3.4.

Специальные условия применяются к конкретной функции или операции в части, не противоречащей настоящей Оферте и законодательству Республики Казахстан.

3.5.

Если между специальными условиями и настоящей Офертой возникает противоречие, применяется соответствующее обязательное требование законодательства, а в остальных случаях — специальное условие в части, непосредственно регулирующей конкретную функцию или операцию.

4. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Регистрация на Платформе

4.1.1. Для использования функциональных возможностей Платформы Пользователь проходит регистрацию и создает учетную запись, если иное прямо не предусмотрено функционалом Платформы.

4.1.2. При регистрации Пользователь обязан предоставлять достоверные, актуальные и полные сведения, необходимые для создания и использования учетной записи.

4.1.3. Для физических лиц в рамках предусмотренной Платформой идентификации могут запрашиваться:

- фамилия, имя, отчество — при наличии в документе, удостоверяющем личность;
- ИИН;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- иные сведения, необходимые для идентификации, безопасности, исполнения договора или требований законодательства Республики Казахстан.

4.1.4. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут запрашиваться сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствующего статуса, включая ИИН/БИН, регистрационные сведения, банковские реквизиты и документы, предусмотренные процедурой KYC.

4.1.5. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений и обязан своевременно актуализировать их при изменении.

4.1.6. Если предоставленные сведения являются недостоверными, неполными либо не позволяют провести необходимую проверку, Оператор вправе запросить дополнительные сведения или временно ограничить соответствующий функционал до завершения проверки.

4.2. Учетная запись и ее использование

4.2.1. Учетная запись предназначена для персонального использования Пользователем либо для использования уполномоченным представителем зарегистрированного бизнеса.

4.2.2. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать сохранность данных, используемых для доступа к учетной записи, включая пароли, коды подтверждения и иные средства аутентификации.

4.2.3. Пользователь не вправе передавать третьим лицам средства доступа к учетной записи, если такая передача не предусмотрена функционалом Платформы.

4.2.4. Действия, совершенные с использованием учетной записи, могут учитываться Оператором при исполнении настоящей Оферты, если не доказано обратное.

4.2.5. При подозрении на несанкционированный доступ, компрометацию учетной записи, использование чужих данных либо иное нарушение безопасности Оператор вправе временно ограничить доступ к учетной записи до выяснения обстоятельств.

4.2.6. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора о выявленном несанкционированном доступе, утрате контроля над учетной записью либо подозрении на использование учетной записи третьими лицами.

4.3. Уровни идентификации и KYC

4.3.1. Объем доступного Пользователю функционала может зависеть от уровня идентификации, характера совершаемых операций и требований законодательства Республики Казахстан.

4.3.2. Для базового использования Платформы может быть достаточно подтверждения контактных данных, если соответствующий функционал не требует дополнительной идентификации.

4.3.3. Для функций, связанных с размещением объявлений, получением денежных средств, проведением отдельных видов сделок, использованием отдельных коммерческих функций и иных операций, Платформа вправе потребовать прохождения дополнительной идентификации и KYC.

4.3.4. В рамках идентификации физического лица Платформа использует сведения, предоставленные Пользователем, а также предусмотренные проектом способы проверки ИИН и иных идентификационных данных.

4.3.5. При добавлении нового объявления может осуществляться автоматическая проверка сведений в предусмотренных проектом информационных системах и базах в целях идентификации и обеспечения безопасности.

4.3.6. Дополнительная проверка может потребоваться в зависимости от характера операции, уровня риска, требований платежного партнера либо требований законодательства Республики Казахстан.

4.3.7. Биометрическая проверка Liveness непосредственно на Платформе не проводится. Если дополнительная идентификация требуется, соответствующая процедура может осуществляться на стороне банка-эмитента, Halyk ePay либо иного уполномоченного технологического партнера в рамках его процедур.

4.3.8. Оператор не заявляет о самостоятельном хранении на своих серверах биометрических данных Пользователя, если такие данные обрабатываются специализированным партнером в рамках соответствующей процедуры.

4.4. Привязка банковской карты

4.4.1. Для отдельных функций Платформы может требоваться привязка банковской карты Пользователя.

4.4.2. Привязка карты осуществляется через защищенную платежную инфраструктуру Halyk ePay в порядке, предусмотренном платежным партнером.

4.4.3. Номер карты (PAN), CVV/CVC и срок действия карты не передаются Оператору и не хранятся Оператором. Обработка платёжных реквизитов осуществляется непосредственно в защищённой платёжной инфраструктуре Halyk ePay и у соответствующих участников платёжной инфраструктуры.

4.4.4. При привязке карты может применяться дополнительная аутентификация 3-D Secure.

4.4.5. Успешное прохождение проверки карты не означает автоматического подтверждения каждой последующей операции, если для конкретной операции платёжной системой или банком предусмотрена дополнительная проверка.

4.4.6. Оператор не гарантирует успешное прохождение платёжной операции, если она отклонена банком-эмитентом, платёжной системой либо иным участником платёжной инфраструктуры по причинам, находящимся вне контроля Оператора.

4.5. Бизнес-аккаунт

4.5.1. Пользователь вправе использовать предусмотренный Платформой бизнес-аккаунт при осуществлении деятельности в статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица.

4.5.2. Для подключения бизнес-аккаунта проводится дополнительная идентификация (KYC), в рамках которой могут запрашиваться:

для индивидуального предпринимателя:

- документ, удостоверяющий личность;
- сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- ИИН;
- БИН при наличии соответствующего регистрационного реквизита;
- IBAN;
- KYC-анкета;
- иные сведения и документы, необходимые для проверки.

для юридического лица:

- документ, удостоверяющий личность руководителя;
- регистрационные и учредительные документы;
- БИН;
- IBAN;
- KYC-анкета;
- иные сведения и документы, необходимые для проверки.

4.5.3. Оператор вправе отказать в подключении или временно ограничить бизнес-функционал до завершения проверки представленных сведений и документов.

4.5.4. Использование бизнес-аккаунта не освобождает Пользователя от соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, включая требования в сфере налогового регулирования, защиты прав потребителей, торговли, рекламы, персональных данных и иных применимых требований.

4.5.5. Платформа не является налоговым агентом Пользователя, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или отдельным договором.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Общие положения

5.1.1. При регистрации и использовании Платформы Оператор может осуществлять сбор и обработку персональных данных Пользователя в объеме, необходимом для:

- регистрации и ведения учетной записи;
- идентификации Пользователя;
- исполнения настоящей Оферты;
- предоставления функциональных возможностей Платформы;
- организации сделок и взаимодействия между Пользователями;
- проведения KYC и процедур безопасности;
- предотвращения мошенничества и злоупотреблений;
- обработки обращений и споров;
- исполнения требований законодательства Республики Казахстан;
- обеспечения безопасности Платформы;
- предоставления Пользователю предусмотренных Платформой сервисов.

5.1.2. Сбор и обработка персональных данных осуществляются на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой, Политикой конфиденциальности и соответствующими согласиями Пользователя.

5.1.3. Отдельные виды обработки могут осуществляться без отдельного согласия Пользователя в случаях, когда такое основание прямо предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Обработка персональных данных должна быть связана с конкретными, заранее определенными и законными целями, а объем обрабатываемых данных не должен быть избыточным по отношению к таким целям.

5.2. Категории данных

5.2.1. В зависимости от используемого функционала Платформы могут обрабатываться следующие категории данных.

Идентификационные данные:

- ФИО;
- ИИН;
- БИН;
- сведения документа, удостоверяющего личность;
- регистрационные сведения бизнеса;
- сведения, необходимые для KYC.

Контактные данные:

- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес доставки или иной адрес, если он предоставляется для соответствующей операции.

Данные о платежах и проверках:

- сведения о статусе привязки и верификации платежного инструмента;
- токенизированный идентификатор платежного инструмента в пределах используемой платежной инфраструктуры;
- сведения о статусе платежной операции;
- сведения о результатах предусмотренных проверок.

Данные о деятельности на Платформе:

- объявления;
- заказы;
- покупки и продажи;
- ставки в аукционах;
- сведения о доставке;
- возвраты и споры;
- рейтинги и отзывы;
- обращения в поддержку.

Технические данные:

- IP-адрес;
- сведения об устройстве;
- операционная система;
- браузер;
- cookies и аналогичные технические идентификаторы;
- сведения о действиях и взаимодействии с Платформой.

Коммуникационные данные:

- сообщения в предусмотренных Платформой чатах;
- обращения в поддержку;
- иные сообщения, направленные через функционал Платформы.

Контент:

- тексты объявлений;
- фотографии;
- видеоматериалы;
- отзывы;
- комментарии;
- Stories, Shorts и иные материалы, размещенные Пользователем.

5.2.2. Оператор обрабатывает только те категории данных, которые необходимы для соответствующих целей и функционала либо обработка которых необходима в силу законодательства Республики Казахстан.

5.3. Передача персональных данных третьим лицам

5.3.1. Для обеспечения работы Платформы персональные данные могут передаваться или к ним может предоставляться доступ третьим лицам в случаях и объеме, необходимых для соответствующей цели и допускаемых законодательством Республики Казахстан.

5.3.2. К таким лицам могут относиться, в частности:

- платежные организации и банки;
- Naluk ePay и связанные с платежной операцией сервисы;
- службы доставки;
- технологические и инфраструктурные партнеры;
- сервисы идентификации и проверки;
- лица, участвующие в разрешении споров и обеспечении безопасности;
- государственные органы — в случаях, предусмотренных законодательством.

5.3.3. При передаче данных Оператор принимает меры для обеспечения их конфиденциальности и защиты в соответствии с применимым законодательством.

5.3.4. Объем передаваемых данных должен соответствовать цели соответствующей передачи, если иное не требуется законодательством Республики Казахстан.

5.4. Согласие на обработку персональных данных

5.4.1. В случаях, когда законодательство требует получения согласия субъекта персональных данных, такое согласие предоставляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

5.4.2. Согласие может предоставляться посредством действий Пользователя в интерфейсе Платформы, если такой способ позволяет подтвердить факт предоставления согласия и содержит предусмотренную законодательством информацию.

5.4.3. Согласие распространяется только на те цели и категории обработки, которые указаны при его предоставлении, с учетом случаев обработки, допускаемых без согласия в силу закона.

5.4.4. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, если отсутствуют предусмотренные законом основания для продолжения обработки.

5.4.5. Отзыв согласия не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, возникших до его отзыва, и не препятствует обработке данных в случаях, когда сохранение или обработка необходимы в силу закона либо для исполнения неисполненных обязательств.

5.5. Права Пользователя в отношении персональных данных

5.5.1. Пользователь имеет права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о персональных данных, включая право получать предусмотренную законом информацию об обработке своих персональных данных.

5.5.2. В предусмотренных законом случаях Пользователь вправе требовать уточнения, блокирования, уничтожения или удаления недостоверных либо незаконно полученных персональных данных.

5.5.3. Порядок реализации соответствующих прав, каналы обращения и дополнительные условия устанавливаются Политикой конфиденциальности Платформы и законодательством Республики Казахстан.

5.5.4. Оператор рассматривает обращения Пользователей по вопросам персональных данных в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

5.6. Хранение персональных данных

5.6.1. Персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для достижения целей их обработки, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан или договорными обязательствами.

5.6.2. После прекращения использования учетной записи данные не подлежат безусловному немедленному удалению, если их дальнейшее хранение необходимо для исполнения обязательств, разрешения споров, защиты прав и законных интересов, исполнения требований законодательства либо иных предусмотренных законом целей.

5.6.3. По истечении применимого срока хранения персональные данные подлежат удалению или уничтожению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.6.4. Конкретные сроки хранения отдельных категорий данных определяются Политикой конфиденциальности, применимым законодательством и характером соответствующих правоотношений.

5.7. Безопасность персональных данных

5.7.1. Оператор принимает предусмотренные законодательством и применимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, изменения, распространения, уничтожения и иных неправомерных действий.

5.7.2. Пользователь понимает, что абсолютная безопасность цифровых систем не может быть гарантирована при наличии внешних факторов, включая действия третьих лиц, сбои инфраструктуры, телекоммуникационные нарушения и иные обстоятельства, не зависящие от Оператора.

5.7.3. Пользователь обязан соблюдать требования безопасности при использовании Платформы и не передавать третьим лицам коды подтверждения, пароли и иные средства доступа.

5.8. Язык пользовательского соглашения

5.8.1. Платформа обеспечивает возможность ознакомления с пользовательским соглашением, включая краткое изложение его основных условий, на казахском языке в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.

5.8.2. При наличии предусмотренного законом функционала Платформа также обеспечивает возможность автоматического перевода пользовательского контента на казахский язык.

5.8.3. Наличие перевода не изменяет юридическое содержание настоящей Оферты. При расхождениях между языковыми версиями порядок определения приоритетной версии устанавливается в соответствующей языковой редакции и с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЫ И ОПЕРАТОРА

6.1. Общий статус Платформы

6.1.1. Zakoreuki.kz является цифровой платформой, предоставляющей Пользователям технологическую инфраструктуру для размещения информации, поиска товаров и услуг, взаимодействия между Пользователями, заключения и исполнения сделок с использованием цифровых технологий, а также использования иных предусмотренных Платформой функций.

6.1.2. Платформа может использоваться для:

- размещения предложений о продаже товаров;

- поиска и приобретения товаров;
- размещения и поиска предложений об оказании услуг;
- заключения сделок между Пользователями;
- проведения аукционов;
- организации доставки;
- проведения безопасных расчетов в предусмотренных Платформой сценариях;
- обмена товарами;
- безвозмездной передачи товаров;
- использования Stories, Shorts и Live Commerce;
- публикации отзывов и рейтингов;
- использования иных функций, доступных в соответствующей версии Платформы.

6.1.3. Перечень функциональных возможностей Платформы может изменяться, дополняться или временно ограничиваться с учетом технического развития Платформы, требований законодательства Республики Казахстан, требований безопасности и договорных отношений Оператора с партнерами.

6.2. Статус Оператора

6.2.1. Оператором Платформы является ТОО «Центр инновации и IT технологий "СЕТИ"», БИН 210240012559.

6.2.2. Оператор предоставляет Пользователям технологические, информационные и организационные возможности Платформы в пределах функционала, предусмотренного настоящей Офертой и опубликованными на Платформе правилами.

6.2.3. Если иное прямо не указано в конкретном предложении, Оператор:

- не является собственником товаров, размещенных Пользователями;
- не является изготовителем товаров, размещенных Пользователями;
- не является продавцом товаров Пользователей;
- не является исполнителем услуг, предлагаемых Пользователями;
- не определяет условия конкретной сделки между Продавцом и Покупателем, если такие условия определяются самими Пользователями;
- не является стороной договора между Пользователями только в силу предоставления доступа к Платформе.

6.2.4. Исключение составляют услуги и цифровые продукты, которые непосредственно предоставляются Оператором от своего имени, включая предусмотренные Платформой рекламные, информационные, технологические и коммерческие сервисы.

6.2.5. Если конкретная услуга предоставляется Оператором непосредственно, соответствующие отношения между Пользователем и Оператором регулируются настоящей Офертой, применимыми тарифами и условиями соответствующего сервиса.

6.3. Договоры между Пользователями

6.3.1. При приобретении товара договор купли-продажи возникает непосредственно между соответствующими Продавцом и Покупателем в порядке, предусмотренном

законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой и условиями конкретного объявления.

6.3.2. При заключении договора об оказании услуги соответствующие права и обязанности возникают непосредственно между Заказчиком и Исполнителем.

6.3.3. Оператор предоставляет технологическую возможность для взаимодействия и заключения таких договоров, однако не заменяет собой Продавца, Исполнителя, Покупателя или Заказчика в соответствующем правоотношении.

6.3.4. Существенные условия конкретной сделки определяются условиями объявления, выбранными Пользователями параметрами заказа, условиями аукциона, условиями соответствующего сервиса и применимым законодательством Республики Казахстан.

6.3.5. Пользователь, размещающий предложение о продаже товара или оказании услуги, несет ответственность за законность такого предложения, достоверность предоставленной информации и исполнение обязательств по заключенной сделке в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

7. ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

7.1. Размещение предложения о продаже

7.1.1. Продавец размещает на Платформе объявление, содержащее информацию о предлагаемом товаре и условиях его приобретения.

7.1.2. Состав обязательной информации определяется выбранной категорией товара, способом получения товара, функционалом Платформы и требованиями законодательства Республики Казахстан.

7.1.3. В объявлении могут указываться, в частности:

- наименование товара;
- описание;
- основные характеристики;
- фотографии и иные материалы;
- цена;
- условия получения;
- условия доставки;
- сведения, необходимые для оформления заказа;
- иные сведения, предусмотренные функционалом Платформы или применимым законодательством.

7.1.3.1. При реализации товара посредством электронной торговли информация о наименовании товара, стоимости, условиях приобретения и основных потребительских свойствах, а также иная информация, предоставление которой потребителю на двух языках предусмотрено законодательством Республики Казахстан, доводится до потребителя на казахском и русском языках посредством Платформы или иных используемых для электронной торговли информационно-коммуникационных технологий.

7.1.4. Информация о товаре должна соответствовать действительности, быть актуальной на момент размещения и не вводить Покупателя в заблуждение относительно товара, его характеристик, состояния, стоимости или условий приобретения.

7.1.5. Продавец обязан заполнить все обязательные данные, необходимые для выбранного способа получения товара и оформления соответствующей сделки.

7.1.6. Если для выбранного способа доставки Платформа требует внесения дополнительных данных, кнопка и возможность «Опубликовать объявление» становятся доступными только после заполнения обязательных данных, необходимых для соответствующего способа доставки.

7.1.7. Если Продавец выбирает только способ получения «Самовывоз», сведения, относящиеся исключительно к доставке, не являются обязательным условием публикации объявления, если иное прямо не установлено требованиями соответствующей категории или функционалом Платформы.

7.1.8. Требования настоящего раздела применяются как к обычным товарным объявлениям, так и к объявлениям, размещаемым в рамках аукционов, с учетом специальных правил соответствующего вида аукциона.

7.1.9. Размещение объявления на Платформе само по себе не означает, что Оператор подтверждает достоверность всех предоставленных Продавцом сведений, качество товара, наличие товара у Продавца либо соответствие товара заявленным характеристикам, если иное прямо не указано Оператором.

7.1.10. Продавец самостоятельно отвечает за содержание размещенного им объявления, в том числе за достоверность предоставленной информации, фотографий, описания, характеристик товара, цены и условий его продажи.

7.1.11. Использование Продавцом автоматических рекомендаций, шаблонов, инструментов обработки изображений, иных технологических средств или функций Платформы не освобождает его от ответственности за содержание опубликованного объявления.

7.2. Обязанности Продавца

7.2.1. Продавец обязан:

- размещать достоверную информацию о товаре;
- указывать актуальную цену либо предусмотренный механизм определения цены;
- не скрывать существенные характеристики товара, известные ему и имеющие значение для решения о покупке;
- соблюдать требования законодательства Республики Казахстан;
- не размещать запрещенные товары;
- исполнять обязательства по заключенной сделке;
- передавать товар в состоянии, комплектации и с характеристиками, соответствующими объявлению и заключенному договору;
- предоставлять Покупателю предусмотренную законодательством информацию;
- своевременно актуализировать объявление, если изменились цена, наличие товара, его состояние или иные существенные условия предложения.

7.2.2. Продавец не вправе использовать Платформу для размещения заведомо недостоверных, вводящих в заблуждение или незаконных предложений.

7.2.3. При возникновении обстоятельств, вследствие которых товар больше не может быть передан Покупателю на заявленных условиях, Продавец обязан предпринять предусмотренные Платформой действия для актуализации объявления либо надлежащего исполнения обязательств по уже заключенной сделке.

7.2.4. Если товар подлежит обязательной сертификации, декларированию соответствия, лицензированию либо для его реализации необходимы иные разрешительные документы, Продавец самостоятельно обеспечивает наличие соответствующих документов и соблюдение установленных законом требований.

7.2.5. Продавец не вправе указывать в объявлении сведения, создающие у Покупателя необоснованное представление о происхождении товара, его свойствах, гарантиях, наличии сертификатов, официальном статусе товара либо иных существенных обстоятельствах.

7.2.6. Если после публикации объявления выясняется, что содержащаяся в нем информация является неполной, неточной либо устарела, Продавец обязан внести соответствующие изменения либо прекратить размещение объявления, если его дальнейшее размещение невозможно на достоверных условиях.

7.3. Обязанности Покупателя

7.3.1. До оформления заказа Покупатель самостоятельно знакомится с:

- описанием товара;
- характеристиками;
- фотографиями и иными материалами;
- ценой;
- условиями получения;
- условиями доставки;
- информацией о Продавце в объеме, доступном на Платформе;
- иными условиями предполагаемой сделки.

7.3.2. Оформляя заказ, Покупатель подтверждает намерение приобрести соответствующий товар на указанных условиях.

7.3.3. Покупатель обязан предоставить достоверные сведения, необходимые для оформления заказа, оплаты и получения товара.

7.3.4. Покупатель обязан принять товар либо совершить иные предусмотренные сделкой действия в соответствии с ее условиями.

7.3.5. До совершения сделки Покупатель вправе использовать доступные на Платформе способы уточнения информации о товаре и условиях его приобретения, включая предусмотренные Платформой средства коммуникации с Продавцом.

7.3.6. Если Покупатель получает товар с использованием доставки, он обязан предоставить корректные сведения, необходимые для доставки и получения товара.

7.3.7. Покупатель самостоятельно проверяет актуальность цены, наличия товара, условий получения и иных существенных условий непосредственно перед оформлением заказа, если соответствующие сведения могли измениться после первоначального просмотра объявления.

7.4. Цена и условия предложения

7.4.1. Цена товара указывается Продавцом либо определяется в соответствии с предусмотренным Платформой механизмом определения цены.

7.4.2. Если цена определяется в ходе аукциона, применяются специальные правила соответствующего вида аукциона.

7.4.3. Цена и иные условия предложения, отображаемые Покупателю при оформлении заказа, применяются к соответствующей сделке в порядке, предусмотренном функционалом Платформы и законодательством Республики Казахстан.

7.4.4. Если к операции применяются дополнительные платежи, сборы, стоимость доставки либо иные платежи, информация о них предоставляется Пользователю до подтверждения соответствующего действия в объеме, предусмотренном законодательством и функционалом Платформы.

7.4.5. Стоимость доставки, если она применяется, определяется выбранным способом доставки и отображается Пользователю в предусмотренном Платформой порядке до подтверждения соответствующего заказа.

7.5. Изменение и прекращение размещения объявления

7.5.1. До заключения сделки Продавец вправе изменять доступные для редактирования условия объявления в соответствии с функционалом Платформы.

7.5.2. Изменение объявления не должно использоваться для введения Пользователей в заблуждение относительно уже заключенной сделки.

7.5.3. Если по объявлению уже заключена сделка, Продавец не вправе путем изменения или удаления объявления уклоняться от исполнения возникших обязательств.

7.5.4. Продавец вправе прекратить размещение объявления, если товар больше не предлагается к продаже, при условии соблюдения обязательств по уже заключенным сделкам.

7.5.5. Оператор вправе ограничить, скрыть, приостановить или удалить объявление в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, Правилами Платформы, требованиями законодательства, а также при выявлении нарушений или обстоятельств, требующих проверки.

7.5.6. Ограничение или удаление объявления не освобождает Продавца от исполнения обязательств, которые возникли до применения соответствующей меры, если иное не предусмотрено законодательством или обстоятельствами конкретной сделки.

7.6. Товар и соответствие объявлению

7.6.1. Продавец обязан передать Покупателю товар, соответствующий условиям заключенной сделки, включая заявленные в объявлении характеристики, комплектацию и иные согласованные условия.

7.6.2. При продаже товара по описанию и представленным материалам Продавец несет ответственность за соответствие переданного товара указанному описанию в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и заключенным договором.

7.6.3. Существенные сведения о состоянии товара, включая известные Продавцу недостатки, ограничения использования и иные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения о покупке, не должны намеренно скрываться.

7.6.4. Если для конкретной категории товара законодательством установлены специальные требования к информации, маркировке, безопасности, подтверждению соответствия или условиям реализации, Продавец обязан соблюдать такие требования.

7.6.5. Положения настоящего раздела применяются с учетом обязательных требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, электронной торговле и иных применимых правоотношениях.

8. УСЛУГИ И РАБОТЫ — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Размещение предложений об оказании услуг

8.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность размещать и находить объявления об оказании услуг.

8.1.2. В рамках категории «Услуги» Оператор выступает преимущественно как информационно-технологическая площадка для размещения объявлений и взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем.

8.1.3. Оператор не является Исполнителем услуги, если прямо не указано иное в условиях конкретного сервиса.

8.1.4. Исполнитель самостоятельно определяет содержание предлагаемой услуги, стоимость, условия выполнения, сроки и иные параметры, если соответствующие условия не определяются функционалом Платформы или обязательными требованиями законодательства.

8.1.5. Объявление об услуге должно содержать информацию, необходимую потенциальному Заказчику для понимания содержания предлагаемой услуги и принятия решения о дальнейшем взаимодействии с Исполнителем.

8.1.6. Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о предлагаемой услуге, включая сведения о ее содержании, условиях выполнения, стоимости и иных существенных обстоятельствах.

8.1.7. Если для оказания соответствующей услуги законодательством Республики Казахстан предусмотрены специальные требования, лицензии, разрешения, сертификаты или иные документы, Исполнитель самостоятельно обеспечивает их наличие и соблюдение установленных требований.

8.1.8. Размещение объявления об услуге не означает подтверждения Оператором квалификации Исполнителя, наличия у него лицензии, сертификата, разрешения либо гарантии качества или результата услуги, если иное прямо не указано Платформой.

8.1.9. Заказчик самостоятельно оценивает соответствие предлагаемой услуги своим требованиям и при необходимости запрашивает у Исполнителя дополнительную информацию до заключения договора.

8.2. Роль Платформы при оказании услуг

8.2.1. В рамках сервиса объявлений об услугах Платформа выполняет функцию цифровой площадки для размещения предложений и взаимодействия Пользователей.

8.2.2. Если иное прямо не указано в конкретном сервисе, Оператор:

- не является Исполнителем услуги;
- не определяет результат оказания услуги;
- не участвует непосредственно в исполнении услуги;
- не несет ответственность за профессиональные действия Исполнителя;
- не гарантирует достижение Заказчиком определенного результата от использования услуги.

8.2.3. Ответственность за качество, содержание, сроки и результат оказания услуги несет Исполнитель в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключенным с Заказчиком договором.

8.2.4. Заказчик самостоятельно оценивает соответствие предложения своим требованиям и при необходимости запрашивает у Исполнителя дополнительные сведения до заключения договора.

8.2.5. Платформа может предоставлять Пользователям инструменты поиска, просмотра объявлений, обмена сообщениями, отзывов, оценок, уведомлений и иные функции, предусмотренные соответствующим сервисом.

8.2.6. Использование указанных инструментов не означает, что Оператор становится стороной договора между Заказчиком и Исполнителем.

8.3. Заключение договора на оказание услуги

8.3.1. Договор об оказании услуги заключается непосредственно между Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой, условиями объявления и достигнутыми сторонами договоренностями.

8.3.2. Существенные условия оказания услуги определяются предложением Исполнителя, выбранными сторонами параметрами заказа, перепиской и иными действиями Пользователей в той мере, в какой они имеют юридическое значение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3.3. Если для заключения или исполнения договора используется функционал Платформы, соответствующее действие Пользователя может осуществляться посредством интерфейса Платформы.

8.3.4. Сам факт просмотра объявления или начала переписки между Пользователями не означает автоматического заключения договора об оказании услуги.

8.3.5. Исполнитель обязан исполнить принятые на себя обязательства в соответствии с согласованными условиями и применимым законодательством.

8.3.6. Заказчик обязан выполнять принятые на себя обязательства, включая оплату услуги, предоставление необходимых сведений и совершение иных действий, предусмотренных договором.

8.4. Стоимость и условия оказания услуг

8.4.1. Стоимость услуги определяется Исполнителем, если иное не предусмотрено функционалом конкретного сервиса или условиями заключенного договора.

8.4.2. Если стоимость услуги зависит от объема, срока, результата, дополнительных материалов или иных обстоятельств, соответствующий порядок определения стоимости должен быть доведен до сведения Заказчика до принятия им обязательств по оплате в предусмотренном порядке.

8.4.3. Дополнительные условия, расходы или платежи, которые могут возникнуть в связи с оказанием услуги, должны быть согласованы сторонами либо определяться условиями соответствующего сервиса и применимым законодательством.

8.4.4. Платформа не устанавливает стоимость услуг, предоставляемых Пользователями, если иное прямо не предусмотрено конкретным сервисом.

8.5. Обязанности Исполнителя

8.5.1. Исполнитель обязан:

- предоставлять достоверную информацию об услуге;
- указывать существенные условия ее оказания;
- соблюдать требования законодательства Республики Казахстан;
- иметь необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и квалификацию, если их наличие требуется законодательством;
- исполнять принятые на себя обязательства;
- соблюдать согласованные с Заказчиком сроки и условия;
- предоставлять Заказчику информацию, которую Исполнитель обязан предоставить в соответствии с законодательством;

- не использовать Платформу для размещения незаконных либо запрещенных предложений.

8.5.2. Исполнитель не вправе размещать сведения, которые создают ложное или вводящее в заблуждение представление о его квалификации, опыте, разрешениях, лицензиях, сертификатах, стоимости или результате услуги.

8.5.3. Если после размещения объявления условия оказания услуги существенно изменились, Исполнитель обязан актуализировать объявление либо прекратить его размещение, если дальнейшее размещение на прежних условиях невозможно.

8.5.4. Исполнитель самостоятельно отвечает за действия лиц, привлеченных им для непосредственного оказания услуги, если иное не предусмотрено договором между сторонами или законодательством.

8.6. Обязанности Заказчика

8.6.1. Заказчик до заключения договора самостоятельно знакомится с:

- содержанием услуги;
- стоимостью;
- условиями оказания;
- сроками;
- сведениями об Исполнителе в доступном объеме;
- иными существенными условиями предложения.

8.6.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для надлежащего оказания услуги.

8.6.3. Заказчик обязан своевременно совершать действия, которые необходимы для оказания услуги и предусмотрены заключенным договором.

8.6.4. Заказчик обязан своевременно оплатить услугу в соответствии с согласованными сторонами условиями.

8.6.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя действий, которые не входят в согласованный объем услуги, если иное не предусмотрено договором или законодательством Республики Казахстан.

8.7. Коммуникация между Заказчиком и Исполнителем

8.7.1. Для уточнения условий оказания услуги Пользователи могут использовать встроенные сообщения и иные предусмотренные Платформой способы коммуникации.

8.7.2. В процессе общения стороны могут согласовывать:

- содержание услуги;
- сроки;
- стоимость;

- место и способ оказания;
- необходимые материалы или сведения;
- иные условия взаимодействия.

8.7.3. Пользователи несут ответственность за достоверность информации, которую они предоставляют друг другу.

8.7.4. Переписка Пользователей может использоваться ими в качестве подтверждения достигнутых договоренностей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.7.5. Платформа может сохранять сведения о взаимодействии Пользователей в соответствии с правилами обработки и хранения данных.

8.8. Отзывы и оценки об услугах

8.8.1. Платформа может предоставлять Пользователям возможность оставлять отзывы и оценки об Исполнителях и оказанных услугах.

8.8.2. Отзыв должен отражать реальный опыт Пользователя и не должен содержать заведомо ложные сведения, угрозы, оскорбления или запрещенный контент.

8.8.3. Запрещается искусственно формировать рейтинг посредством фиктивных аккаунтов, взаимных договоренностей о ложных отзывах либо иных способов манипулирования оценками.

8.8.4. Оператор вправе удалить или скрыть отзыв, если он нарушает законодательство Республики Казахстан, настоящую Оферту или Правила Платформы.

8.8.5. Оценка и отзыв являются пользовательским контентом и не являются гарантией качества услуги со стороны Оператора.

8.9. Споры между Заказчиком и Исполнителем

8.9.1. Претензии относительно содержания, качества, сроков, стоимости или результата услуги предъявляются непосредственно Исполнителю, если иное не предусмотрено законодательством.

8.9.2. Оператор не осуществляет арбитраж по существу споров о качестве оказанных услуг в рамках базовой модели категории «Услуги».

8.9.3. Оператор вправе содействовать коммуникации между сторонами в пределах доступных инструментов Платформы.

8.9.4. При поступлении жалобы Оператор вправе проверить объявление или действия Пользователя на предмет нарушения настоящей Оферты и Правил Платформы.

8.9.5. Проверка объявления или учетной записи Оператором не означает принятия на себя ответственности за исполнение договора между Заказчиком и Исполнителем.

8.9.6. Заказчик сохраняет право использовать предусмотренные законодательством способы защиты своих прав непосредственно в отношении Исполнителя.

8.10. Ответственность Оператора

8.10.1. Оператор не отвечает за:

- качество оказанной услуги;
- действия или бездействие Исполнителя;
- соблюдение Исполнителем сроков;
- фактический результат услуги;
- достоверность сведений, самостоятельно предоставленных Исполнителем, если они не были подтверждены Оператором;
- расчеты между Заказчиком и Исполнителем;
- убытки, возникшие вследствие исполнения или неисполнения договора между Заказчиком и Исполнителем.

8.10.2. Ограничения настоящего раздела применяются в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, и не освобождают Оператора от ответственности за его собственные действия или нарушения обязательных требований закона.

8.11. Роль Платформы

8.11.1. В категории «Услуги» Платформа предоставляет технологическую инфраструктуру, которая может включать:

- размещение объявлений;
- поиск и просмотр предложений;
- отображение информации об Исполнителях;
- коммуникацию между Пользователями;
- отзывы и оценки;
- модерацию;
- уведомления;
- иные предусмотренные интерфейсом функции.

8.11.2. Перечень доступных функций определяется текущей функциональностью Платформы и может изменяться в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.

8.11.3. Использование Платформы для поиска Исполнителя не означает рекомендации или гарантии со стороны Оператора относительно конкретного Исполнителя, если иное прямо не указано в соответствующем сервисе.

8.11.4. Оператор вправе принимать меры в отношении объявления или учетной записи Пользователя при выявлении нарушения законодательства, настоящей Оферты или Правил Платформы, независимо от наличия либо отсутствия имущественного спора между Пользователями.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ

9.1. Достоверность сведений

9.1.1. Платформа предоставляет возможность отображения информации о Пользователе в объеме, предусмотренном функционалом Платформы и законодательством Республики Казахстан.

9.1.2. Информация о Продавце или Исполнителе может включать сведения, предоставленные самим Пользователем, а также сведения о прохождении предусмотренных Платформой процедур регистрации, идентификации или проверки.

9.1.3. Наличие учетной записи, прохождение идентификации либо отображение статуса верификации не означает, что Оператор гарантирует качество каждого товара или услуги, платежеспособность Пользователя либо надлежащее исполнение им всех обязательств.

9.1.4. Статус идентификации или проверки подтверждает прохождение соответствующей процедуры в предусмотренном объеме и не является гарантией достоверности всех сведений, предоставленных Пользователем, характеристик товара, качества услуги либо результата ее оказания.

9.1.5. Пользователь, размещающий информацию о себе, товаре или услуге, несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленных сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

9.1.6. Оператор вправе запрашивать дополнительные сведения или документы в случаях, когда это необходимо для идентификации Пользователя, обеспечения безопасности Платформы, исполнения требований законодательства, проведения проверки либо рассмотрения спорной ситуации.

9.1.7. Непредоставление запрошенных сведений или документов может повлечь ограничение соответствующих функций Платформы в случаях и порядке, предусмотренных настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.

9.2. Отзывы и рейтинги

9.2.1. Если техническая возможность предусмотрена Платформой, Покупатели, Заказчики и иные Пользователи вправе оставлять отзывы и оценки по результатам фактического взаимодействия с Продавцом или Исполнителем.

9.2.2. Отзывы должны соответствовать фактическому опыту Пользователя и не должны содержать запрещенную законодательством информацию, заведомо ложные сведения, угрозы, оскорбления, персональные данные третьих лиц без соответствующего правового основания либо иной запрещенный контент.

9.2.3. Пользователь несет ответственность за содержание размещенного им отзыва, комментария или оценки в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

9.2.4. Оператор вправе модерировать отзывы, комментарии и оценки в соответствии с правилами Платформы, в том числе удалять, скрывать или ограничивать распространение материалов, нарушающих законодательство, настоящую Оферту или правила Платформы.

9.2.5. Оператор вправе применять меры модерации независимо от того, относится ли соответствующий материал к спору между Пользователями либо размещен в рамках иного взаимодействия на Платформе.

9.2.6. Отзывы и рейтинги являются пользовательским контентом и сами по себе не являются гарантией качества товара, услуги, исполнения обязательств или добросовестности Пользователя со стороны Оператора.

9.2.7. Рейтинг Пользователя формируется в соответствии с предусмотренной Платформой системой оценки и может изменяться в зависимости от последующих взаимодействий, отзывов и иных предусмотренных системой факторов.

9.2.8. Оператор не обязан изменять рейтинг Пользователя по его требованию, за исключением случаев, когда такое изменение предусмотрено функционалом Платформы, результатом установленной процедуры модерации либо требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Информационный характер отдельных материалов

9.3.1. Информация, размещенная Пользователями, включая описания, фотографии, отзывы, комментарии и иные материалы, может содержать субъективные оценки Пользователей.

9.3.2. Пользователь самостоятельно оценивает достоверность и достаточность информации о Продавце, Исполнителе, товаре или услуге до совершения сделки либо заключения соответствующего договора.

9.3.3. При необходимости Пользователь вправе запросить у другой стороны дополнительные сведения, документы или разъяснения до совершения сделки, если предоставление таких сведений не противоречит законодательству Республики Казахстан.

9.3.4. Размещение информации о Продавце или Исполнителе на Платформе не является рекомендацией, рекламным подтверждением качества либо гарантией исполнения обязательств со стороны Оператора, если иное прямо не указано в соответствующем сервисе.

9.3.5. Информация, полученная Пользователем посредством Платформы, используется им с учетом характера соответствующего предложения, условий сделки, сведений, предоставленных другой стороной, и требований законодательства Республики Казахстан.

9.4. Изменение информации о Продавце и Исполнителе

9.4.1. Пользователь обязан своевременно обновлять сведения о себе, размещенные на Платформе, если такие сведения изменились и их актуальность имеет значение для использования Платформы или исполнения заключенных договоров.

9.4.2. Изменение сведений о Пользователе не освобождает его от обязательств, возникших до внесения соответствующих изменений.

9.4.3. Если изменение сведений требует дополнительной идентификации или проверки, Оператор вправе временно ограничить соответствующую функцию до завершения такой процедуры.

9.4.4. Оператор вправе ограничить отображение или распространение информации, если она является недостоверной, устаревшей, нарушает законодательство, настоящую Оферту или правила Платформы.

9.5. Ответственность за информацию о себе

9.5.1. Продавец самостоятельно отвечает за достоверность информации о себе, размещенной в связи с продажей товара.

9.5.2. Исполнитель самостоятельно отвечает за достоверность информации о себе, своих услугах, квалификации, разрешениях, лицензиях и иных обстоятельствах, если наличие соответствующих требований предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.5.3. Оператор не обязан предварительно проверять каждое размещенное Пользователем утверждение, характеристику товара, описание услуги или документ, если иное прямо не предусмотрено соответствующим функционалом Платформы либо законодательством Республики Казахстан.

9.5.4. Проведение Оператором идентификации, автоматической проверки, модерации либо проверки отдельных сведений не освобождает Пользователя от ответственности за предоставленную им информацию.

9.5.5. Если Оператор получает информацию о возможной недостоверности сведений, нарушении законодательства или настоящей Оферты, он вправе запросить подтверждающие документы, ограничить соответствующее объявление, аккаунт или функциональность и применить иные меры, предусмотренные настоящей Офертой.

9.5.6. Применение Оператором предусмотренных Платформой процедур проверки не означает принятия Оператором на себя обязательств Продавца или Исполнителя перед другим Пользователем.

9.5.7. При предъявлении потребителем претензии по товару, работе или услуге Продавец или Исполнитель рассматривает такую претензию и предоставляет ответ в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, включая применимые требования к мотивированному письменному ответу на претензию.

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ

10.1. Конкретная сделка между Пользователями считается заключенной в порядке, предусмотренном применимым законодательством Республики Казахстан, условиями соответствующего объявления, заказа, предложения, аукциона или иного сценария взаимодействия и совершенными Пользователями действиями в интерфейсе Платформы.

10.2. В зависимости от выбранного сценария сделка может заключаться посредством оформления заказа, подтверждения покупки, принятия предложения, совершения ставки с последующим определением победителя, согласования условий оказания услуги либо иным предусмотренным Платформой способом.

10.3. Действие Пользователя, предусмотренное соответствующим сценарием заключения сделки, включая оформление заказа, подтверждение покупки, принятие предложения или совершение ставки, может иметь юридическое значение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями соответствующей сделки.

10.4. Оформление заказа, подтверждение покупки или совершение иного предусмотренного действия не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших по соответствующей сделке.

10.5. Условия конкретной сделки определяются с учетом размещенного объявления, выбранных Пользователем параметров заказа, согласованных сторонами условий, условий соответствующего аукциона либо иного сценария, посредством которого заключается сделка.

10.6. До подтверждения сделки Пользователю предоставляется возможность ознакомиться с доступной ему информацией о соответствующем товаре, услуге, цене, способе получения или доставки и иных существенных условиях, предусмотренных конкретным сценарием.

10.7. Если для заключения или исполнения конкретной сделки Платформа требует предоставления обязательных сведений, Пользователь обязан предоставить такие сведения в полном и достоверном объеме.

10.8. В отношении товарных объявлений возможность нажатия или выбора действия **«Опубликовать объявление»** предоставляется Продавцу после заполнения всех обязательных данных, необходимых для выбранного способа получения или доставки товара, в соответствии с функционалом Платформы.

10.9. Если для конкретного объявления выбран исключительно способ получения **«Самовывоз»**, данные, необходимые только для организации доставки, не требуются, если иное прямо не предусмотрено категорией товара или интерфейсом Платформы.

10.10. Порядок, предусмотренный пунктами 10.8–10.9 настоящей Оферты, применяется как к обычным товарным объявлениям, так и к объявлениям, размещаемым в рамках аукционных сценариев.

10.11. Электронные сообщения, действия Пользователей в интерфейсе Платформы и иные электронные данные могут использоваться для подтверждения совершения соответствующих действий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.12. Оператор вправе сохранять информацию о совершенных через Платформу действиях и сделках в соответствии с настоящей Офертой, применимым законодательством и установленными сроками хранения.

10.13. При возникновении спора между Пользователями Оператор вправе использовать имеющиеся у него электронные данные, сведения о действиях в интерфейсе, сообщения,

данные заказа, доставки и иные относящиеся к спору материалы в рамках предусмотренных Платформой процедур разрешения споров.

10.14. Если конкретный сценарий предусматривает использование безопасной сделки, аукциона, доставки, возврата, внутреннего разрешения спора либо другого специального механизма Платформы, соответствующие отношения дополнительно регулируются положениями настоящей Оферты, относящимися к такому механизму.

10.15. Использование Пользователем Платформы для размещения объявления, поиска товара или услуги, оформления заказа, участия в аукционе, обмена, безвозмездной передачи или иного взаимодействия не освобождает его от обязанности соблюдать законодательство Республики Казахстан и положения настоящей Оферты.

10.16. Оператор предоставляет технологическую возможность для взаимодействия Пользователей и совершения предусмотренных Платформой действий, однако не становится стороной договора между Пользователями только вследствие предоставления такой технической возможности, если иное прямо не установлено настоящей Офертой или условиями конкретного сервиса Оператора.

10.17. Если отдельные услуги или цифровые продукты предоставляются непосредственно Оператором, отношения по их приобретению регулируются соответствующими положениями настоящей Оферты, условиями конкретного сервиса, опубликованными тарифами и иными применимыми документами Платформы.

10.18. При противоречии между общими положениями настоящего раздела и специальными правилами конкретного сервиса применяются специальные правила соответствующего сервиса в части, регулирующей такой сценарий.

10.19. Императивные требования законодательства Республики Казахстан имеют приоритет перед положениями настоящей Оферты в случаях, когда соответствующие положения не могут быть изменены соглашением сторон.

11. ОПЛАТА И РАСЧЕТЫ

11.1. Общие положения

11.1.1. Оплата товаров и иных предусмотренных Платформой операций осуществляется посредством платёжной инфраструктуры Haluk ePay в пределах доступной на дату операции функциональности Платформы.

11.1.2. Конкретные способы оплаты, доступные Пользователю, определяются техническими возможностями Платформы, платёжного партнера, банка-эмитента и условиями соответствующей операции.

11.1.3. До подтверждения оплаты Пользователь вправе ознакомиться с отображаемой Платформой итоговой суммой операции и доступными условиями ее совершения.

11.1.4. При оплате товара Пользователь оплачивает стоимость товара и, если применимо, иные суммы, прямо указанные перед подтверждением заказа, включая стоимость доставки или предусмотренный сбор за использование дополнительного сервиса.

11.1.5. Стоимость доставки, если она оплачивается отдельно, не включается в стоимость товара, если иное прямо не указано в интерфейсе заказа.

11.1.6. Оператор не является электронным кошельком, платёжной организацией либо самостоятельным платёжным сервисом. Денежные средства по операциям Пользователей не поступают на расчётный счёт Оператора как средства Пользователей и обрабатываются через платёжную инфраструктуру Nalyk ePay. Оператор получает только предусмотренные настоящей Офертой комиссию Продавца, арбитражный сбор Safe Deal и платежи за собственные платные сервисы Платформы.

11.1.7. Пользователь обязан самостоятельно убедиться в правильности итоговой суммы, выбранного способа оплаты и иных отображаемых перед оплатой условий соответствующей операции.

11.1.8. Если для конкретной операции предусмотрены дополнительные комиссии или сборы, информация о них доводится до сведения Пользователя до подтверждения соответствующей операции в предусмотренном интерфейсе.

11.2. Момент совершения оплаты

11.2.1. Оплата считается совершенной после получения Платформой подтверждения успешного проведения соответствующей платёжной операции от платёжного партнера.

11.2.2. Если платёжная операция отклонена банком, платёжной системой или иным участником платёжной инфраструктуры, заказ может не считаться оплаченным.

11.2.3. Оператор не отвечает за отказ банка или платёжной системы в проведении платежа по причинам, не зависящим от Оператора.

11.2.4. В случае технической ошибки, ошибочного или повторного списания Оператор вправе инициировать предусмотренную платёжной инфраструктурой процедуру возврата или корректировки операции.

11.2.5. Отображение Пользователю статуса оплаты осуществляется на основании сведений, поступивших от соответствующей платёжной инфраструктуры и имеющихся у Платформы.

11.2.6. В случае расхождения между отображаемым в интерфейсе статусом и фактическим статусом платёжной операции Оператор вправе провести проверку операции и уточнить ее статус у соответствующего платёжного партнера.

11.3. Комиссия Платформы

11.3.1. За успешно завершённую товарную сделку с Продавца взимается комиссия Платформы в размере 10% от Стоимости сделки.

11.3.2. Комиссия Продавца в размере 10% рассчитывается от Стоимости сделки и удерживается в порядке, предусмотренном платёжной и технической инфраструктурой Платформы.

11.3.3. Размер комиссии и порядок её удержания доводятся до сведения соответствующего Пользователя в предусмотренном Платформой интерфейсе и/или тарифах до возникновения соответствующего обязательства.

11.3.4. Комиссия Платформы не изменяет стоимость товара, установленную Продавцом, если иное прямо не указано в условиях конкретной операции.

11.3.5. Комиссия, относящаяся к конкретному дополнительному сервису Платформы, определяется условиями такого сервиса и отображается Пользователю до его приобретения либо возникновения соответствующего обязательства.

11.3.6. Тарифы Платформы могут определять технический порядок расчёта, отображения и удержания комиссии, но не изменяют установленный настоящей Офертой размер комиссии 10%, если иной размер не будет прямо установлен новой редакцией Оферты.

11.4. Отказ в проведении платежа

11.4.1. Платежная операция может быть отклонена банком-эмитентом, платежной системой, платежным партнером либо иным участником платежной инфраструктуры.

11.4.2. Причины отказа в проведении платежа могут быть связаны с ограничениями банка или платежной системы, недостаточностью денежных средств, техническими причинами, требованиями безопасности, результатами проверки операции либо иными обстоятельствами, находящимися вне контроля Оператора.

11.4.3. При отклонении платежа Пользователь вправе повторить операцию, использовать другой доступный способ оплаты либо выполнить иные действия, предусмотренные интерфейсом Платформы.

11.4.4. Повторное совершение платежа не должно использоваться для создания необоснованного повторного обязательства или иного злоупотребления функциональностью Платформы.

11.5. Безналичная форма расчетов

11.5.1. Расчеты посредством банковских карт и иных доступных безналичных способов осуществляются через подключенную платежную инфраструктуру.

11.5.2. При использовании банковской карты применяются правила банка-эмитента, платежной системы и соответствующего платежного партнера.

11.5.3. В предусмотренных Платформой случаях для совершения отдельных операций может потребоваться предварительная привязка банковской карты.

11.5.4. Порядок привязки карты регулируется положениями настоящей Оферты, применимыми правилами платежного партнера и техническим интерфейсом соответствующей операции.

11.6. Информация о платежной операции

11.6.1. Информация о совершенных платежных операциях может использоваться Оператором для исполнения сделки, отображения статуса заказа, обработки возврата, рассмотрения спора, предотвращения мошенничества, выполнения требований законодательства и иных предусмотренных настоящей Офертой целей.

11.6.2. Пользователь обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для проведения или идентификации платежной операции.

11.6.3. Оператор вправе приостановить или ограничить отдельную операцию, если это необходимо для обеспечения безопасности Платформы, предотвращения мошенничества, выполнения требований платежной инфраструктуры либо законодательства Республики Казахстан.

11.6.4. Такие действия не означают автоматического признания операции неправомерной или нарушения обязательств со стороны Пользователя и могут применяться до установления окончательного статуса операции.

11.7. Специальные условия оплаты

11.7.1. Для отдельных категорий операций могут применяться специальные условия оплаты, установленные настоящей Офертой, правилами соответствующего сервиса или интерфейсом Платформы.

11.7.2. К специальным сценариям относятся, в частности, Safe Deal, аукционы, платные услуги Платформы и иные операции, для которых предусмотрен отдельный порядок оплаты.

11.7.3. Если специальными правилами соответствующего сервиса установлен иной порядок оплаты, такой порядок применяется к соответствующей операции в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

11.8. Возврат денежных средств

11.8.1. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой, условиями конкретной сделки и применимой платежной инфраструктурой.

11.8.2. Технический способ и сроки проведения возврата могут зависеть от платежного партнера, банка-эмитента и платежной системы.

11.8.3. Само принятие Оператором решения о необходимости возврата либо согласование возврата сторонами сделки не означает, что денежные средства уже зачислены на банковский счет Пользователя.

11.8.4. Фактический срок зачисления возвращенных денежных средств определяется соответствующей платежной инфраструктурой и банком Пользователя.

11.9. Приоритет специальных правил

11.9.1. Положения настоящего раздела применяются совместно со специальными положениями настоящей Оферты, регулируемыми Safe Deal, аукционы, возвраты, споры, платные услуги и иные отдельные сценарии.

11.9.2. Если специальный раздел предусматривает отдельный порядок оплаты, комиссии или возврата для соответствующей операции, применяется такой специальный порядок.

11.9.3. В части, не урегулированной настоящей Офертой, применяются условия соответствующего платежного партнера и требования законодательства Республики Казахстан.

12. БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА (SAFE DEAL)

12.1. Общие положения

12.1.1. Safe Deal — дополнительный сервис защиты сделки, при котором исполнение расчетов между Покупателем и Продавцом осуществляется с учетом предусмотренной Платформой процедуры подтверждения получения товара и разрешения возможного спора.

12.1.2. Safe Deal может быть доступен для соответствующих товаров и аукционных сделок в зависимости от функционала Платформы.

12.1.3. Использование Safe Deal осуществляется по выбору Покупателя, если соответствующая опция доступна для конкретной сделки.

12.1.4. Условия Safe Deal отображаются Пользователю до подтверждения оплаты.

12.1.5. Safe Deal не изменяет правовую природу договора купли-продажи между Покупателем и Продавцом. Сторонами такой сделки остаются соответствующие Пользователи.

12.1.6. Оператор предоставляет технологическую инфраструктуру Safe Deal и предусмотренный настоящей Офертой порядок рассмотрения спора, но не становится продавцом товара вследствие использования данного сервиса.

12.2. Стоимость Safe Deal

12.2.1. За использование Safe Deal взимается арбитражный сбор в размере 3% от Стоимости сделки.

12.2.2. Арбитражный сбор Safe Deal является платой за использование соответствующего механизма защиты сделки и рассмотрения возможного спора в рамках Платформы.

12.2.3. Арбитражный сбор Safe Deal не является комиссией Продавца и не является частью стоимости товара.

12.2.4. До подтверждения оплаты Пользователю отображается итоговая сумма, включая применимый сбор Safe Deal.

12.2.5. Если Safe Deal недоступен для конкретной сделки, соответствующий арбитражный сбор не взимается.

12.3. Порядок Safe Deal

12.3.1. При выборе Safe Deal Покупатель подтверждает соответствующую опцию и оплачивает отображенную Платформой итоговую сумму.

12.3.2. При выборе Safe Deal денежные средства по соответствующей сделке блокируются в эскроу-механизме платёжной инфраструктуры до подтверждения получения товара либо наступления иного предусмотренного настоящей Офертой события. Такие денежные средства не являются денежными средствами Оператора и не поступают под его распоряжение.

12.3.3. После подтверждения оплаты Продавец получает уведомление о необходимости исполнения заказа.

12.3.4. Продавец передает товар Покупателю выбранным способом получения.

12.3.5. После получения товара Покупатель обязан проверить товар на соответствие заказу, описанию и заявленным характеристикам.

12.3.6. Если товар соответствует условиям сделки, Покупатель подтверждает получение предусмотренным Платформой способом.

12.3.7. Если Покупатель обнаружил проблему, он вправе открыть спор в установленный настоящей Офертой срок.

12.4. Срок проверки товара

12.4.1. Покупателю предоставляется **24 часа с момента получения товара** для его осмотра и открытия спора при наличии предусмотренного основания.

12.4.2. В течение указанного срока Покупатель должен проверить товар и, если имеются основания для претензии, открыть спор через предусмотренный Платформой интерфейс.

12.4.3. Если Покупатель не открыл спор в течение установленного срока, сделка может быть завершена в автоматическом порядке в соответствии с правилами Платформы.

12.4.4. Установленный Платформой 24-часовой срок не означает отказ Пользователя от иных прав, которые не могут быть ограничены соглашением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.4.5. Отдельный 30-дневный период защиты после подтверждения получения в рамках Safe Deal Платформой не устанавливается.

12.5. Открытие спора

12.5.1. При обнаружении несоответствия товара условиям сделки Покупатель вправе открыть спор посредством предусмотренной Платформой функции.

12.5.2. При открытии спора Покупатель указывает основание обращения и предоставляет имеющиеся доказательства.

12.5.3. В зависимости от характера спора Платформа может использовать сведения о заказе, оплате, доставке, переписке сторон, фотографии, видеозаписи и иные материалы, относящиеся к соответствующей сделке.

12.5.4. Покупатель обязан предоставлять достоверные сведения и не изменять доказательства таким образом, чтобы создать ложное представление об обстоятельствах сделки.

12.5.5. Порядок разрешения споров определяется разделами 47–65 настоящей Оферты с учетом особенностей соответствующей сделки.

12.6. Завершение Safe Deal

12.6.1. При отсутствии открытого спора и после выполнения предусмотренных условий сделка может быть завершена в установленном Платформой порядке.

12.6.2. При наличии открытого спора дальнейший порядок исполнения сделки определяется с учетом результатов его рассмотрения и применимых положений настоящей Оферты.

12.6.3. Использование Safe Deal не лишает Пользователей права использовать иные предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.

12.6.4. Внутренняя процедура рассмотрения спора предназначена для разрешения соответствующей ситуации в рамках Платформы и не заменяет предусмотренные законодательством способы защиты прав.

12.7. Ограничения Safe Deal

12.7.1. Safe Deal применяется только к тем сделкам, для которых соответствующая возможность предусмотрена функционалом Платформы.

12.7.2. Safe Deal не распространяется автоматически на все товары, услуги или иные операции Пользователей.

12.7.3. Наличие Safe Deal не освобождает Продавца от обязанности предоставить товар в соответствии с условиями заключенной сделки и требованиями законодательства Республики Казахстан.

12.7.4. Наличие Safe Deal не освобождает Покупателя от обязанности своевременно проверить полученный товар и сообщить о выявленных проблемах в установленном порядке.

12.8. Взаимодействие с другими разделами Оферты

12.8.1. К сделкам с использованием Safe Deal применяются также положения настоящей Оферты об оплате, доставке, получении товара, возвратах, спорах и иных соответствующих процедурах.

12.8.2. В случае противоречия между общими положениями настоящей Оферты и специальными правилами Safe Deal применяются специальные положения настоящего раздела в части использования Safe Deal.

12.8.3. Обязательные требования законодательства Республики Казахстан имеют приоритет над положениями настоящего раздела.

13. ВОЗВРАТЫ И СПОРЫ

13.1. Основания для обращения по спорной сделке

13.1.1. Покупатель вправе обратиться по вопросу возврата товара, денежных средств либо иного урегулирования, если товар не соответствует условиям заключенной сделки, объявлению, описанию, заявленным характеристикам или иным согласованным условиям.

13.1.2. Основанием для обращения также могут являться недостача, несоответствие комплектации, повреждение товара, наличие неоговоренных недостатков, получение иного товара либо иные обстоятельства, имеющие значение для исполнения сделки.

13.1.3. Для сделок с использованием Safe Deal порядок и срок открытия спора определяются специальными положениями настоящей Оферты.

13.1.4. Само обращение Покупателя не означает автоматического признания требований обоснованными.

13.1.5. При рассмотрении обращения учитываются условия конкретной сделки, сведения объявления, информация о заказе, действия сторон и представленные доказательства.

13.2. Возврат товара надлежащего качества

13.2.1. Возможность обмена или возврата товара надлежащего качества определяется законодательством Республики Казахстан, условиями конкретной сделки и статусом Продавца.

13.2.2. Если к конкретной сделке применяются обязательные требования законодательства о защите прав потребителей, Продавец обязан обеспечить предусмотренные законом права Покупателя.

13.2.3. Для непродовольственных товаров применяются предусмотренные законодательством условия обмена или возврата, включая установленные требования к состоянию товара и предусмотренные законом исключения.

13.2.4. Платформа не вправе ограничивать обязательные права потребителя, предоставленные законодательством Республики Казахстан.

13.2.5. Если возврат товара осуществляется по соглашению сторон либо на основании обязательного требования законодательства, порядок передачи товара и возврата денежных средств определяется с учетом конкретных обстоятельств сделки.

13.3. Возврат товара ненадлежащего качества

13.3.1. Если Покупателем обнаружены недостатки товара, не оговоренные Продавцом, Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и условиями заключенной сделки.

13.3.2. В зависимости от характера недостатка и применимого законодательства требования могут включать уменьшение покупной цены, устранение недостатков, возмещение соответствующих расходов, замену товара либо возврат уплаченных денежных средств.

13.3.3. Продавец отвечает за недостатки товара в случаях и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

13.3.4. Если законодательством предусмотрены гарантийные сроки, сроки годности или иные сроки предъявления требований, они применяются независимо от внутренних сроков обработки обращения на Платформе.

13.3.5. При возврате товара ненадлежащего качества применяются предусмотренные законодательством правила в отношении расходов, связанных с возвратом товара.

13.4. Обращение по спорной сделке

13.4.1. До обращения в Арбитраж Пользователь должен использовать предусмотренный Платформой порядок урегулирования с другой стороной сделки, если такой порядок применяется к соответствующей операции.

13.4.2. Покупатель указывает причину обращения и предоставляет имеющиеся доказательства.

13.4.3. В зависимости от характера спора могут использоваться фотографии, видеозаписи, документы, данные о доставке, сведения об отправлении, переписка сторон, информация о заказе, информация об оплате и иные относящиеся к спору материалы.

13.4.4. Покупатель обязан предоставлять достоверные сведения и не изменять доказательства таким образом, чтобы создать ложное представление об обстоятельствах сделки.

13.4.5. Продавец вправе предоставить свои объяснения, доказательства и предложение по урегулированию спора.

13.5. Возврат товара

13.5.1. Если по результатам урегулирования или рассмотрения спора предусмотрен возврат товара, Покупатель обязан передать товар способом, предусмотренным Платформой либо согласованным сторонами.

13.5.2. При возврате товара Покупатель обязан сохранить его состояние, комплектацию и принадлежности в пределах, необходимых для установления обстоятельств спора, с учетом характера выявленного недостатка.

13.5.3. После подтверждения возврата товара в предусмотренных случаях инициируется возврат денежных средств Покупателю.

13.5.4. Если возврат товара невозможен вследствие характера выявленного недостатка либо иного объективного обстоятельства, порядок урегулирования определяется по результатам рассмотрения спора.

13.6. Возврат денежных средств

13.6.1. В зависимости от обстоятельств может осуществляться полный или частичный возврат денежных средств.

13.6.2. Возврат производится посредством платежной инфраструктуры, через которую была совершена исходная операция, если технические и правовые условия соответствующей платежной операции позволяют это сделать.

13.6.3. Срок фактического зачисления возвращаемых денежных средств зависит от платежного партнера и банка-эмитента и может отличаться от срока принятия решения о возврате.

13.6.4. Оператор не отвечает за задержку зачисления денежных средств, вызванную действиями банка, платежной системы или иных участников платежной инфраструктуры, если такая задержка не вызвана действиями Оператора.

13.7. Выплата Продавцу при споре

13.7.1. Если по сделке открыт спор, выплата соответствующих денежных средств Продавцу может быть приостановлена до завершения процедуры рассмотрения спора.

13.7.2. После завершения спора денежные средства направляются в соответствии с принятым решением и условиями соответствующей платежной операции.

13.7.3. Если решение принято в пользу Продавца, выплата осуществляется в порядке, предусмотренном Платформой и платежной инфраструктурой.

13.7.4. Если решение предусматривает полный или частичный возврат Покупателю, соответствующая сумма возвращается в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и применимой платежной инфраструктурой.

13.8. Споры без Safe Deal

13.8.1. Если Safe Deal не применялся к конкретной сделке, порядок разрешения имущественных требований между Пользователями определяется условиями заключенного между ними договора и законодательством Республики Казахстан.

13.8.2. Оператор вправе предоставить Пользователям технические инструменты для обмена сообщениями, документами и иной информацией.

13.8.3. Если внутренний Арбитраж не предусмотрен для соответствующей сделки, Оператор не принимает на себя обязанность разрешать имущественный спор между Пользователями.

13.8.4. Независимо от наличия имущественного спора Оператор вправе рассмотреть жалобу на нарушение настоящей Оферты, Правил Платформы или требований законодательства.

13.9. Соотношение внутреннего спора и законодательства

13.9.1. Внутренний порядок рассмотрения спора на Платформе не является судебным производством.

13.9.2. Решение внутреннего Арбитража определяет порядок исполнения соответствующей операции в рамках функциональности Платформы и не является судебным актом.

13.9.3. Пользователь сохраняет право использовать предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы защиты своих прав.

13.9.4. Наличие внутренних сроков открытия или рассмотрения спора не должно толковаться как отказ Пользователя от прав, которые не могут быть ограничены соглашением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. ДОСТАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА

14.1. Общие положения

14.1.1. Платформа может предоставлять Пользователям возможность организовать доставку приобретенного товара посредством подключенных к Платформе служб доставки и иных доступных способов получения товара.

14.1.2. Конкретный перечень доступных служб доставки и способов получения определяется функционалом Платформы на момент оформления заказа.

14.1.3. Оператор вправе подключать, заменять, временно отключать или прекращать использование отдельных служб доставки без внесения изменений в настоящую Оферту, если такие изменения не ухудшают уже возникшие обязательства по оформленным заказам.

14.1.4. Информация о доступных способах доставки, предполагаемой стоимости, сроках и иных существенных условиях предоставляется Пользователю до подтверждения соответствующего заказа в объеме, доступном Платформе.

14.1.5. Возможность доставки зависит от категории товара, адреса отправления и получения, габаритов и иных характеристик товара, зоны обслуживания соответствующей службы доставки и технической доступности выбранного способа.

14.2. Служба доставки и партнёр по доставке

14.2.1. Служба доставки — сторонняя организация или иной субъект, обеспечивающий перевозку, передачу либо выдачу товара в рамках выбранного способа получения.

14.2.2. Партнёр по доставке — лицо, привлеченное Оператором для предоставления или организации соответствующего способа доставки.

14.2.3. Оператор вправе использовать одну или несколько служб доставки одновременно.

14.2.4. Наименование конкретной службы доставки отображается Пользователю в интерфейсе Платформы при выборе соответствующего способа доставки.

14.2.5. Выбор конкретной службы доставки осуществляется из доступных вариантов, отображаемых Платформой для соответствующего заказа.

14.2.6. Условия перевозки, ограничения по грузам, зоны обслуживания и специальные правила конкретной службы доставки могут дополнительно определяться правилами такой службы.

14.3. Стоимость доставки

14.3.1. Стоимость доставки определяется выбранным способом доставки и условиями соответствующей службы доставки.

14.3.2. Если доставка оплачивается Покупателем отдельно от стоимости товара, соответствующая сумма отображается до подтверждения заказа.

14.3.3. Если Платформа предоставляет бесплатную доставку, скидку или иное специальное условие, соответствующее условие отображается Пользователю до оформления заказа.

14.3.4. Если иное прямо не указано в условиях конкретной операции, Оператор не включает стоимость сторонней доставки в комиссию, взимаемую с Продавца за сделку.

14.3.5. Оператор вправе изменять доступные способы и стоимость доставки для новых заказов в зависимости от условий партнёров, тарифов перевозчиков и технической доступности.

14.3.6. Изменение тарифов доставки не изменяет стоимость уже оформленного заказа, если иное не предусмотрено условиями соответствующей сделки или службы доставки.

14.4. Обязанности Продавца при передаче товара

14.4.1. Продавец обязан подготовить товар к передаче в соответствии с условиями заказа.

14.4.2. Продавец обязан:

- предоставить товар в количестве, комплектации и состоянии, соответствующих заказу;
- надлежащим образом упаковать товар с учетом его характеристик и выбранного способа доставки;
- предоставить достоверные сведения, необходимые для доставки;
- передать товар в установленный срок;
- не передавать службе доставки запрещенные или не соответствующие заявленным характеристикам отправления;
- обеспечить возможность идентификации отправления предусмотренным способом.

14.4.3. Если товар требует специальных условий транспортировки, Продавец обязан указать соответствующие сведения до оформления заказа и обеспечить соблюдение таких условий.

14.4.4. Продавец несет ответственность за достоверность сведений о товаре, его упаковку и соответствие переданного отправления условиям заказа в пределах, установленных законодательством и договором.

14.5. Обязанности Покупателя при доставке

14.5.1. Покупатель обязан предоставить достоверные сведения, необходимые для доставки и получения товара.

14.5.2. Покупатель обязан обеспечить возможность получения товара выбранным способом.

14.5.3. При получении товара Покупатель обязан проверить целостность упаковки и, в разумных пределах, соответствие полученного товара заказу.

14.5.4. Если правила конкретной службы доставки предусматривают составление акта о повреждении упаковки или товара, Покупателю рекомендуется оформить соответствующий акт непосредственно при получении.

14.5.5. Неполучение товара по причинам, зависящим от Покупателя, включая указание неверных данных, отсутствие в согласованном месте получения или отказ от получения без предусмотренного основания, может повлечь дополнительные расходы в соответствии с условиями конкретной доставки и применимым законодательством.

14.6. Передача товара службе доставки

14.6.1. Передача товара Продавцом службе доставки подтверждает передачу отправления для перевозки, но сама по себе не означает получения товара Покупателем.

14.6.2. С момента передачи товара службе доставки сведения о перемещении отправления могут отображаться в Платформе в объеме, предоставленном соответствующей службой доставки.

14.6.3. Информация о статусе доставки, предоставленная сторонней службой, может обновляться с технической задержкой.

14.6.4. Продавец обязан соблюдать требования к оформлению отправления, упаковке, маркировке и передаче товара, установленные выбранной службой доставки.

14.7. Момент получения товара

14.7.1. Получением товара считается его фактическая передача Покупателю либо иному лицу, уполномоченному Покупателем на получение, способом, предусмотренным условиями заказа.

14.7.2. При доставке курьером получение может подтверждаться:

- отметкой службы доставки;
- кодом подтверждения;
- электронной отметкой;
- подписью;
- иным способом, предусмотренным соответствующей службой доставки.

14.7.3. При получении через пункт выдачи получение подтверждается в соответствии с правилами соответствующей службы доставки.

14.7.4. При самовывозе получение подтверждается фактической передачей товара Покупателю либо иным предусмотренным Платформой способом.

14.7.5. Данные о получении, поступившие от службы доставки или сформированные в Платформе, могут использоваться для определения момента получения товара при рассмотрении спора.

14.8. Повреждение или утрата товара при доставке

14.8.1. При обнаружении повреждения товара или упаковки Покупатель обязан зафиксировать обстоятельства повреждения доступным способом и, если это предусмотрено правилами службы доставки, оформить соответствующий акт.

14.8.2. Если товар не доставлен, утрачен либо поврежден во время перевозки, стороны вправе открыть предусмотренную Платформой процедуру обращения или спора.

14.8.3. При рассмотрении такого обращения Оператор вправе запросить сведения у соответствующей службы доставки и использовать предоставленные ею данные.

14.8.4. Распределение ответственности за утрату или повреждение товара определяется условиями соответствующей сделки, правилами службы доставки и применимым законодательством Республики Казахстан.

14.8.5. Оператор не становится перевозчиком товара только вследствие предоставления Пользователю возможности выбрать соответствующую службу доставки.

14.9. Задержка доставки

14.9.1. Срок доставки зависит от выбранного способа доставки, маршрута, условий службы доставки и иных обстоятельств, влияющих на перевозку.

14.9.2. Указанный при оформлении заказа срок доставки является расчетным, если прямо не указано, что он является гарантированным.

14.9.3. При возникновении задержки Покупатель вправе воспользоваться информацией о статусе отправления, доступной через Платформу или непосредственно у соответствующей службы доставки.

14.9.4. Если задержка приводит к нарушению условий сделки либо возникновению оснований для спора, Пользователь вправе использовать предусмотренный Платформой механизм обращения.

14.10. Самовывоз

14.10.1. При выборе способа получения «Самовывоз» Покупатель получает товар непосредственно у Продавца либо в ином месте, указанном в условиях объявления или заказа.

14.10.2. Продавец обязан обеспечить возможность получения товара на согласованных условиях.

14.10.3. Покупатель обязан явиться за товаром в согласованное время либо в предусмотренный период получения.

14.10.4. При самовывозе расходы на стороннюю доставку не взимаются, если иное прямо не указано в условиях соответствующего заказа.

14.10.5. Моментом получения при самовывозе является фактическая передача товара Покупателю либо подтвержденная сторонами передача иным предусмотренным способом.

14.11. Изменение способа доставки

14.11.1. До подтверждения заказа Пользователь вправе выбрать любой доступный для соответствующего товара способ получения.

14.11.2. После оформления заказа изменение способа доставки возможно только при наличии соответствующей технической возможности и согласия заинтересованных сторон, если такое согласие необходимо.

14.11.3. Изменение способа доставки может повлечь изменение стоимости и срока доставки.

14.11.4. Если выбранный способ доставки стал недоступен по причинам, не зависящим от Пользователя, Оператор вправе предложить альтернативный доступный способ либо предоставить предусмотренный условиями сделки вариант дальнейшего урегулирования.

14.12. Ограничения доставки

14.12.1. Отдельные товары могут быть недоступны для доставки по причинам, связанным с законодательством, правилами перевозчика, характеристиками товара, территорией доставки или иными объективными ограничениями.

14.12.2. Платформа вправе не предоставлять способ доставки для товара, если его перевозка соответствующим способом невозможна или не допускается.

14.12.3. Пользователь обязан учитывать ограничения, отображаемые при оформлении заказа.

14.12.4. Если после оформления заказа выяснилось, что доставка невозможна по объективным причинам, стороны и Оператор действуют в соответствии с условиями сделки, правилами соответствующей службы доставки и применимым законодательством.

14.13. Взаимодействие Оператора со службами доставки

14.13.1. Оператор вправе передавать службе доставки сведения, необходимые для выполнения конкретного заказа.

14.13.2. Состав передаваемых сведений определяется необходимостью исполнения доставки и требованиями законодательства о персональных данных.

14.13.3. Пользователь соглашается с тем, что для выполнения выбранной доставки соответствующие сведения могут быть переданы привлеченной службе доставки на законном основании.

14.13.4. Оператор вправе получать от службы доставки сведения о статусе отправления, передаче и получении товара, а также иные сведения, необходимые для исполнения заказа и разрешения возможных споров.

14.14. Ответственность за доставку

14.14.1. Ответственность за действия конкретной службы доставки определяется договорными отношениями между соответствующими сторонами, правилами такой службы и применимым законодательством.

14.14.2. Если Оператор непосредственно не осуществляет перевозку товара, он не несет обязанности перевозчика.

14.14.3. Оператор не гарантирует отсутствие задержек, технических сбоев, ограничений маршрута или иных обстоятельств, находящихся вне его разумного контроля.

14.14.4. Ограничение ответственности Оператора не освобождает его от исполнения обязательств, которые прямо возложены на него законодательством Республики Казахстан или заключенным договором.

14.14.5. При рассмотрении обращения, связанного с доставкой, Оператор вправе взаимодействовать с соответствующей службой доставки, запрашивать сведения о перевозке и использовать полученную информацию в рамках доступной Платформе функциональности.

15. АУКЦИОНЫ

15.1. Общие положения

15.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность участвовать в аукционах по продаже товаров в соответствии с правилами соответствующего формата аукциона.

15.1.2. Аукцион представляет собой способ продажи товара посредством торгов, при котором цена и порядок определения результата зависят от выбранного формата.

15.1.3. На Платформе могут использоваться следующие форматы:

- английский аукцион — на повышение;
- голландский аукцион — на понижение;
- бессрочный аукцион.

15.1.4. Конкретный формат аукциона, начальная цена либо иные параметры, предусмотренные соответствующим форматом, указываются в карточке аукциона.

15.1.5. До начала участия Пользователь обязан ознакомиться с условиями конкретного аукциона, включая его формат, цену и доступные условия участия.

15.1.6. Платформа вправе устанавливать технические требования для участия в аукционе, если такие требования отображаются Пользователю до совершения соответствующего действия.

15.2. Участие в аукционе

15.2.1. Для участия в аукционе Пользователь должен иметь действующую учетную запись и выполнить установленные Платформой требования для участия.

15.2.2. Для участия в аукционных торгах Пользователь обязан привязать банковскую карту посредством защищенной платежной страницы Haluk ePay.

15.2.3. При привязке карты выполняются предусмотренные платежным сервисом процедуры идентификации и подтверждения.

15.2.4. Сам факт привязки карты к Платформе не означает списания денежных средств за участие в аукционе.

15.2.5. Реквизиты банковской карты, включая PAN, CVV/CVC и срок действия карты, не передаются Оператору и не хранятся Оператором. Их обработка осуществляется непосредственно в платёжной инфраструктуре Haluk ePay и у соответствующих участников платёжной инфраструктуры.

15.2.6. Участник обязан обеспечить наличие действующего платежного инструмента и возможность проведения предусмотренного условиями аукциона платежа.

15.2.7. Если платежная карта недоступна, заблокирована, срок ее действия истек либо платеж по иной причине не может быть проведен, Пользователь может утратить возможность участия в аукционе или завершения сделки в соответствии с правилами конкретного аукциона.

15.3. Английский аукцион

15.3.1. Английский аукцион проводится по принципу повышения цены.

15.3.2. Участники последовательно предлагают цену выше текущей ставки в порядке, предусмотренном интерфейсом Платформы.

15.3.3. Текущая ставка и иная информация, необходимая для участия в торгах, отображаются в интерфейсе аукциона.

15.3.4. Победителем английского аукциона определяется участник, чья ставка является действующей победной ставкой на момент завершения аукциона в соответствии с правилами соответствующего аукциона.

15.4. Anti-Sniper в английском аукционе

15.4.1. Для английского аукциона применяется механизм автоматического продления времени торгов.

15.4.2. Если новая ставка поступает в последние **30 секунд** до установленного момента окончания аукциона, время окончания автоматически увеличивается еще на **2 минуты**.

15.4.3. Если в течение продленного периода поступает новая ставка в последние 30 секунд, механизм продления применяется повторно.

15.4.4. Продление продолжается до момента, когда новые ставки перестают поступать в установленный для Anti-Sniper период.

15.4.5. Текущее время окончания аукциона отображается участникам в интерфейсе Платформы.

15.4.6. Техническая задержка отображения информации в интерфейсе не изменяет фактическое время регистрации ставки, зафиксированное информационной системой Платформы.

15.5. Голландский аукцион

15.5.1. Голландский аукцион проводится по принципу снижения цены.

15.5.2. Цена лота постепенно снижается в соответствии с заданной механикой конкретного аукциона.

15.5.3. Участник вправе принять предложенную в текущий момент цену, если такая возможность предусмотрена интерфейсом и правилами соответствующего аукциона.

15.5.4. Победителем определяется участник, первым надлежащим образом принявший предложенную цену в соответствии с механикой аукциона.

15.5.5. Конкретный порядок изменения цены и иные параметры голландского аукциона отображаются в условиях соответствующего аукциона и интерфейсе Платформы.

15.6. Бессрочный аукцион

15.6.1. Бессрочный аукцион проводится без заранее установленного стандартного срока окончания.

15.6.2. Торги продолжаются в соответствии с условиями конкретного аукциона до его завершения Продавцом в предусмотренном Платформой порядке.

15.6.3. Условия завершения бессрочного аукциона доводятся до Пользователей посредством интерфейса Платформы.

15.6.4. Результат бессрочного аукциона определяется на основании условий его завершения и зарегистрированных действий участников.

15.7. Фиксация ставок

15.7.1. Каждая ставка или иное действие участника, имеющее значение для определения результата аукциона, фиксируется информационной системой Платформы.

15.7.2. При рассмотрении спорных ситуаций могут учитываться:

- время регистрации ставки;
- размер ставки;
- идентификатор аукциона;
- последовательность ставок;
- установленное время окончания;
- срабатывание механизма Anti-Sniper;
- технические сведения, необходимые для подтверждения события.

15.7.3. Ставка считается совершенной после ее регистрации информационной системой Платформы и отображения соответствующего результата Пользователю либо после иной предусмотренной интерфейсом фиксации.

15.7.4. Попытка совершения ставки, которая не была зарегистрирована информационной системой, сама по себе не считается совершенной ставкой.

15.8. Определение победителя

15.8.1. Победитель определяется автоматически на основании правил соответствующего формата аукциона и зарегистрированных системой действий участников.

15.8.2. Для английского аукциона победителем является участник с действующей на момент завершения торгов победной ставкой.

15.8.3. Для голландского аукциона победителем является участник, первым надлежащим образом принявший предложенную цену в соответствии с механикой аукциона.

15.8.4. Для бессрочного аукциона результат определяется на основании условий его завершения и зарегистрированных действий участников.

15.8.5. После определения победителя Платформа отображает соответствующее уведомление Пользователю.

15.8.6. Результат аукциона, зафиксированный информационной системой Платформы, является основанием для дальнейшего оформления сделки между победителем и Продавцом, если иное не предусмотрено законодательством или условиями конкретного аукциона.

15.9. Обязанность победителя оплатить товар

15.9.1. Участник, признанный победителем аукциона, принимает на себя обязанность оплатить товар по итоговой цене, сформированной в результате торгов.

15.9.2. После завершения аукциона Платформа инициирует оплату итоговой суммы с привязанного платежного инструмента победителя посредством подключенного платежного сервиса.

15.9.3. Если операция оплаты успешно проведена, дальнейшее исполнение заказа осуществляется в соответствии с условиями соответствующей сделки, включая выбранный способ получения товара и применимые правила Safe Deal, если они предусмотрены.

15.9.4. Победа в аукционе не является обычным предварительным бронированием товара.

15.9.5. Участник обязан учитывать финансовые последствия совершения ставки до ее размещения.

15.9.6. Неисполнение обязанности по оплате может повлечь предусмотренные настоящей Офертой и правилами Платформы последствия, включая ограничения использования отдельных функций, если такие меры применимы к соответствующей ситуации.

15.10. Неуспешная оплата и ограничения

15.10.1. Если оплата итоговой цены аукциона не проведена, Платформа вправе уведомить Пользователя о необходимости устранить причину неуспешной операции, если такая возможность предусмотрена функционалом.

15.10.2. Если оплата не может быть проведена, дальнейшие действия определяются правилами конкретного аукциона и функционалом Платформы.

15.10.3. Неуспешная оплата не изменяет автоматически результат зарегистрированных торгов, если иное прямо не предусмотрено правилами соответствующего аукциона.

15.10.4. В предусмотренных случаях неисполнение победителем обязанности по оплате может повлечь временное ограничение участия в отдельных аукционах или использование иных функций Платформы.

15.11. Отмена и изменение аукциона

15.11.1. Условия аукциона, включая его формат и параметры, определяются Продавцом в пределах доступного функционала Платформы.

15.11.2. После начала торгов изменение условий аукциона допускается только в случаях и порядке, предусмотренных функционалом Платформы и правилами соответствующего аукциона.

15.11.3. Оператор вправе остановить или ограничить аукцион при выявлении технической ошибки, нарушения настоящей Оферты, законодательства, правил аукциона либо иных обстоятельств, препятствующих его надлежащему проведению.

15.11.4. Если аукцион прекращен вследствие технической ошибки или нарушения, Платформа вправе определить дальнейший порядок действий с учетом зарегистрированных событий и применимых условий.

15.12. Ответственность участников аукциона

15.12.1. Участник несет ответственность за действия, совершенные с использованием его учетной записи.

15.12.2. До размещения ставки Пользователь обязан самостоятельно оценить ее размер и финансовые последствия участия в торгах.

15.12.3. Продавец несет ответственность за достоверность информации о товаре, условия аукциона и исполнение обязательств перед победителем.

15.12.4. Оператор обеспечивает техническую работу аукционного функционала в пределах возможностей Платформы, но не является продавцом товара.

15.13. Доставка и исполнение сделки после аукциона

15.13.1. После завершения аукциона и успешного проведения оплаты товар передается победителю в соответствии с выбранным способом получения.

15.13.2. К аукционной сделке применяются положения настоящей Оферты о доставке, получении товара, Safe Deal, возвратах и разрешении споров, если иное прямо не предусмотрено условиями конкретного аукциона.

15.13.3. Если для аукционной сделки применяется Safe Deal, Покупатель получает предусмотренный настоящей Офертой срок для проверки товара и открытия спора.

15.13.4. Положения об аукционе не отменяют обязательные требования законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей и иных применимых правоотношениях.

16. ОБМЕН

16.1. Общие положения

16.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность размещать предложения об обмене принадлежащих им товаров на другие товары Пользователей.

16.1.2. Обмен является самостоятельным видом взаимодействия Пользователей и осуществляется на основании достигнутой между ними договоренности.

16.1.3. Если при обмене не предусмотрена денежная доплата, денежные расчеты через Платформу не осуществляются.

16.1.4. Оператор не является стороной договора обмена, собственником обмениваемых товаров или их продавцом.

16.1.5. Условия конкретного обмена определяются Пользователями самостоятельно в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан и Правилами Платформы.

16.2. Размещение предложения об обмене

16.2.1. Пользователь, размещающий предложение об обмене, обязан предоставить достоверную информацию о товаре.

16.2.2. В объявлении могут указываться:

- товар, предлагаемый к обмену;
- характеристики и состояние товара;
- фотографии и иные материалы;
- желаемый предмет обмена;
- условия обмена;
- необходимость или отсутствие денежной доплаты;
- способ передачи товара;
- иная информация, предусмотренная функционалом Платформы.

16.2.3. Указанные Пользователем условия не должны вводить других Пользователей в заблуждение.

16.2.4. Оператор вправе модерировать предложения об обмене в соответствии с настоящей Офертой и Правилами Платформы.

16.3. Заключение договоренности об обмене

16.3.1. Размещение предложения об обмене не означает автоматического заключения договора обмена.

16.3.2. Договоренность об обмене возникает между Пользователями после согласования ими существенных условий соответствующей операции в предусмотренной Платформой форме либо иным допустимым законом способом.

16.3.3. Существенными условиями могут являться сведения об обмениваемых товарах, их состоянии, наличии денежной доплаты, порядке и месте передачи и иные условия, имеющие значение для конкретной договоренности.

16.3.4. Переписка и иные действия Пользователей в функционале Платформы могут использоваться для подтверждения достигнутых договоренностей в случаях и пределах, допускаемых законодательством.

16.3.5. Пользователи самостоятельно несут ответственность за содержание и исполнение достигнутой между ними договоренности.

16.4. Передача товаров при обмене

16.4.1. Каждая сторона обязана передать другой стороне товар в соответствии с достигнутой договоренностью.

16.4.2. Если иное не согласовано сторонами, товар должен соответствовать описанию, характеристикам и состоянию, указанным в предложении об обмене.

16.4.3. Пользователь обязан сообщить другой стороне об известных ему существенных недостатках товара, которые могут повлиять на решение об обмене.

16.4.4. Способ передачи товаров определяется сторонами самостоятельно либо выбирается из доступных возможностей Платформы.

16.4.5. При передаче товара сторонам рекомендуется проверить его состояние, комплектность и соответствие достигнутой договоренности.

16.5. Обмен с денежной доплатой

16.5.1. Пользователи вправе предусмотреть денежную доплату одной из сторон, если такой формат допускается функционалом Платформы и законодательством.

16.5.2. Денежная часть такой операции может проводиться посредством стандартной транзакционной модели Платформы, если соответствующий функционал доступен для конкретной сделки.

16.5.3. К денежной части операции применяются соответствующие положения настоящей Оферты об оплате, комиссии, Safe Deal, возвратах и разрешении споров, если они применимы к выбранному сценарию.

16.5.4. Безденежная часть обмена не превращается в куплю-продажу только вследствие использования Платформы.

16.6. Ответственность сторон при обмене

16.6.1. Каждая сторона отвечает за принадлежащий ей товар и достоверность предоставленной информации о нем.

16.6.2. Пользователь не вправе передавать товар, оборот которого запрещен или ограничен законодательством, без соблюдения установленных требований.

16.6.3. В случае нарушения договоренности об обмене заинтересованный Пользователь вправе обратиться к другой стороне непосредственно либо использовать доступные на Платформе инструменты коммуникации и обращения.

16.6.4. Если для соответствующей операции не предусмотрен Safe Deal, Оператор не осуществляет арбитраж денежного или имущественного спора между сторонами обмена.

16.6.5. Оператор вправе рассмотреть жалобу на объявление или действия Пользователя в части нарушения настоящей Оферты и Правил Платформы независимо от имущественного спора между сторонами.

16.7. Ограничения обмена

16.7.1. К обмену применяются ограничения в отношении запрещенных товаров, услуг и контента, установленные настоящей Офертой и Правилами Платформы.

16.7.2. Пользователь не вправе использовать функцию обмена для обхода запретов, ограничений или требований законодательства Республики Казахстан.

16.7.3. Если предложенный к обмену товар запрещен к размещению либо его оборот ограничен с нарушением установленных требований, Оператор вправе удалить соответствующее предложение и применить предусмотренные настоящей Офертой меры.

16.8. Роль Платформы

16.8.1. В рамках функции «Обмен» Платформа предоставляет информационно-технологическую инфраструктуру для размещения предложений и взаимодействия Пользователей.

16.8.2. Оператор не проверяет заранее каждый товар, предлагаемый к обмену, если иное прямо не предусмотрено функционалом Платформы.

16.8.3. Проверка объявления, учетной записи или предоставленных Пользователем материалов не означает принятия Оператором ответственности за товар либо договоренность сторон.

16.8.4. Оператор вправе ограничить или прекратить доступ к функции обмена в отношении конкретного объявления или Пользователя при нарушении настоящей Оферты, Правил Платформы или требований законодательства.

16.8.5. Использование функции обмена не освобождает Пользователей от самостоятельной оценки предлагаемого товара и условий сделки.

17. «ОТДАМ ДАРОМ»

17.1. Общие положения

17.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность размещать предложения о безвозмездной передаче товаров другим Пользователям.

17.1.2. Функция «Отдам даром» предназначена для передачи товара без взимания с Получателя платы за стоимость самого товара.

17.1.3. Передача товара осуществляется на основании договоренности между Пользователем, разместившим предложение, и Получателем.

17.1.4. Оператор не является стороной договоренности о безвозмездной передаче, собственником передаваемого товара либо его продавцом.

17.1.5. Пользователи самостоятельно определяют условия передачи товара в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан и Правилами Платформы.

17.2. Размещение предложения

17.2.1. Пользователь, размещающий предложение о безвозмездной передаче товара, обязан предоставить достоверную информацию о передаваемом товаре.

17.2.2. В объявлении могут указываться:

- наименование и описание товара;
- характеристики и состояние товара;
- фотографии и иные материалы;
- условия передачи;
- способ и место получения;
- информация о наличии ограничений или особенностях товара;
- иная информация, предусмотренная функционалом Платформы.

17.2.3. Информация о товаре не должна вводить Получателя в заблуждение.

17.2.4. Пользователь обязан сообщить известные ему существенные недостатки товара, если они могут иметь значение для решения Получателя о его принятии.

17.2.5. Оператор вправе модерировать предложения о безвозмездной передаче в соответствии с настоящей Офертой и Правилами Платформы.

17.3. Получение товара

17.3.1. Размещение предложения «Отдам даром» не означает автоматической передачи товара конкретному Пользователю.

17.3.2. Передача товара осуществляется после согласования сторонами порядка его получения.

17.3.3. Получатель самостоятельно принимает решение о принятии предложенного товара с учетом информации, размещенной Пользователем.

17.3.4. При необходимости Пользователи могут согласовать между собой место, время и способ передачи товара.

17.3.5. Если для получения товара используется предусмотренный Платформой способ доставки, к соответствующей части операции применяются положения настоящей Оферты о доставке.

17.4. Условия передачи

17.4.1. Пользователь, передающий товар, обязан иметь законные основания для распоряжения им.

17.4.2. Передаваемый товар должен соответствовать описанию, размещенному в объявлении, с учетом согласованных сторонами условий.

17.4.3. Если состояние, комплектность или иные характеристики товара отличаются от представленной в объявлении информации, Пользователь обязан сообщить об этом Получателю до передачи товара.

17.4.4. Получатель вправе отказаться от принятия товара до его фактического получения.

17.4.5. После передачи товара Пользователи самостоятельно несут ответственность за исполнение достигнутой между ними договоренности в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

17.5. Отсутствие денежного расчета

17.5.1. При использовании функции «Отдам даром» стоимость самого товара не оплачивается.

17.5.2. Оператор не удерживает с Получателя денежные средства за стоимость передаваемого товара.

17.5.3. Если при получении товара возникают расходы на доставку, упаковку или иные сторонние услуги, порядок их оплаты определяется соответствующими условиями и доводится до сведения Пользователя до использования такой услуги, если это технически возможно.

17.6. Ответственность Пользователей

17.6.1. Пользователь, разместивший предложение, отвечает за законность распоряжения передаваемым товаром и достоверность опубликованной информации.

17.6.2. Получатель самостоятельно принимает решение о принятии товара.

17.6.3. Оператор не гарантирует качество, исправность, безопасность или пригодность товара, передаваемого Пользователем, если Оператор не является его продавцом или иным ответственным лицом.

17.6.4. В случае нарушения Правил Платформы Оператор вправе удалить объявление, ограничить его распространение или применить иные меры, предусмотренные настоящей Офертой.

17.7. Запрещенные товары

17.7.1. Возможность бесплатной передачи не распространяется на товары и предметы, размещение, передача или оборот которых запрещены или ограничены законодательством Республики Казахстан либо Правилами Платформы.

17.7.2. Оператор вправе удалить предложение и ограничить учетную запись Пользователя при выявлении запрещенного товара независимо от того, осуществляется его продажа, обмен или безвозмездная передача.

17.8. Роль Платформы

17.8.1. В рамках функций «Обмен» и «Отдам даром» Платформа предоставляет информационно-технологическую инфраструктуру для размещения предложений и взаимодействия Пользователей.

17.8.2. Оператор не становится собственником товара, передаваемого Пользователем, и не принимает его на хранение только в связи с размещением предложения на Платформе.

17.8.3. Оператор не гарантирует фактическую передачу товара, его качество, состояние или соответствие ожиданиям Получателя, если иное прямо не предусмотрено отдельным сервисом.

17.8.4. Проверка объявления, учетной записи или предоставленных Пользователем материалов не означает принятия Оператором ответственности за передаваемый товар.

17.8.5. Оператор вправе удалить предложение, ограничить его распространение либо применить к Пользователю предусмотренные настоящей Офертой меры при нарушении законодательства, настоящей Оферты или Правил Платформы.

18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

18.1. Область применения

18.1.1. Общие условия размещения, заключения и исполнения договоров об оказании услуг и выполнении работ установлены разделом 8 настоящей Оферты. Настоящий раздел устанавливает специальные условия, применяемые к соответствующим операциям.

18.1.2. Оператор не является Исполнителем услуги или работы и не становится стороной договора между Заказчиком и Исполнителем, если иное прямо не предусмотрено отдельными условиями соответствующего сервиса.

18.2. Расчёты за услуги и работы

18.2.1. В базовой модели категории «Услуги» Оператор не принимает оплату за саму услугу или работу, не удерживает денежные средства Заказчика и не перечисляет вознаграждение Исполнителю.

18.2.2. Расчёты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются непосредственно между ними выбранным способом, если для соответствующей услуги Платформой не предусмотрен отдельный платёжный функционал.

18.2.3. Если для отдельной категории услуг или работ Платформа предоставляет специальный платёжный функционал, условия его использования, размер и порядок оплаты, возврата и иные существенные условия доводятся до сведения Пользователя до совершения соответствующей операции.

18.3. Качество, лицензирование и исполнение

18.3.1. Исполнитель самостоятельно отвечает за содержание, качество, безопасность, сроки и результат услуги или работы, а также за наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов и квалификации, если их наличие требуется законодательством Республики Казахстан.

18.3.2. Размещение объявления и прохождение идентификации на Платформе не означает подтверждения Оператором квалификации Исполнителя, наличия у него лицензии или гарантии результата услуги либо работы.

18.3.3. Заказчик самостоятельно оценивает предложение Исполнителя и до заключения договора вправе запросить необходимые сведения и документы в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан.

18.4. Споры по услугам и работам

18.4.1. Претензии относительно содержания, качества, сроков, стоимости или результата услуги либо работы предъявляются непосредственно Исполнителю, если иное не предусмотрено законодательством или специальными условиями соответствующего сервиса.

18.4.2. В базовой модели категории «Услуги» внутренний Арбитраж Zakoreuki не определяет по существу имущественные требования о качестве или результате услуги

либо работы. При этом Оператор вправе рассматривать жалобы на нарушение настоящей Оферты, Правил Платформы и законодательства и применять предусмотренные ими меры.

18.4.3. Порядок обращения по нарушениям правил Платформы определяется разделами 20–21 настоящей Оферты, а порядок защиты прав по имущественным требованиям — разделами 59–65 и применимым законодательством.

18.5. Отзывы, контент и запрещённые услуги

18.5.1. К отзывам, оценкам, сообщениям и иному пользовательскому контенту, связанному с услугами и работами, применяются общие положения настоящей Оферты о пользовательском контенте, рейтингах, модерации и жалобах.

18.5.2. Предложения об услугах и выполнении работ, запрещённые законодательством Республики Казахстан либо разделом 21 настоящей Оферты, не допускаются к размещению и распространению на Платформе.

18.6. Ответственность

18.6.1. Распределение ответственности между Оператором, Исполнителем и Заказчиком определяется разделами 31–45 настоящей Оферты с учётом фактической роли каждого лица и обязательных требований законодательства Республики Казахстан.

18.6.2. Наличие на Платформе объявления, профиля, рейтинга или отзыва не является гарантией заключения договора, оплаты услуги или работы, их надлежащего исполнения либо достижения определённого результата.

18.7. Роль Платформы

18.7.1. Платформа предоставляет технологические инструменты для размещения предложений, поиска Исполнителей, взаимодействия Пользователей, передачи информации и использования иных доступных функций.

18.7.2. Состав доступных функций категории «Услуги» и «Работы» определяется текущей функциональностью Платформы и может изменяться в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.

19. STORIES, SHORTS И LIVE COMMERCE

19.1. Общие положения

19.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность создавать и просматривать пользовательский медиаконтент в форматах Stories, Shorts и Live Commerce.

19.1.2. Пользователь самостоятельно определяет содержание публикуемого материала и несет ответственность за его соответствие законодательству Республики Казахстан, настоящей Оферте и Правилам Платформы.

19.1.3. Размещение товара, услуги или иной информации в медиаконтенте не изменяет правовой статус соответствующего Пользователя и не делает Оператора продавцом, исполнителем или иным участником сделки, если иное прямо не предусмотрено отдельными условиями Платформы.

19.1.4. К размещаемому медиаконтенту применяются общие требования Платформы к пользовательскому контенту, запрещённым товарам, услугам и материалам.

19.2. Stories

19.2.1. Stories предназначены для публикации Пользователями кратковременного медиаконтента в предусмотренном Платформой формате.

19.2.2. В Stories Пользователь может размещать текст, изображения, видео, информацию о товарах, услугах и иные материалы, доступные в соответствующем интерфейсе.

19.2.3. Пользователь самостоятельно отвечает за содержание опубликованной Stories и законность ее размещения.

19.2.4. Stories могут проходить автоматическую и/или дополнительную проверку в соответствии с механизмами модерации Платформы.

19.2.5. Направление публикации на дополнительную проверку не означает установления факта нарушения.

19.2.6. При выявлении нарушения Платформа вправе отказать в публикации, скрыть уже опубликованный материал или применить иные меры в соответствии с настоящей Офертой и Правилами Платформы.

19.3. Shorts

19.3.1. Shorts предназначены для публикации коротких видеоматериалов Пользователей.

19.3.2. Пользователь самостоятельно определяет содержание публикуемого видеоматериала и несет ответственность за законность его содержания.

19.3.3. Shorts могут использоваться для:

- демонстрации товаров;
- обзоров;
- презентации предложений;
- анонсов;
- демонстрации результатов работы;
- информирования аудитории;
- иных законных целей, связанных с использованием Платформы.

19.3.4. Если в Shorts содержится информация о товаре, Пользователь обязан обеспечить ее соответствие фактическим характеристикам товара.

19.3.5. Размещение товара или предложения в Shorts не изменяет правовой статус Продавца и не делает Оператора продавцом соответствующего товара.

19.3.6. Если публикация содержит онлайн-рекламу или иной контент, который по законодательству должен быть идентифицирован или промаркирован, Пользователь обязан соблюдать соответствующие требования.

19.4. Live Commerce

19.4.1. Live Commerce представляет собой прямую трансляцию, в рамках которой Пользователь может демонстрировать товары, взаимодействовать со зрителями и использовать предусмотренные Платформой инструменты для оформления покупки.

19.4.2. Пользователь, проводящий трансляцию, самостоятельно отвечает за содержание эфира и представляемые в нем товары.

19.4.3. Перед началом трансляции Платформа вправе проверить учетную запись Пользователя и категорию товара.

19.4.4. Продавец может добавить в эфир товар из числа своих активных объявлений посредством предусмотренной Платформой функции.

19.4.5. При добавлении товара Платформа вправе проверить его статус, категорию и допустимость размещения.

19.4.6. Даже если товар не был добавлен в эфир посредством специальной функции, Платформа вправе использовать автоматический анализ изображения и иного содержания трансляции для выявления нарушений.

19.5. Покупка товара во время трансляции

19.5.1. Если для конкретного эфира предусмотрена возможность покупки, зритель может перейти к оформлению заказа посредством доступного интерфейса.

19.5.2. Покупка товара, представленного в эфире, осуществляется на условиях, применимых к соответствующему товару и выбранному способу сделки.

19.5.3. К такой покупке могут применяться положения настоящей Оферты об оплате, Safe Deal, доставке, получении товара, возвратах и разрешении споров.

19.5.4. Наличие товара в трансляции само по себе не означает, что Оператор является его продавцом.

19.5.5. Сведения о товаре, его цене, состоянии и условиях приобретения должны соответствовать информации, размещенной в соответствующем объявлении.

19.6. Механика участия в Live-розыгрыше

19.6.1. В рамках отдельных трансляций Платформа может предоставлять Пользователям возможность участия в розыгрыше или иной активности, связанной с количеством реакций зрителей.

19.6.2. Если условиями конкретной трансляции предусмотрено участие посредством сердечек, участник получает право на участие после достижения установленного количества — **500 сердечек**.

19.6.3. Сердечки учитываются информационной системой Платформы в рамках конкретной трансляции.

19.6.4. Условия конкретной активности, включая ее наличие, отображаются Пользователям непосредственно в интерфейсе трансляции.

19.6.5. Победитель определяется **после завершения соответствующей трансляции** в соответствии с механикой, установленной для конкретного эфира.

19.6.6. Сам факт достижения 500 сердечек не означает немедленного определения победителя.

19.6.7. Платформа вправе не засчитывать технически некорректные, автоматически сгенерированные или полученные с использованием запрещенных способов реакции, если это предусмотрено техническими правилами соответствующей активности.

19.7. Комментарии и взаимодействие во время Live

19.7.1. Зрители могут взаимодействовать с ведущим посредством комментариев, реакций и иных инструментов, доступных в интерфейсе трансляции.

19.7.2. Пользователь несет ответственность за содержание размещаемых им комментариев и сообщений.

19.7.3. Запрещается использовать комментарии для:

- распространения противоправного контента;
- мошенничества;
- спама;
- угроз;
- оскорблений;
- рекламы запрещенных товаров и услуг;
- распространения вредоносных ссылок;
- обхода ограничений Платформы;
- иных запрещенных действий.

19.7.4. Оператор вправе удалить комментарий, ограничить возможность Пользователя взаимодействовать с трансляцией либо применить иные предусмотренные настоящей Офертой меры при нарушении правил Платформы.

19.8. Модерация Live-трансляций

19.8.1. Live-трансляции могут подвергаться автоматическому и/или ручному мониторингу в целях выявления нарушений.

19.8.2. При мониторинге могут анализироваться видео, аудио, комментарии и иные доступные элементы трансляции.

19.8.3. При выявлении нарушения Платформа вправе предупредить Пользователя, ограничить отдельные функции либо остановить трансляцию в зависимости от характера нарушения.

19.8.4. При нарушении, требующем немедленного прекращения трансляции, эфир может быть остановлен без предоставления дополнительного времени на исправление.

19.8.5. Для проверки жалоб на Live-трансляцию могут фиксироваться момент времени и соответствующий фрагмент материала.

19.9. Контроль товаров, представляемых в контенте

19.9.1. Если Пользователь добавляет в Live-трансляцию товар из числа своих активных объявлений, Платформа вправе проверить статус объявления, категорию товара и возможность его размещения.

19.9.2. Оператор вправе осуществлять автоматический анализ изображения и иного содержания трансляции для выявления товара, который может быть запрещен либо не соответствовать заявленному предложению.

19.9.3. При выявлении несоответствия Платформа вправе направить материал на дополнительную проверку либо применить предусмотренные настоящей Офертой меры.

19.9.4. Размещение товара в Live, Stories или Shorts не освобождает Пользователя от требований, установленных для соответствующего объявления.

19.10. Жалобы Пользователей

19.10.1. На публичных объектах Платформы может предоставляться функция «Пожаловаться».

19.10.2. Жалоба может относиться, в частности, к:

- запрещенному товару;
- мошенничеству;
- насилию;
- сексуальному контенту;
- наркотическим средствам;
- оружию;
- экстремистскому контенту;
- оскорблениям;
- спаму;
- нарушению авторских прав;
- обходу правил Платформы;
- иным нарушениям.

19.10.3. Жалобы могут автоматически распределяться по приоритетам:

- Critical;
- High;
- Medium;
- Low.

19.10.4. Срок обработки жалобы зависит от ее приоритета и характера ситуации.

19.10.5. В соответствии с внутренними правилами Платформы ориентировочные сроки обработки составляют:

- Critical — незамедлительно;

- High, включая жалобы на Live-трансляции — до 5 минут;
- Medium — до 24 часов;
- Low — до 72 часов.

19.10.6. Указанные сроки являются сроками внутренней обработки и не означают гарантии вынесения окончательного решения по существу спора в течение соответствующего периода.

19.11. Запрещенный контент

19.11.1. В Stories, Shorts, Live и комментариях запрещается размещение или распространение контента, запрещенного законодательством Республики Казахстан либо Правилами Платформы.

19.11.2. В частности, запрещается размещать контент, связанный с незаконным оборотом наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, порнографией, мошенничеством, призывами к насилию, экстремистскими материалами и иным противоправным содержанием.

19.11.3. Запрет распространяется независимо от того, размещен ли соответствующий материал в виде текста, изображения, аудио, видео, комментария, ссылки либо демонстрируется в прямом эфире.

19.12. Ограничение или прекращение публикации

19.12.1. Оператор вправе ограничить публикацию, скрыть или удалить контент, временно ограничить отдельные функции либо принять иные меры при нарушении настоящей Оферты или Правил Платформы.

19.12.2. В зависимости от характера нарушения меры могут применяться к конкретному объекту:

- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляции;
- товару;
- комментарию;
- иному контенту.

19.12.3. При систематических или существенных нарушениях ограничения могут распространяться на учетную запись Пользователя.

19.12.4. Пользователь вправе обжаловать решение модерации в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и Правилами Платформы.

19.13. Ответственность Пользователя

19.13.1. Пользователь самостоятельно отвечает за размещаемые им Stories, Shorts, Live-трансляции, комментарии и иные материалы.

19.13.2. Размещение медиаконтента не освобождает Пользователя от соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, настоящей Оферты и Правил Платформы.

19.13.3. Пользователь, демонстрирующий товар или услугу в медиаконтенте, отвечает за достоверность соответствующей информации и законность ее предложения.

19.13.4. Пользователь не вправе использовать медиаконтент для обхода требований, установленных для объявлений, аукционов, сделок, рекламы или иных функций Платформы.

20. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ, МОДЕРАЦИЯ, ЖАЛОБЫ И БЛОКИРОВКИ

20.1. Пользовательский контент

20.1.1. Пользовательский контент — любые материалы, размещаемые Пользователем на Платформе, включая:

- тексты объявлений;
- фотографии;
- изображения;
- видеозаписи;
- Stories;
- Shorts;
- материалы Live-трансляций;
- комментарии;
- отзывы;
- сообщения;
- ссылки;
- иные материалы, размещение которых предусмотрено функционалом Платформы.

20.1.2. Пользователь самостоятельно определяет содержание размещаемого им контента и несет ответственность за его соответствие законодательству Республики Казахстан, настоящей Оферте и Правилам Платформы.

20.1.3. Пользователь гарантирует, что размещение контента не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

20.1.4. Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию о товарах, услугах и иных предложениях, которые он размещает на Платформе.

20.1.5. Запрещается использовать Платформу для размещения заведомо недостоверной информации, мошеннических предложений, фиктивных объявлений и иных материалов, направленных на введение Пользователей в заблуждение.

20.2. Право Оператора на модерацию

20.2.1. Оператор вправе осуществлять модерацию пользовательского контента, объявлений, товаров, услуг, операций и иных объектов Платформы на предмет соответствия настоящей Оферте, Правилам Платформы и применимому законодательству.

20.2.2. Модерация может осуществляться автоматически, вручную либо посредством сочетания автоматической и ручной проверки.

20.2.3. Автоматическая проверка может использоваться при размещении объявлений, Stories, Shorts, Live-трансляций, комментариев и иных объектов Платформы.

20.2.4. При необходимости Оператор вправе передать материал на дополнительную ручную проверку.

20.2.5. Сам факт автоматического направления материала на проверку не означает установления нарушения.

20.3. Автоматическая оценка риска

20.3.1. Для целей внутренней модерации Платформа может использовать автоматизированную оценку риска пользовательского контента и действий Пользователя.

20.3.2. В соответствии с внутренней моделью модерации оценка риска может использовать шкалу от 0 до 100.

20.3.3. В зависимости от полученной оценки применяются следующие внутренние уровни обработки:

- **0–29** — разрешение;
- **30–59** — разрешение с дополнительным мониторингом;
- **60–79** — направление на ручную проверку;
- **80–89** — временное ограничение;
- **90–100** — немедленная блокировка.

20.3.4. Указанные значения являются параметрами внутренней системы модерации и не являются самостоятельным доказательством нарушения Пользователем законодательства или настоящей Оферты.

20.3.5. Оператор вправе учитывать иные обстоятельства, включая характер нарушения, историю действий Пользователя, поступившие жалобы и результаты ручной проверки.

20.3.6. Для критических нарушений, создающих существенную угрозу безопасности Пользователей либо связанных с особо тяжёлыми категориями запрещенного контента, Оператор вправе применить немедленную блокировку без предварительного предупреждения.

20.4. Ручная модерация

20.4.1. Ручная модерация может применяться:

- при спорных случаях;
- при повышенном уровне риска;
- по жалобам Пользователей;
- при повторных нарушениях;
- при обжаловании решения;
- при необходимости дополнительной проверки товара, объявления или контента.

20.4.2. При ручной проверке могут учитываться содержание объекта, история действий Пользователя, сведения о предыдущих нарушениях, материалы жалобы и иные доступные сведения.

20.4.3. Модератор вправе принять решение:

- разрешить публикацию;
- сохранить публикацию с ограничениями;
- запросить дополнительную информацию;
- направить объект на дополнительную проверку;
- скрыть или удалить объект;
- ограничить соответствующую функцию;
- применить иные меры, предусмотренные настоящей Офертой и Правилами Платформы.

20.5. Модерация Live-трансляций

20.5.1. Перед запуском Live-трансляции Платформа вправе проверить учетную запись Пользователя и категорию представляемого товара.

20.5.2. Во время трансляции может осуществляться мониторинг видео, аудио и текста комментариев в режиме, необходимом для выявления нарушений.

20.5.3. При выявлении нарушения в зависимости от его характера могут применяться:

- предупреждение ведущему;
- ограничение отдельных функций;
- ограничение распространения трансляции;
- остановка трансляции.

20.5.4. При нарушении, требующем немедленного прекращения трансляции, эфир может быть остановлен без предоставления дополнительного времени на исправление.

20.5.5. Для проверки жалоб на Live-трансляцию могут фиксироваться момент времени и соответствующий фрагмент материала.

20.6. Модерация Stories и иного медиаконтента

20.6.1. Stories могут проходить автоматическую проверку до публикации.

20.6.2. При проверке могут анализироваться:

- текст;
- изображения;
- видео;
- распознаваемый текст;
- ссылки;
- иные доступные элементы публикации.

20.6.3. По результатам проверки материал может быть:

- опубликован;

- направлен на дополнительную проверку;
- заблокирован.

20.6.4. При выявлении очевидного нарушения публикация может быть заблокирована с уведомлением Пользователя.

20.6.5. Аналогичные механизмы могут применяться к Shorts и иным форматам пользовательского медиаконтента.

20.7. Контроль товаров, представляемых в контенте

20.7.1. Если Пользователь добавляет в Live-трансляцию товар из числа своих активных объявлений, Платформа вправе проверить статус объявления, категорию товара и возможность его размещения.

20.7.2. Оператор вправе осуществлять автоматический анализ изображения и иного содержания трансляции для выявления товара, который может быть запрещен либо не соответствовать заявленному предложению.

20.7.3. При выявлении несоответствия Платформа вправе направить материал на дополнительную проверку либо применить предусмотренные настоящей Офертой меры.

20.7.4. Размещение товара в Live, Stories или Shorts не освобождает Пользователя от требований, установленных для соответствующего объявления.

20.8. Жалобы Пользователей

20.8.1. На публичных объектах Платформы может предоставляться функция «Пожаловаться».

20.8.2. Жалоба может относиться, в частности, к:

- запрещенному товару;
- мошенничеству;
- насилию;
- сексуальному контенту;
- наркотическим средствам;
- оружию;
- экстремистскому контенту;
- оскорблениям;
- спаму;
- нарушению авторских прав;
- обходу правил Платформы;
- иным нарушениям.

20.8.3. Жалобы могут автоматически распределяться по приоритетам:

- Critical;
- High;
- Medium;
- Low.

20.8.4. Срок обработки жалобы зависит от ее приоритета и характера ситуации.

20.8.5. В соответствии с внутренними правилами Платформы ориентировочные сроки обработки составляют:

- Critical — незамедлительно;
- High, включая жалобы на Live-трансляции — до 5 минут;
- Medium — до 24 часов;
- Low — до 72 часов.

20.8.6. Указанные сроки являются сроками внутренней обработки и не означают гарантии вынесения окончательного решения по существу спора в течение соответствующего периода.

20.8.7. Оператор вправе применять дополнительные меры против систематически ложных или злоупотребительных жалоб.

20.9. Меры при нарушении правил

20.9.1. В зависимости от характера нарушения, его последствий и истории Пользователя могут применяться следующие меры:

1. предупреждение;
2. ограничение отдельных функций;
3. временная блокировка;
4. постоянная блокировка;
5. удаление или скрытие конкретного объекта.

20.9.2. При первом нарушении в общем случае может применяться предупреждение.

20.9.3. При повторном нарушении могут ограничиваться отдельные функции, включая возможность проведения Live, публикации Stories или размещения объявлений.

20.9.4. При дальнейшем нарушении может применяться временная блокировка учетной записи или отдельных функций.

20.9.5. Внутренними правилами предусмотрены варианты временной блокировки продолжительностью:

- 24 часа;
- 3 дня;
- 7 дней;
- 30 дней.

20.9.6. Конкретный срок определяется с учетом характера и обстоятельств нарушения.

20.9.7. При систематических либо тяжёлых нарушениях может применяться постоянная блокировка.

20.10. Блокировка отдельного объекта

20.10.1. Если нарушение относится к конкретному объекту и не требует ограничения всей учетной записи, Оператор вправе ограничить именно соответствующий объект.

20.10.2. К таким объектам относятся:

- товар;
- объявление;
- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляция;
- комментарий;
- иной пользовательский материал.

20.10.3. Блокировка отдельного объекта не означает автоматически блокировку учетной записи.

20.10.4. При систематических нарушениях либо при нарушении, затрагивающем безопасность Платформы или других Пользователей, Оператор вправе применить ограничения ко всей учетной записи.

20.11. Немедленная блокировка

20.11.1. Оператор вправе применить немедленную блокировку при выявлении тяжёлого нарушения, когда предварительное предупреждение или предоставление времени для исправления может создать дополнительный риск.

20.11.2. Немедленная блокировка может применяться в отношении контента, отдельного объекта либо учетной записи Пользователя в зависимости от характера выявленного нарушения.

20.11.3. Немедленная блокировка может применяться как к конкретному объекту, так и к учетной записи — в зависимости от характера нарушения.

20.12. Уведомление о примененных мерах

20.12.1. В случаях, когда это технически и юридически возможно, Пользователь уведомляется о примененной мере посредством интерфейса Платформы, электронной почты, push-уведомления или иного доступного канала связи.

20.12.2. Уведомление может содержать:

- указание на ограниченный объект;
- тип примененной меры;
- общую причину применения меры;
- срок ограничения, если он установлен;
- информацию о возможности обжалования.

20.12.3. Оператор вправе не раскрывать внутренние алгоритмы, параметры автоматической оценки риска, методы обнаружения нарушений и иные сведения, раскрытие которых может способствовать обходу системы безопасности и модерации.

20.13. Апелляция на решение модерации

20.13.1. Пользователь вправе обжаловать решение модерации в порядке, предусмотренном Платформой.

20.13.2. Апелляция может быть направлена на повторную проверку другому модератору либо на второй уровень проверки.

20.13.3. При рассмотрении апелляции могут повторно оцениваться:

- содержание спорного объекта;
- обстоятельства его размещения;
- материалы жалобы;
- основания первоначального решения;
- дополнительные сведения, предоставленные Пользователем.

20.13.4. Ориентировочный срок рассмотрения апелляции составляет до 72 часов.

20.13.5. В зависимости от результатов повторной проверки решение может:

- остаться без изменений;
- быть изменено;
- быть отменено;
- повлечь применение иной меры.

20.13.6. Подача апелляции не означает автоматического восстановления заблокированного объекта или учетной записи до окончания проверки.

20.14. Ответственность за обход ограничений

20.14.1. Пользователь не вправе обходить примененные ограничения посредством создания или использования другой учетной записи, изменения содержания запрещенного материала, переноса такого материала в другой функционал Платформы либо иным способом.

20.14.2. Попытка обхода ограничений рассматривается как самостоятельное нарушение настоящей Оферты.

20.15. Техническая фиксация и хранение сведений

20.15.1. Оператор вправе сохранять технические сведения, необходимые для исполнения законодательства, рассмотрения жалоб и апелляций, обеспечения безопасности Платформы и разрешения спорных ситуаций.

20.15.2. Такие сведения могут включать информацию о публикации, действиях Пользователя, времени совершения действий, результатах модерации, жалобах и иных обстоятельствах, имеющих значение для соответствующей проверки.

20.15.3. Обработка и хранение таких сведений осуществляются с учетом требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и иных применимых требований.

20.15.4. Пользователь соглашается с использованием соответствующих сведений в пределах, необходимых для функционирования Платформы, модерации, обеспечения безопасности, рассмотрения жалоб и исполнения обязанностей Оператора.

21. ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ И КОНТЕНТ

21.1. Общие положения

21.1.1. На Платформе запрещается размещать, предлагать к продаже, передавать, рекламировать или иным образом распространять товары, услуги и информацию, оборот или распространение которых запрещены законодательством Республики Казахстан либо настоящей Офертой.

21.1.2. Запрет распространяется на все функциональные возможности Платформы, включая:

- объявления;
- аукционы;
- Stories;
- Shorts;
- Live-трансляции;
- комментарии;
- сообщения;
- рекламные материалы;
- иные публичные или доступные Пользователям материалы.

21.1.3. Запрещенный объект не может использоваться для заключения сделки через Платформу независимо от способа его размещения.

21.1.4. Пользователь обязан самостоятельно убедиться, что предлагаемый им товар, услуга или иной объект допускается к размещению и обороту.

21.1.5. Если для определенного товара или услуги законодательством установлены специальные требования, разрешения, лицензии, сертификаты или иные документы, их наличие обеспечивает Пользователь, выступающий соответствующим продавцом или исполнителем.

21.2. Алкоголь, табак и никотинсодержащая продукция

21.2.1. На Платформе запрещается размещение и реализация:

- алкогольной продукции;
- табачной продукции;
- вейпов;
- электронных сигарет;
- иных товаров данной категории, запрещенных к размещению на Платформе.

21.2.2. Запрет распространяется также на рекламу, продвижение и демонстрацию указанных товаров в Stories, Shorts и Live.

21.3. Наркотические, психотропные вещества и прекурсоры

21.3.1. Запрещается размещение предложений о продаже, передаче или приобретении:

- наркотических средств;
- психотропных веществ;
- прекурсоров;
- иных веществ, оборот которых запрещен или ограничен законодательством Республики Казахстан.

21.3.2. Запрещается также размещение информации, направленной на организацию незаконного приобретения, передачи или распространения таких веществ.

21.4. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

21.4.1. На Платформе запрещается размещать предложения о продаже или передаче:

- гражданского оружия;
- служебного оружия;
- боевого оружия;
- боеприпасов;
- взрывчатых веществ;
- специальных средств и оборудования, запрещенных к размещению;
- иных предметов данной категории, оборот которых запрещен либо не допускается условиями Платформы.

21.4.2. Запрет распространяется также на соответствующие объявления, рекламные материалы, трансляции и иной контент.

21.5. Лекарственные средства и медицинские товары ограниченного оборота

21.5.1. На Платформе запрещается размещение предложений о продаже:

- рецептурных лекарственных средств;
- лекарственных препаратов, оборот которых ограничен законодательством;
- медицинской техники строгого назначения;
- иных медицинских товаров, размещение или реализация которых не допускается через Платформу.

21.5.2. Наличие у Пользователя товара в собственности само по себе не означает возможности его размещения на Платформе.

21.5.3. Если для реализации соответствующего товара необходимы специальные разрешения или условия, ответственность за их наличие несет Пользователь.

21.6. Финансовые пирамиды и запрещённые финансовые предложения

21.6.1. На Платформе запрещается размещение предложений, связанных с:

- финансовыми пирамидами;
- незаконными инвестиционными схемами;
- хайп-проектами;

- незаконным привлечением денежных средств;
- услугами по обналичиванию денежных средств;
- схемами транзита денежных средств;
- иными аналогичными предложениями, нарушающими законодательство Республики Казахстан.

21.6.2. Запрещается использовать Платформу для привлечения Пользователей в схемы, предполагающие получение денежных средств преимущественно за счет привлечения новых участников.

21.7. Азартные игры и иные запрещённые финансовые сервисы

21.7.1. На Платформе запрещается размещение предложений, связанных с незаконными азартными играми, букмекерской деятельностью или иными видами деятельности, осуществление которых через Платформу не допускается законодательством Республики Казахстан.

21.7.2. Запрещается также размещение предложений о предоставлении услуг, направленных на обход установленных законодательством ограничений.

21.7.3. Предложения о микрокредитовании, финансовом посредничестве, обналичивании денежных средств и аналогичных услугах не допускаются в рамках текущей модели Платформы.

21.8. Криптовалютные и аналогичные финансовые предложения

21.8.1. В рамках текущей модели Платформы запрещается размещение предложений о продаже, покупке, обмене или посредничестве в отношении криптовалюты, если соответствующая операция не предусмотрена отдельным функционалом Платформы и не допускается законодательством Республики Казахстан.

21.8.2. Пользователь не вправе использовать объявления, сообщения, Stories, Shorts или Live для организации не предусмотренных Платформой финансовых операций.

21.9. Порнографический и сексуальный контент

21.9.1. Запрещается размещение:

- порнографических материалов;
- предложений интимных услуг;
- эскорт-услуг;
- стриптиз-услуг;
- материалов, предназначенных для организации или продвижения таких услуг.

21.9.2. Запрет распространяется на фотографии, видео, тексты, прямые трансляции, объявления, комментарии, ссылки и иные материалы.

21.10. Экстремистский и террористический контент

21.10.1. На Платформе запрещается размещение и распространение:

- экстремистских материалов;

- террористических материалов;
- призывов к совершению насилия;
- материалов, направленных на организацию террористической или иной запрещенной деятельности;
- призывов к насильственному изменению государственного строя;
- материалов, запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21.10.2. Запрет распространяется независимо от формы размещения соответствующего материала.

21.11. Контрафакт и нарушение прав интеллектуальной собственности

21.11.1. На Платформе запрещается размещение товаров и материалов, нарушающих права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

21.11.2. В частности, запрещается размещение контрафактной продукции, незаконно используемых товарных знаков, объектов авторского права и иных объектов, если Пользователь не имеет соответствующего права или законного основания для их использования.

21.11.3. Пользователь несет ответственность за наличие необходимых прав и разрешений на размещаемые им материалы и товары.

21.12. Персональные данные и документы

21.12.1. Запрещается размещение и распространение без соответствующего законного основания персональных данных третьих лиц.

21.12.2. Запрещается размещение документов, удостоверяющих личность, банковских документов и иных документов, содержащих персональные данные третьих лиц, если их публикация не имеет предусмотренного законом основания.

21.12.3. Пользователь не вправе использовать объявления, сообщения, Stories, Shorts или Live для незаконного сбора, продажи или распространения персональных данных.

21.13. Предложения, связанные с незаконным оборотом документов и данных

21.13.1. Запрещаются предложения о продаже, передаче или получении документов, учетных данных и иных материалов, оборот которых противоречит законодательству Республики Казахстан.

21.13.2. Запрещается использовать Платформу для получения доступа к чужим учетным записям, платежным данным или иным средствам доступа.

21.13.3. Запрещается размещение предложений, направленных на обход процедур идентификации, KYC или иных обязательных проверок Платформы.

21.14. Предзаказы и длительные сроки исполнения

21.14.1. В рамках текущей модели Платформы не допускаются предзаказы, срок исполнения которых превышает **30 календарных дней**, если иное прямо не предусмотрено отдельным функционалом Платформы и применимыми правилами.

21.14.2. Пользователь обязан указывать достоверный срок исполнения обязательства, если срок исполнения является существенным условием соответствующего предложения.

21.14.3. Запрещается использовать предзаказ для сокрытия фактического отсутствия товара либо для обхода требований к размещению и продаже товаров.

21.15. Запрещенный пользовательский контент

21.15.1. Помимо запрещенных товаров и услуг, на Платформе запрещается размещать контент, который:

- содержит призывы к совершению противоправных действий;
- содержит угрозы жизни или здоровью;
- используется для мошенничества;
- содержит вредоносные ссылки или иные опасные элементы;
- нарушает права третьих лиц;
- содержит запрещенную рекламу;
- используется для обхода ограничений Платформы;
- направлен на введение Пользователей в заблуждение;
- нарушает законодательство Республики Казахстан.

21.15.2. Запрет распространяется независимо от формы размещения такого контента.

21.16. Обход запретов

21.16.1. Пользователь не вправе обходить ограничения путем:

- изменения названия товара;
- использования намеренно искаженного описания;
- размещения запрещенного товара под видом другого товара;
- использования изображений или текста, скрывающих фактическое назначение предложения;
- переноса запрещенного предложения в Stories, Shorts, Live или сообщения;
- размещения ссылки на внешний ресурс с целью продолжения запрещенной сделки;
- создания нескольких объявлений для обхода блокировки;
- использования другого аккаунта;
- иных способов сокрытия запрещенного предложения.

21.16.2. Попытка обхода запрета рассматривается как самостоятельное нарушение настоящей Оферты.

21.17. Действия Оператора при выявлении запрещенного объекта

21.17.1. При выявлении запрещенного товара, услуги или контента Оператор вправе:

- отказать в публикации;
- скрыть или удалить публикацию;
- остановить Live-трансляцию;
- ограничить возможность публикации;
- ограничить возможность совершения сделки;
- временно ограничить учетную запись;
- заблокировать учетную запись;

- отменить или приостановить соответствующую операцию в пределах технической и правовой возможности;
- запросить у Пользователя дополнительные документы или сведения.

21.17.2. Выбор меры зависит от характера нарушения и его последствий.

21.17.3. При необходимости Оператор вправе передать информацию компетентным государственным органам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

21.18. Последствия для сделки

21.18.1. Если после размещения товара или предложения установлено, что его размещение запрещено, Оператор вправе ограничить возможность заключения или исполнения соответствующей сделки.

21.18.2. Если сделка уже началась, дальнейшие действия определяются с учетом ее стадии, требований законодательства, условий оплаты, доставки и применимого порядка возврата денежных средств.

21.18.3. Пользователь, разместивший запрещенный объект, несет ответственность за последствия такого размещения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

21.18.4. Оператор не обязан обеспечивать завершение сделки, если ее исполнение противоречит законодательству либо требованиям безопасности Платформы.

21.19. Приоритет законодательства

21.19.1. Перечень настоящего раздела является перечнем запрещенных категорий в рамках текущей модели Zakoreyki.kz.

21.19.2. Если законодательством Республики Казахстан запрещается или ограничивается оборот дополнительной категории товаров, услуг или информации, соответствующее законодательное ограничение применяется независимо от того, указана ли такая категория непосредственно в настоящей Оферте.

21.19.3. Оператор вправе временно ограничить размещение категории товара или услуги при возникновении обоснованных правовых или технических рисков до определения порядка ее допуска.

21.19.4. Пользователь обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан независимо от наличия соответствующего товара или услуги в интерфейсе Платформы.

22. РЕЙТИНГИ, ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ

22.1. Общие положения

22.1.1. Платформа предоставляет Пользователям функциональность рейтингов, оценок и отзывов, предназначенную для формирования репутации участников и предоставления другим Пользователям информации об опыте предыдущего взаимодействия.

22.1.2. Рейтинги и отзывы являются информационным инструментом Платформы и формируются на основании доступных Платформе данных о взаимодействии Пользователей, результатах сделок и предоставленных оценок.

22.1.3. Наличие рейтинга, оценки или положительного отзыва не является гарантией качества товара, добросовестности Пользователя, исполнения обязательств либо успешного завершения будущей сделки.

22.1.4. Пользователь самостоятельно оценивает информацию о другом Пользователе с учетом содержания объявления, условий сделки, документов, статуса идентификации и иных доступных ему сведений.

22.2. Отзывы после завершения сделки

22.2.1. Возможность оставить отзыв предоставляется после завершения соответствующей сделки в предусмотренном Платформой порядке.

22.2.2. Отзыв может содержать оценку и комментарий, отражающие фактический опыт взаимодействия между Пользователями.

22.2.3. Пользователь обязан при оставлении отзыва исходить из фактических обстоятельств соответствующей сделки и не использовать систему отзывов для распространения заведомо недостоверной информации.

22.2.4. При необходимости Пользователь может приложить к отзыву фото или иное подтверждение обстоятельств, о которых он сообщает, если соответствующая функциональность предусмотрена Платформой.

22.2.5. Отзыв должен относиться к соответствующей сделке и не должен использоваться для публикации информации, не связанной с предметом взаимодействия.

22.3. Формирование рейтинга продавца

22.3.1. Рейтинг продавца формируется с учетом совокупности доступных Платформе показателей его деятельности.

22.3.2. К показателям, используемым Платформой при формировании репутации продавца, относятся, в частности:

1. успешные сделки;
2. отмены и возвраты;
3. скорость отправки товара;
4. оценки покупателей;
5. прохождение KYC;
6. наличие статуса Verified Seller.

22.3.3. Конкретный порядок технического расчета итогового рейтинга, включая алгоритмы обработки отдельных показателей, может определяться Платформой с учетом развития функциональности.

22.3.4. Платформа вправе учитывать объективные данные о фактическом исполнении сделок независимо от наличия или количества текстовых отзывов.

22.3.5. Рейтинг может изменяться по мере появления новых сделок, оценок, отмен, возвратов и иных данных, учитываемых системой.

22.4. Оценка покупателями

22.4.1. Покупатель вправе оценить опыт взаимодействия с продавцом после завершения соответствующей сделки.

22.4.2. Оценка должна отражать фактический опыт приобретения товара и взаимодействия с продавцом.

22.4.3. Не допускается использование оценок для искусственного улучшения или ухудшения репутации Пользователя, в том числе посредством согласованных действий, массового создания фиктивных аккаунтов либо иных действий, направленных на манипулирование системой рейтингов.

22.4.4. Платформа вправе проверять оценки и отзывы на предмет нарушения настоящей Оферты, Правил Платформы и законодательства Республики Казахстан.

22.5. Требования к содержанию отзывов

22.5.1. Отзыв должен быть связан с фактическим опытом соответствующей сделки.

22.5.2. Пользователь несет ответственность за содержание размещенного им отзыва, включая достоверность сообщаемых им сведений в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

22.5.3. В отзывах запрещается размещать:

1. заведомо ложные сведения;
2. персональные данные третьих лиц без соответствующего правового основания;
3. сведения, составляющие охраняемую законом тайну;
4. угрозы, оскорбления и иные материалы, нарушающие права других лиц;
5. рекламные материалы, не относящиеся к соответствующей сделке;
6. ссылки или материалы, направленные на обход правил Платформы;
7. запрещенный контент;
8. материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности третьих лиц.

22.5.4. Отзыв не должен использоваться для давления на другую сторону сделки с целью получения необоснованной компенсации, скидки, возврата либо иных преимуществ.

22.6. Модерация отзывов и оценок

22.6.1. Отзывы, комментарии и иные материалы, размещаемые в системе рейтингов, могут проходить автоматическую и/или ручную модерацию в соответствии с Правилами Платформы.

22.6.2. Платформа вправе ограничить отображение, скрыть, удалить либо иным образом обработать отзыв или оценку, если имеются основания полагать, что соответствующий материал:

1. нарушает настоящую Оферту или Правила Платформы;

2. содержит запрещенный контент;
3. не относится к соответствующей сделке;
4. содержит признаки манипулирования рейтингом;
5. нарушает права и законные интересы других лиц;
6. размещен с нарушением требований законодательства Республики Казахстан.

22.6.3. Модерация отзыва не означает подтверждения Платформой изложенных в нем обстоятельств.

22.6.4. Платформа не обязана подтверждать достоверность каждого утверждения, содержащегося в пользовательском отзыве, если иное прямо не предусмотрено законом или внутренней процедурой рассмотрения соответствующего обращения.

22.7. Манипулирование рейтингом

22.7.1. Пользователям запрещается искусственно формировать, улучшать либо ухудшать рейтинг другого Пользователя.

22.7.2. К нарушениям относятся, в частности:

1. создание или использование нескольких аккаунтов для получения фиктивных оценок;
2. проведение фиктивных сделок исключительно для формирования рейтинга;
3. организация взаимного выставления необоснованно положительных или отрицательных оценок;
4. давление на Пользователя с целью получения определенной оценки;
5. предложение вознаграждения за положительный отзыв либо требование удалить отрицательный отзыв в обмен на необоснованное преимущество;
6. иные действия, направленные на обход установленного порядка формирования репутации.

22.7.3. При выявлении признаков манипулирования Платформа вправе не учитывать соответствующие данные при формировании рейтинга и применить предусмотренные настоящей Офертой меры.

22.8. Связь рейтинга с идентификацией пользователя

22.8.1. При формировании репутации продавца Платформа может учитывать факт прохождения Пользователем предусмотренной Платформой идентификации и KYC.

22.8.2. Статус Verified Seller, если он предоставляется Пользователю, отображается в соответствии с функциональностью Платформы и подтверждает наличие соответствующего статуса в системе.

22.8.3. Статус Verified Seller не является гарантией качества товара, исполнения обязательств продавцом либо отсутствия споров и претензий.

22.9. Отзывы и споры по сделкам

22.9.1. Наличие отрицательного отзыва само по себе не определяет результат имущественного спора между Пользователями.

22.9.2. Если между Пользователями возник спор относительно товара, оплаты, доставки, возврата либо исполнения сделки, такой спор рассматривается в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и соответствующими Правилами Платформы.

22.9.3. Отзыв может учитываться Платформой как один из информационных материалов при рассмотрении обращения, если его содержание имеет отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

22.9.4. Решение по спору не означает автоматического изменения всех ранее размещенных отзывов или рейтинговых показателей, если иное не предусмотрено функциональностью Платформы либо результатом соответствующей проверки.

22.10. Информационный характер рейтингов

22.10.1. Рейтинг и отзывы предназначены для информирования Пользователей об истории взаимодействия на Платформе.

22.10.2. Пользователь самостоятельно принимает решение о заключении сделки, исходя из доступной информации и собственных обстоятельств.

22.10.3. Платформа не гарантирует, что рейтинг или отдельный отзыв полностью отражает фактическое качество товара, услуги, поведения Пользователя либо иные обстоятельства, которые могут иметь значение для будущей сделки.

22.10.4. Платформа не несет ответственности за субъективные оценки Пользователей, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или настоящей Офертой.

22.11. Изменение рейтинговых показателей

22.11.1. Рейтинговые показатели могут изменяться в результате:

1. завершения новых сделок;
2. появления новых оценок и отзывов;
3. отмены сделок;
4. возвратов;
5. изменения статуса идентификации;
6. изменения статуса Verified Seller;
7. получения Платформой новых объективных данных, предусмотренных системой рейтингов.

22.11.2. Платформа вправе совершенствовать алгоритмы формирования рейтинга при сохранении общего назначения системы — предоставления Пользователям информации о репутации участников.

22.11.3. Изменение алгоритмов не означает изменения уже заключенных между Пользователями договоров и не освобождает стороны от ранее возникших обязательств.

22.12. Ответственность за использование системы рейтингов

22.12.1. Пользователь несет ответственность за достоверность и содержание размещаемых им оценок и отзывов в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

22.12.2. Пользователь не вправе использовать систему рейтингов для давления на других Пользователей, получения необоснованных преимуществ либо обхода правил Платформы.

22.12.3. При выявлении нарушений Платформа вправе удалить или не учитывать соответствующие оценки и отзывы, ограничить функциональность Пользователя либо применить иные меры, предусмотренные настоящей Офертой.

22.12.4. Использование системы рейтингов не освобождает Пользователя от соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и обязательств по заключенным сделкам.

23. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРОДВИЖЕНИЕ, РЕКЛАМА И BUSINESS

23.1. Общие положения

23.1.1. Платформа может предоставлять Пользователям дополнительные платные функциональные возможности, направленные на повышение видимости объявлений, размещение рекламы, расширение возможностей управления каталогом, получение аналитики, автоматизацию отдельных операций и использование иных сервисов Платформы.

23.1.2. Перечень, содержание, стоимость, срок действия и иные условия платных услуг определяются действующими тарифами Платформы.

23.1.3. Перед приобретением платной услуги Пользователю предоставляется информация о соответствующей услуге, ее стоимости, сроке действия и иных существенных условиях, если такие сведения применимы к выбранному сервису.

23.1.4. Оплата отдельной услуги не означает гарантии продажи товара, количества просмотров, количества заказов, определенного положения объявления в выдаче либо достижения иного коммерческого результата, если иное прямо не предусмотрено условиями соответствующей услуги.

23.1.5. Пользователь обязан самостоятельно убедиться в соответствии размещаемого им объявления, рекламного материала или иного объекта требованиям законодательства Республики Казахстан, настоящей Оферты и Правил Платформы.

23.2. Продвижение объявлений

23.2.1. Продвижение представляет собой платные инструменты повышения видимости объявления на Платформе.

23.2.2. В действующей модели Платформы предусмотрены следующие инструменты продвижения:

1. **Boost** — 390 Т за одно продвижение;
2. **3 Поднятия** — 990 Т, три поднятия объявления с интервалом в 3 дня в течение 9 дней;
3. **Highlight** — 790 Т сроком на 7 дней;
4. **Top Fixed** — 1 490 Т сроком на 7 дней;
5. **Top Fixed XL** — 2 690 Т сроком на 14 дней;
6. **VIP «Всё включено»** — 2 290 Т.

23.2.3. Конкретный инструмент продвижения, его стоимость, срок действия и порядок применения отображаются Пользователю до оформления соответствующей услуги.

23.2.4. Продвижение применяется к объявлению в соответствии с технической функциональностью выбранного инструмента.

23.2.5. Оплата продвижения не изменяет условия сделки между продавцом и покупателем и не освобождает продавца от исполнения обязательств по соответствующему объявлению.

23.2.6. Продвижение не означает подтверждения Платформой достоверности сведений об объявлении, качества товара, наличия товара либо добросовестности продавца.

23.2.7. Платформа вправе ограничить либо прекратить продвижение объявления, если объявление нарушает настоящую Оферту, Правила Платформы или законодательство Республики Казахстан.

23.2.8. В случае удаления или ограничения объявления вследствие нарушения Пользователем настоящей Оферты или Правил Платформы последствия для ранее оплаченного продвижения определяются условиями соответствующего сервиса и применимым законодательством.

23.3. Рекламные услуги

23.3.1. Платформа может предоставлять рекламодателям возможность размещения рекламных материалов посредством рекламных инструментов Платформы.

23.3.2. В действующей бизнес-модели предусмотрены следующие форматы рекламных баннеров:

Формат	Размещение	Стоимость
Главная страница (Hero)	Верхний ротатор на главной странице	1 200 Т / CPM либо 4 900 Т / день
Баннер в категориях	Сквозной баннер внутри списков каталога	800 Т / CPM
Баннер в карточке товара (Side Banner)	Боковой или нижний блок в карточках других объявлений	600 Т / CPM
Брендирование раздела (Special Sponsor)	Эксклюзивное оформление категории	19 900 Т / неделя

23.3.3. Конкретный рекламный формат, место размещения, период, стоимость и иные параметры отображаются Пользователю до оформления заказа на рекламное размещение.

23.3.4. Размещение рекламного материала осуществляется при условии его соответствия настоящей Оферте, Правилам Платформы и законодательству Республики Казахстан.

23.3.5. Платформа вправе отказать в размещении или прекратить размещение рекламного материала, если он не соответствует установленным требованиям.

23.3.6. Оплата рекламного размещения не освобождает рекламоателя от ответственности за содержание рекламного материала и соблюдение применимого законодательства.

23.3.7. Онлайн-реклама размещается с учетом требований законодательства Республики Казахстан к ее идентифицируемости и маркировке.

23.3.8. Платформа вправе устанавливать дополнительные технические требования к формату, размеру, содержанию и способу размещения рекламных материалов.

23.4. Push-уведомления и In-App-рассылки

23.4.1. Платформа может предоставлять рекламоателям и иным Пользователям возможность платного информационного распространения сообщений среди аудитории Платформы в предусмотренных функциональностью форматах.

23.4.2. В действующей бизнес-модели предусмотрены следующие виды рассылок:

Вид	Аудитория / формат	Стоимость
Target Push	Выборка по городу, категории или интересам, до 10 000 пользователей	5 900 ₸ / рассылка
Массовый Push	Вся активная база пользователей приложения в Казахстане	14 900 ₸ / рассылка
In-App уведомление	Сообщение в личном кабинете в разделе акционных предложений, с доступностью по сегментам	3 900 ₸ / рассылка

23.4.3. Для Target Push применяется ограничение не более одного push-уведомления в день на категорию в рамках предусмотренной бизнес-моделью механики.

23.4.4. Массовая Push-рассылка требует предусмотренной Платформой модерации.

23.4.5. Платформа вправе устанавливать дополнительные ограничения на содержание, периодичность, объем и аудиторию рассылок.

23.4.6. Пользователь, заказывающий рассылку, несет ответственность за содержание распространяемого сообщения и его соответствие законодательству Республики Казахстан, настоящей Оферте и Правилам Платформы.

23.5. Business-пакет

23.5.1. Business-пакет предназначен для продавцов, которым необходимы профессиональные инструменты размещения, автоматизации, управления каталогом и аналитики.

23.5.2. Базовая стоимость Business-пакета составляет **29 900 ₸ в месяц**.

23.5.3. При оплате Business-пакета за 6 или 12 месяцев может применяться скидка в размере **15–20 %** в соответствии с действующими условиями оплаты, отображаемыми Пользователю до оформления подписки.

23.5.4. Business-пакет включает предусмотренные действующей моделью Платформы функциональные возможности:

1. безлимитное размещение объявлений;
2. массовую автоматическую загрузку товаров посредством XML, CSV и API;
3. AI-инфографику;
4. AI-SEO;
5. модуль онлайн-примерки;
6. расширенную аналитику;
7. персонального менеджера.

23.5.5. Доступность отдельных функций Business-пакета зависит от технической реализации Платформы и текущего состояния соответствующих сервисов.

23.5.6. Business-пакет не освобождает Пользователя от соблюдения требований к товарам, объявлениям, персональным данным, рекламе, модерации и иным правилам Платформы.

23.6. Дополнительные AI-слоты

23.6.1. Пользователям Business-пакета могут предоставляться дополнительные платные объемы отдельных AI-функций.

23.6.2. В действующей модели предусмотрены:

1. **+500 AI-инфографик — 4 900 Т;**
2. **+100 виртуальных примерок — 7 900 Т.**

23.6.3. Дополнительные AI-слоты приобретаются отдельно от базовой стоимости Business-пакета, если иное прямо не указано в условиях соответствующей услуги.

23.6.4. AI-инструменты предназначены для автоматизации отдельных операций с контентом и каталогом и не освобождают Пользователя от обязанности самостоятельно проверить результат их работы.

23.6.5. Пользователь самостоятельно отвечает за достоверность сведений, созданных или измененных с использованием AI-инструментов, перед их публикацией или использованием в коммерческой деятельности.

23.7. Общие условия оказания платных услуг

23.7.1. Платная услуга считается заказанной Пользователем после совершения предусмотренных интерфейсом Платформы действий и успешного подтверждения оплаты, если оплата является условием ее предоставления.

23.7.2. Срок действия услуги определяется условиями соответствующего тарифа и начинает исчисляться в порядке, указанном при ее приобретении.

23.7.3. Платформа вправе временно ограничить предоставление платной услуги по техническим, правовым или иным предусмотренным настоящей Офертой основаниям.

23.7.4. Временная техническая недоступность отдельной функции не означает автоматического продления срока действия услуги, если иное не предусмотрено условиями соответствующего сервиса.

23.7.5. Платные услуги не предоставляют Пользователю права нарушать правила размещения объявлений, требования к товарам и услугам, требования законодательства Республики Казахстан или права других Пользователей.

23.7.6. При прекращении действия учетной записи или ограничении доступа к Платформе вследствие нарушения Пользователем настоящей Оферты последствия в отношении ранее приобретенных платных услуг определяются настоящей Офертой, условиями соответствующего сервиса и применимым законодательством.

23.8. Изменение тарифов

23.8.1. Оператор вправе изменять перечень, содержание и стоимость платных услуг с учетом развития Платформы, изменения затрат, технических возможностей и требований законодательства Республики Казахстан.

23.8.2. Новые тарифы применяются к новым заказам соответствующих услуг после их публикации и доведения до Пользователя.

23.8.3. Условия уже оплаченной услуги не изменяются исключительно вследствие последующего изменения тарифа, если иное прямо не предусмотрено условиями соответствующей услуги или законодательством Республики Казахстан.

23.8.4. Информация о действующих тарифах предоставляется Пользователю посредством интерфейса Платформы, страницы соответствующей услуги либо иным предусмотренным Платформой способом.

23.9. Ответственность за рекламные и коммерческие материалы

23.9.1. Пользователь, размещающий рекламу, рекламный материал, объявление или иное коммерческое предложение, самостоятельно несет ответственность за его содержание, достоверность и соответствие законодательству Республики Казахстан.

23.9.2. Использование платного продвижения, рекламы, Business-функций или AI-инструментов не означает одобрения соответствующего товара, услуги, предложения или рекламного материала Оператором.

23.9.3. Платформа вправе применять предусмотренные настоящей Офертой меры к материалам и учетным записям, если в ходе модерации или рассмотрения обращения выявлены нарушения.

23.9.4. Оператор не гарантирует достижение определенного экономического результата от использования платных инструментов, включая увеличение продаж, количество заказов, просмотров, переходов, обращений или иных показателей, если соответствующая гарантия прямо не установлена условиями конкретной услуги.

24. ПОДПИСКИ

24.1. Общие положения

24.1.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность подписываться на интересующих их продавцов и получать уведомления об их новой активности.

24.1.2. Подписка является информационной функцией Платформы и не означает заключения договора между подписавшимся Пользователем и лицом, на которого оформлена подписка.

24.1.3. Подписка не предоставляет Пользователю каких-либо имущественных прав на товары, объявления, услуги или иной контент подписанного Пользователя.

24.2. Содержание подписки

24.2.1. В зависимости от выбранных Пользователем настроек уведомления могут поступать о новой активности подписанного Пользователя, включая:

1. новые товары и объявления;
2. Stories;
3. аукционы;
4. прямые эфиры Live Commerce.

24.2.2. Перечень типов активности, по которым могут направляться уведомления, определяется функциональностью Платформы.

24.2.3. Пользователь самостоятельно определяет интересующие его типы уведомлений в доступных настройках.

24.2.4. Изменение настроек уведомлений не прекращает саму подписку, если Пользователь отдельно не выполняет действие по её прекращению.

24.3. Оформление и прекращение подписки

24.3.1. Подписка оформляется посредством соответствующей функции на странице Пользователя или иным предусмотренным интерфейсом способом.

24.3.2. Пользователь вправе изменить или прекратить подписку посредством доступных настроек Платформы.

24.3.3. Прекращение подписки означает прекращение соответствующей информационной связи и не влияет на ранее заключённые сделки, обязательства или иные отношения между Пользователями.

24.3.4. Пользователь не приобретает право требовать от другого Пользователя публикации определённого количества товаров, Stories, аукционов или эфиров.

24.4. Информационный характер подписки

24.4.1. Уведомление о новой активности не является предложением заключить договор, если содержание соответствующего сообщения само по себе не соответствует

требованиям публичной оферты или иному предусмотренному законодательством предложению.

24.4.2. Пользователь самостоятельно принимает решение о переходе к объявлению, просмотру контента, участию в аукционе или заключению сделки.

24.4.3. Платформа не гарантирует непрерывную доставку каждого уведомления, поскольку на получение уведомлений могут влиять настройки устройства, операционной системы, подключения к сети и иные технические обстоятельства.

24.4.4. Подписка не является гарантией постоянной доступности контента подписанного Пользователя, поскольку соответствующий Пользователь самостоятельно определяет содержание и периодичность размещения своих материалов в пределах функциональности Платформы.

25. ИЗБРАННОЕ

25.1. Платформа предоставляет Пользователям возможность сохранять интересующие предложения в разделе «Избранное».

25.2. Добавление объявления в «Избранное» является персональной функцией Пользователя и не означает резервирование товара.

25.3. Добавление товара в «Избранное» не означает:

1. оформления заказа;
2. фиксации цены;
3. бронирования товара;
4. возникновения обязательства Продавца сохранить товар за Пользователем;
5. возникновения договора купли-продажи.

25.4. Цена, наличие товара, условия доставки и иные условия предложения могут измениться после добавления объявления в «Избранное».

25.5. Пользователь самостоятельно проверяет актуальные условия предложения перед оформлением заказа или иным способом заключения сделки.

25.6. Если объявление становится недоступным, удаляется или прекращается по иным основаниям, возможность его дальнейшего использования через «Избранное» может быть ограничена соответствующей функциональностью Платформы.

26. СООБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

26.1. Общие положения

26.1.1. Платформа предоставляет возможность общения Пользователей посредством встроенных сообщений.

26.1.2. Сообщения могут использоваться для получения дополнительной информации о предложении, обсуждения условий, уточнения характеристик товара или услуги и иных вопросов, связанных с взаимодействием Пользователей.

26.1.3. Для услуг сообщения могут использоваться для непосредственного общения заказчика и исполнителя и согласования условий оказания услуги.

26.1.4. Сам факт обмена сообщениями не означает заключения договора, если из содержания переписки и действий Пользователей не следует иное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26.2. Обязанности Пользователей при использовании сообщений

26.2.1. Пользователь обязан использовать систему сообщений добросовестно и в соответствии с настоящей Офертой.

26.2.2. В сообщениях запрещается:

1. распространять запрещённый контент;
2. направлять угрозы, оскорбления и иные материалы, нарушающие права других лиц;
3. осуществлять мошеннические действия или выдавать себя за другое лицо;
4. распространять персональные данные третьих лиц без соответствующего правового основания;
5. направлять массовые нежелательные сообщения;
6. использовать сообщения для обхода ограничений или блокировок Платформы;
7. направлять ссылки или предложения, предназначенные для обхода установленного Платформой порядка совершения сделки;
8. распространять материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности;
9. использовать сообщения для иных действий, запрещённых законодательством Республики Казахстан или Правилами Платформы.

26.3. Общение по поводу сделок

26.3.1. Пользователь вправе задавать вопросы относительно товара, объявления, доставки, условий получения и иных обстоятельств предполагаемой сделки.

26.3.2. Переписка не освобождает стороны от обязанности предоставить обязательную информацию о товаре и условиях его приобретения в предусмотренном Платформой порядке.

26.3.3. Если сделка заключается посредством функциональности Платформы, существенные условия сделки определяются соответствующим объявлением, заказом, подтверждением и иными предусмотренными системой действиями Пользователей.

26.3.4. Пользователям не следует передавать через сообщения реквизиты банковских карт, пароли, коды подтверждения и иные сведения, которые не требуются для выполнения соответствующего действия на Платформе.

26.3.5. Платформа не рекомендует переходить по неизвестным ссылкам или передавать третьим лицам коды подтверждения, полученные от банков, платёжных систем или Платформы.

26.4. Модерация сообщений

26.4.1. Сообщения Пользователей могут подвергаться предусмотренной Платформой автоматической и/или ручной проверке в случаях и объёме, необходимых для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества, соблюдения настоящей Оферты и законодательства Республики Казахстан.

26.4.2. Платформа вправе ограничить отправку, получение или отображение сообщений, содержащих запрещённые материалы либо признаки злоупотребления функциональностью.

26.4.3. Меры в отношении сообщений могут применяться как к отдельному сообщению, так и к соответствующему Пользователю в порядке, установленном разделом о модерации.

26.4.4. Пользователь не вправе использовать систему сообщений для обхода применённых к нему ограничений.

26.5. Сообщения при оказании услуг

26.5.1. В категории услуг сообщения используются для непосредственного взаимодействия между заказчиком и исполнителем.

26.5.2. Стороны самостоятельно согласовывают содержание услуги, сроки, стоимость, место или территорию оказания, результат и иные условия.

26.5.3. Если иное прямо не предусмотрено функциональностью Платформы, Оператор не участвует в расчётах между заказчиком и исполнителем и не является стороной договора об оказании услуги.

26.5.4. Ответственность за исполнение согласованных между сторонами условий услуги несут соответствующие стороны в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

27. УВЕДОМЛЕНИЯ

27.1. Назначение уведомлений

27.1.1. Платформа может направлять Пользователю уведомления, связанные с использованием его аккаунта, объявлениями, заказами, сделками, подписками, аукционами, Stories, Live Commerce, сообщениями и иными функциями Платформы.

27.1.2. Уведомления могут использоваться для информирования Пользователя о необходимости совершить предусмотренное системой действие.

27.1.3. Перечень уведомлений зависит от используемых Пользователем функций и текущей функциональности Платформы.

27.2. Уведомления по сделкам

27.2.1. В рамках товарной сделки Пользователь может получать уведомления о существенных этапах её прохождения, включая предусмотренные системой события заказа, оплаты, доставки, получения, спора и иных связанных действий.

27.2.2. Уведомление является способом информирования Пользователя и не заменяет совершение предусмотренного договором или интерфейсом действия, если такое действие требуется отдельно.

27.2.3. Пользователь обязан самостоятельно контролировать состояние своих заказов и сделок в личном кабинете.

27.3. Уведомления о подписках и контенте

27.3.1. Пользователь может получать уведомления о новой активности пользователей, на которых он подписан.

27.3.2. К такой активности относятся, в частности:

1. новые товары;
2. Stories;
3. аукционы;
4. прямые эфиры.

27.3.3. Пользователь вправе настраивать доступные категории уведомлений.

27.4. Настройка уведомлений

27.4.1. Пользователь вправе управлять доступными настройками уведомлений через предусмотренные Платформой функции.

27.4.2. Отказ от отдельных информационных уведомлений не означает отказ от сообщений, которые необходимы для исполнения сделки, обеспечения безопасности аккаунта или выполнения обязательных требований законодательства, если такие сообщения предусмотрены функциональностью Платформы.

27.4.3. Если Пользователь отключил определённый канал уведомлений, информация при этом может оставаться доступной в личном кабинете или соответствующем разделе Платформы.

27.5. Технические ограничения

27.5.1. Доставка уведомлений зависит от технической доступности Платформы, сети связи, устройства Пользователя, настроек операционной системы и иных внешних факторов.

27.5.2. Неполучение отдельного уведомления само по себе не изменяет обязательств Пользователя, если соответствующая информация была доступна ему в личном кабинете или другим предусмотренным способом.

27.5.3. Пользователь обязан поддерживать актуальными контактные данные и настройки, необходимые для получения предусмотренных Платформой уведомлений.

28. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ

28.1. Подписки, Избранное, сообщения и уведомления являются вспомогательными функциями Платформы и не изменяют самостоятельность договоров между Пользователями.

28.2. Пользователь не вправе использовать указанные функции для обхода требований к оформлению сделки, модерации, идентификации, оплате или иным обязательным процедурам Платформы.

28.3. Платформа вправе временно ограничить соответствующие функции при выявлении злоупотреблений, угрозы безопасности, нарушения настоящей Оферты или законодательства Республики Казахстан.

28.4. Ограничение коммуникационной функции не прекращает автоматически ранее возникшие обязательства Пользователя по заключённым сделкам.

28.5. Ограничение, приостановление или прекращение отдельной коммуникационной функции не освобождает Пользователя от соблюдения требований настоящей Оферты, Правил Платформы и законодательства Республики Казахстан.

29. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ КОММУНИКАЦИИ

29.1. При использовании подписок, Избранного, сообщений и уведомлений Платформа обрабатывает персональные данные Пользователей в соответствии с условиями настоящей Оферты, Политики конфиденциальности и применимого законодательства Республики Казахстан.

29.2. Пользователь обязан соблюдать права на персональные данные других лиц и не размещать в публичных либо доступных другим Пользователям функциях сведения, распространение которых не имеет законного основания.

29.3. Передача данных третьим лицам, включая партнёров Платформы, осуществляется только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, соответствующими договорами и условиями обработки персональных данных.

29.4. Положения настоящего раздела не изменяют положения раздела 5 настоящей Оферты о персональных данных, который регулирует соответствующие отношения более подробно.

30. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

30.1. Общие положения

30.1.1. Платформа может использовать технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и иные алгоритмические системы для обеспечения и развития функциональности Zakoreyki.kz.

30.1.2. AI-функции могут применяться для:

1. персональных рекомендаций;
2. интеллектуального поиска и ранжирования;
3. анализа пользовательского поведения;
4. выявления подозрительной активности и мошеннических схем;
5. автоматической модерации контента;
6. анализа текста, изображений, видео и аудио;
7. работы встроенного AI-ассистента;
8. автоматизации отдельных операций при создании и обработке объявлений;
9. иных функций, предусмотренных текущей версией Платформы.

30.1.3. Конкретный перечень AI-функций может изменяться по мере развития Платформы.

30.1.4. Использование AI-инструментов не изменяет правовой статус Пользователя и не освобождает его от ответственности за совершённые им действия.

30.2. Персонализированные рекомендации

30.2.1. Платформа может использовать алгоритмические системы для формирования персональных рекомендаций товаров и иных предложений.

30.2.2. При формировании рекомендаций могут учитываться доступные Платформе данные о взаимодействии Пользователя с Платформой, включая историю просмотров, покупок, подписок и иные поведенческие данные в пределах, предусмотренных законодательством и условиями обработки персональных данных.

30.2.3. Рекомендации предназначены для облегчения поиска интересующих Пользователя предложений.

30.2.4. Отображение товара в рекомендациях не означает:

1. гарантии его качества;
2. подтверждения достоверности всех сведений в объявлении;
3. рекомендации Платформой заключить сделку;
4. гарантии заключения или успешного исполнения сделки.

30.2.5. Пользователь самостоятельно принимает решение о приобретении товара или использовании услуги после ознакомления с условиями соответствующего предложения.

30.3. Интеллектуальный поиск и ранжирование

30.3.1. Платформа может использовать алгоритмические системы для понимания поисковых запросов и формирования результатов поиска.

30.3.2. При ранжировании предложений могут учитываться смысл поискового запроса, категория, ценовой диапазон, релевантность и иные параметры, предусмотренные алгоритмами Платформы.

30.3.3. Порядок отображения результатов поиска может зависеть от персонализации и иных технических факторов.

30.3.4. Позиция объявления в результатах поиска не является гарантией качества товара или добросовестности Продавца.

30.3.5. Платформа вправе изменять алгоритмы поиска и ранжирования для улучшения работы сервиса, безопасности и качества выдачи.

30.4. AI-ассистент

30.4.1. Платформа может предоставлять Пользователю встроенного AI-ассистента, предназначенного для сопровождения взаимодействия с Zakopeyki.kz.

30.4.2. AI-ассистент может обрабатывать естественно-языковые запросы Пользователя и предоставлять информационные ответы и рекомендации в пределах доступной ему функциональности.

30.4.3. AI-ассистент может использоваться для:

1. помощи при размещении товара;
2. анализа фотографий товара;
3. формирования или предложения описания;
4. предложения цены на основании доступных рыночных данных;
5. подбора категорий и тегов;
6. поиска товаров по текстовому или голосовому запросу;
7. формирования персонализированной подборки;
8. объяснения этапов сделки;
9. напоминания о необходимости совершить предусмотренное действие;
10. помощи при открытии спора или оформлении возврата;
11. анализа статистики продаж;
12. формирования рекомендаций по улучшению объявлений;
13. иных предусмотренных Платформой задач.

30.4.4. Конкретный набор функций AI-ассистента определяется текущей функциональностью Платформы.

30.5. AI при создании объявлений

30.5.1. При создании объявления AI-инструменты могут использовать предоставленные Пользователем фотографии, текст и иные данные для автоматического формирования отдельных элементов объявления.

30.5.2. AI может предложить:

1. описание товара;
2. категорию;
3. теги;
4. ориентировочную цену;
5. иные элементы карточки товара, предусмотренные функциональностью.

30.5.3. Предложения AI являются вспомогательным результатом и требуют проверки Пользователем перед публикацией.

30.5.4. Пользователь самостоятельно отвечает за:

1. достоверность описания;
2. правильность характеристик товара;

3. указанную цену;
4. выбранную категорию;
5. наличие необходимых прав на товар и материалы объявления;
6. соответствие объявления законодательству и правилам Платформы.

30.5.5. Автоматическое формирование текста или иных элементов объявления не означает подтверждения их достоверности Платформой.

30.6. AI-поиск для покупателей

30.6.1. Пользователь может обращаться к AI-ассистенту с запросами о поиске товаров, в том числе с указанием характеристик, бюджета, категории, местоположения и иных предпочтений.

30.6.2. На основании запроса AI-ассистент может сформировать подборку предложений из доступного каталога.

30.6.3. Пользователь обязан самостоятельно проверить карточку выбранного товара, его характеристики, цену, условия доставки и сведения о Продавце перед оформлением заказа.

30.6.4. AI-подборка не является самостоятельным договором купли-продажи и не заменяет предусмотренную Платформой процедуру оформления заказа.

30.7. AI-сопровождение сделки

30.7.1. AI-ассистент может информировать Пользователя об этапах сделки и объяснять порядок действий, предусмотренный Платформой.

30.7.2. AI-ассистент может напоминать Пользователю о необходимости подтвердить получение товара, открыть спор или выполнить иное действие.

30.7.3. Информация AI-ассистента носит справочный характер и не заменяет положения настоящей Оферты, правил Платформы, условий конкретной сделки либо требований законодательства Республики Казахстан.

30.7.4. В случае расхождения между ответом AI-ассистента и условиями настоящей Оферты или обязательными требованиями законодательства применяются соответствующие условия Оферты и законодательства.

30.7.5. Пользователь не вправе считать автоматический ответ AI-ассистента самостоятельным изменением условий заключённого договора, если соответствующее изменение не оформлено предусмотренным Платформой способом.

30.8. AI-поддержка продавцов

30.8.1. Для продавцов AI-инструменты могут использоваться для анализа статистики продаж и формирования рекомендаций по улучшению объявлений.

30.8.2. AI может формировать рекомендации относительно:

1. содержания объявления;

2. представления товара;
3. спроса на категории;
4. иных показателей, доступных соответствующей AI-функции.

30.8.3. Рекомендации AI носят вспомогательный характер и не являются гарантией увеличения продаж, спроса или иных коммерческих результатов.

30.8.4. Продавец самостоятельно принимает коммерческие решения и несёт ответственность за последствия их применения.

30.9. AI-модерация и безопасность

30.9.1. Платформа может использовать AI-модели для автоматического анализа пользовательского контента.

30.9.2. Анализу могут подвергаться текст, изображения, видео и аудио, включая содержание прямых эфиров в пределах соответствующей функциональности.

30.9.3. AI-модели могут использоваться для выявления запрещённого контента, подозрительной активности и иных нарушений правил Платформы.

30.9.4. Результаты автоматического анализа могут использоваться для:

1. разрешения публикации;
2. направления материала на дополнительную проверку;
3. ограничения отображения;
4. временного ограничения;
5. блокировки;
6. иных предусмотренных правилами Платформы действий.

30.9.5. В случаях, предусмотренных правилами Платформы, автоматические результаты могут быть дополнительно проверены уполномоченным сотрудником.

30.9.6. Применение AI-модерации не исключает возможность последующего пересмотра принятого решения в установленном Платформой порядке.

30.10. Автоматизированные решения

30.10.1. Платформа может применять алгоритмические системы, способные принимать решения либо влиять на принятие решений в отношении контента, аккаунтов, операций и иных элементов цифровой среды.

30.10.2. Применение алгоритмических систем осуществляется с учётом требований законодательства Республики Казахстан, включая требования к недопущению дискриминации и обеспечению предусмотренных законом возможностей контроля и пересмотра решений.

30.10.3. Если законодательством или соглашением предусмотрены права Пользователя в связи с полностью автоматизированным решением, соответствующие права предоставляются в установленном порядке.

30.10.4. Пользователь вправе обратиться через предусмотренный Платформой канал для рассмотрения решения в случаях, когда такое обращение предусмотрено законодательством, настоящей Офертой или правилами Платформы.

30.10.5. Порядок пересмотра решений, связанных с модерацией и ограничением аккаунта, дополнительно регулируется разделом 20 настоящей Оферты.

30.11. Синтетические результаты AI

30.11.1. Отдельные результаты работы AI могут представлять собой автоматически сгенерированный текст, изображение, описание, рекомендацию или иной синтетический результат.

30.11.2. В случаях, когда законодательством Республики Казахстан предусмотрено информирование Пользователя о синтетическом результате деятельности системы искусственного интеллекта, такое информирование осуществляется Платформой предусмотренным способом.

30.11.3. Пользователь обязан самостоятельно проверить созданный AI-результат перед его публикацией или использованием, если результат может иметь значение для сделки, цены, характеристик товара или иных юридически значимых обстоятельств.

30.12. Ограничения AI-функций

30.12.1. AI-функции работают на основании доступных данных и результатов автоматизированной обработки и могут содержать ошибки, неточности или неполные сведения.

30.12.2. AI-ассистент не является продавцом, покупателем, исполнителем услуги, финансовым консультантом, юристом или иной стороной сделки между Пользователями.

30.12.3. Ответ или рекомендация AI не изменяет распределение ответственности между Пользователями и Платформой.

30.12.4. Пользователь не должен принимать юридически, финансово или коммерчески значимые решения исключительно на основании автоматического ответа AI без проверки соответствующей информации.

30.13. Персональные данные и AI

30.13.1. При использовании AI-функций обработка персональных данных осуществляется в соответствии с настоящей Офертой, условиями обработки персональных данных и законодательством Республики Казахстан.

30.13.2. Платформа принимает предусмотренные законодательством меры для защиты данных, обрабатываемых AI-системами.

30.13.3. Пользователь не должен передавать AI-ассистенту персональные данные третьих лиц либо иную информацию ограниченного доступа, если такая передача не имеет предусмотренного законом основания.

30.13.4. Использование AI-функций не предоставляет Платформе права обрабатывать персональные данные в целях, не предусмотренных применимым законодательством, условиями обработки данных или настоящей Офертой.

30.14. Интеллектуальная собственность и AI-результаты

30.14.1. Пользователь несёт ответственность за правомерность исходных материалов, которые он передаёт Платформе для обработки AI-инструментами.

30.14.2. Если Пользователь предоставляет фотографии, изображения, тексты или иные материалы, он должен иметь необходимые права и законные основания для их использования.

30.14.3. Пользователь самостоятельно проверяет AI-результат на соответствие правам третьих лиц перед его публикацией.

30.14.4. AI-инструменты не гарантируют отсутствие совпадений с существующими объектами интеллектуальной собственности либо отсутствие иных ограничений на использование результата.

30.15. Изменение AI-функциональности

30.15.1. Платформа вправе изменять, дополнять, временно приостанавливать или прекращать отдельные AI-функции.

30.15.2. Изменение алгоритмов не является изменением заключённых между Пользователями договоров.

30.15.3. Платформа вправе обновлять модели и алгоритмы для повышения качества поиска, рекомендаций, безопасности, модерации и иных функций.

30.15.4. Пользователь не приобретает право требовать сохранения конкретной модели, алгоритма, версии AI-ассистента или способа формирования рекомендаций, если иное прямо не предусмотрено договором или законодательством Республики Казахстан.

30.16. Приоритет законодательства и документов Платформы

30.16.1. Использование AI-функций осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан об искусственном интеллекте, цифровой среде, персональных данных, защите прав потребителей, электронной торговле и интеллектуальной собственности.

30.16.2. Положения настоящего раздела применяются совместно с разделами Оферты о персональных данных, модерации, пользовательском контенте, сделках и ответственности.

30.16.3. В случае противоречия между автоматически сформированной рекомендацией AI и обязательным требованием законодательства Республики Казахстан применяется законодательство Республики Казахстан.

31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

31.1. Пользователь, Оператор, Продавец, Покупатель, Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящей Офертой, условиями соответствующей сделки и законодательством Республики Казахстан.

31.2. Распределение ответственности определяется исходя из фактической роли соответствующего лица в конкретном взаимодействии.

31.3. Оператор отвечает за те обязательства, которые непосредственно принял на себя в рамках функционирования Платформы.

31.4. Оператор не становится стороной договора купли-продажи товара, договора оказания услуги, договора обмена либо иного договора между Пользователями исключительно вследствие предоставления Платформы для его заключения и исполнения.

31.5. Положения настоящего раздела не применяются таким образом, чтобы исключить или необоснованно ограничить ответственность, от которой Оператор не может быть освобождён в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

32.1. Оператор отвечает за надлежащее выполнение собственных обязательств по предоставлению предусмотренной функциональности Платформы.

32.2. Оператор принимает разумные технические и организационные меры для обеспечения работоспособности Платформы, безопасности данных и корректного функционирования предусмотренных сервисов.

32.3. Оператор не гарантирует:

1. непрерывную и бесперебойную работу всех функций Платформы;
2. отсутствие технических ошибок;
3. постоянную доступность отдельных функций;
4. неизменность интерфейса или алгоритмов;
5. отсутствие временных задержек при обработке информации;
6. постоянную доступность внешних сервисов и интеграций.

32.4. В случае выявления технической неисправности Оператор вправе принять меры по её устранению, временно ограничить соответствующую функцию или провести технические работы.

32.5. Оператор не несёт ответственность за последствия, вызванные обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Оператора, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА

33.1. Продавец самостоятельно отвечает за размещённый товар и сведения о нём.

33.2. Продавец отвечает, в частности, за:

1. наличие товара и права распоряжаться им;
2. соответствие товара описанию и характеристикам, указанным в объявлении;
3. достоверность информации о товаре;
4. соблюдение требований законодательства к продаже соответствующего товара;
5. отсутствие запрещённых или ограниченных к обороту товаров;
6. наличие необходимых разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, если они обязательны;
7. надлежащую упаковку и передачу товара для доставки;
8. своевременное исполнение обязательств перед Покупателем;
9. соблюдение прав потребителей в случаях, когда к отношениям применимо законодательство о защите прав потребителей;
10. правомерность размещённых им фотографий, текстов, видео и иных материалов.

33.3. Продавец не вправе ссылаться на то, что информация была автоматически сформирована AI-инструментами Платформы, если такая информация была им опубликована от своего имени.

33.4. Использование автоматических рекомендаций, шаблонов или инструментов Платформы не освобождает Продавца от ответственности за содержание опубликованного объявления.

34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

34.1. Покупатель отвечает за достоверность предоставленных им данных, необходимых для оформления и исполнения заказа.

34.2. Покупатель обязан:

1. указывать корректные данные для связи и доставки;
2. самостоятельно проверять сведения о товаре перед оформлением заказа;
3. соблюдать правила оплаты;
4. своевременно получать товар;
5. соблюдать установленный порядок проверки товара и открытия спора;
6. не предоставлять заведомо ложные сведения при оформлении претензии;
7. не использовать Платформу для мошеннических или иных противоправных действий.

34.3. Предоставление недостоверных данных, необоснованных претензий или заведомо ложных сведений может повлечь применение мер, предусмотренных разделами Оферты о модерации, блокировках и ответственности.

35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ

35.1. Исполнитель самостоятельно отвечает за оказываемую им услугу.

35.2. Исполнитель отвечает за:

1. достоверность информации об услуге;
2. наличие необходимых разрешений и лицензий;
3. качество и объём оказанной услуги;

4. соблюдение законодательства;
5. соблюдение согласованных с Заказчиком условий;
6. причинённый Заказчику вред в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

35.3. Платформа не принимает на себя обязательства Исполнителя по исполнению услуги.

35.4. Размещение объявления об услуге на Платформе не является подтверждением наличия у Исполнителя конкретной квалификации, лицензии, сертификата либо иного разрешения, если иное прямо не указано Платформой.

36. ТОВАРЫ, УСЛУГИ И ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

36.1. Оператор не является собственником, производителем или продавцом товара, размещённого Пользователем, если иное прямо не указано в соответствующем предложении.

36.2. Оператор не определяет самостоятельно потребительские свойства товара, его состояние, комплектность, происхождение или качество.

36.3. В отношении услуг Оператор не является Исполнителем и не отвечает за непосредственное оказание услуги Пользователем.

36.4. Ответственность за действия, которые находятся исключительно в сфере контроля Продавца, Покупателя или Исполнителя, несёт соответствующий Пользователь.

36.5. Платформа предоставляет предусмотренные её функциональностью инструменты для взаимодействия, подачи жалоб, открытия споров, арбитража и получения информации.

37. ДОСТАВКА И СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

37.1. Если доставка осуществляется с привлечением Партнёра по доставке, условия перевозки и соответствующие обязательства определяются также правилами такого Партнёра, применимыми к конкретной отправке.

37.2. Оператор не является перевозчиком, если самостоятельно не принимает на себя такую роль в конкретном случае.

37.3. Оператор не отвечает за обстоятельства, находящиеся исключительно в сфере контроля Партнёра по доставке, включая действия его работников и подрядчиков, если ответственность за соответствующее действие по закону или договору несёт непосредственный исполнитель.

37.4. При этом Оператор вправе передавать Партнёру по доставке необходимые сведения для организации доставки в соответствии с условиями обработки персональных данных и законодательством Республики Казахстан.

37.5. При возникновении проблем с доставкой Пользователь вправе обратиться через доступные на Платформе инструменты поддержки и урегулирования соответствующей ситуации.

38. ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ И БАНКОВСКИЕ СЕРВИСЫ

38.1. Обработка платежей при использовании Платформы осуществляется с привлечением платёжной инфраструктуры Halyk ePay и соответствующих банковских и иных финансовых организаций, участвующих в проведении конкретной операции.

38.2. Halyk ePay и соответствующие участники платёжной инфраструктуры обеспечивают проведение, подтверждение и обработку предусмотренных платёжных операций в пределах своих договоров, правил и требований законодательства Республики Казахстан.

38.3. На дату вступления в силу настоящей Оферты для предусмотренных Платформой операций используется платёжная инфраструктура Halyk ePay. Доступные способы оплаты и применимые к ним условия отображаются Пользователю в интерфейсе Платформы до совершения соответствующей операции.

38.4. Оператор не является электронным кошельком и не осуществляет самостоятельное хранение денежных средств Пользователей в качестве электронного кошелька.

38.5. Денежные средства по операциям Пользователей обрабатываются в соответствии с правилами и процедурами соответствующих банков, платёжных организаций и иных участников платёжной инфраструктуры.

38.6. Работа отдельных платёжных функций зависит от доступности соответствующего платёжного сервиса, банковской инфраструктуры, платёжной системы, технических средств связи и иных внешних компонентов, участвующих в проведении операции.

38.7. Для совершения отдельных операций Пользователю может потребоваться подтверждение платежа, дополнительная идентификация или аутентификация, предусмотренная банком, эмитентом платёжной карты либо соответствующим поставщиком платёжных услуг.

38.8. При использовании банковской карты её реквизиты обрабатываются на защищённой стороне Halyk ePay и соответствующих участников платёжной инфраструктуры. Оператор не получает и не хранит PAN, CVV/CVC и срок действия карты и не получает право самостоятельно распоряжаться банковским счётом Пользователя.

38.9. При привязке банковской карты Пользователь может быть перенаправлен на защищённую страницу соответствующего банка или платёжного сервиса для прохождения предусмотренных процедур подтверждения. Конкретный порядок подтверждения определяется соответствующим поставщиком платёжных услуг.

38.10. Сам факт привязки банковской карты не означает автоматического списания денежных средств, если иное прямо не предусмотрено условиями конкретной операции, отображёнными Пользователю до её совершения.

38.11. В случаях, предусмотренных функциональностью Платформы, Пользователь предоставляет необходимые согласия и подтверждения для инициирования платежа либо

иной предусмотренной операции. Объём такого согласия определяется конкретной операцией и информацией, отображённой Пользователю до её подтверждения.

38.12. Оператор не получает и не хранит PAN, CVV/CVC и срок действия банковской карты Пользователя. Денежные средства и платёжные реквизиты обрабатываются на стороне Halyk ePay и соответствующих участников платёжной инфраструктуры.

38.13. Оператор не несёт ответственность за отказ банка, эмитента карты, платёжного провайдера или иного участника платёжной инфраструктуры в проведении операции, если такой отказ вызван обстоятельствами, находящимися вне контроля Оператора, в том числе ограничениями по карте, недостаточностью денежных средств, установленными банком лимитами, требованиями безопасности, результатами проверки операции или техническими обстоятельствами на стороне соответствующего участника.

38.14. Оператор не гарантирует, что любая банковская карта, банковский счёт, платёжный инструмент или способ оплаты будет доступен для использования на Платформе в любой момент времени.

38.15. При возникновении технической ошибки или несоответствия между отображаемым статусом операции и фактическим статусом платежа Оператор вправе провести дополнительную проверку информации о такой операции посредством доступных ему технических и информационных средств.

38.16. Статус платежа, отображаемый в интерфейсе Платформы, формируется на основании информации, полученной от соответствующих платёжных и банковских сервисов и технических систем Платформы. В случае необходимости окончательный статус операции может уточняться у соответствующего участника платёжной инфраструктуры.

38.17. Отказ банка или платёжного сервиса в проведении операции не означает автоматически нарушение обязательства со стороны Оператора.

38.18. Если платёж был отменён, возвращён, оспорен или признан несостоявшимся, дальнейшие действия в отношении соответствующей сделки осуществляются в соответствии с настоящей Офертой, условиями конкретной сделки, правилами применимого платёжного сервиса и законодательством Республики Казахстан.

38.19. В случае возникновения спора по операции Пользователь вправе использовать предусмотренные Платформой механизмы обращения, открытия спора и Арбитража, а также предусмотренные законодательством способы обращения в банк, платёжный сервис или иные компетентные организации.

38.20. При получении информации об оспаривании платежа через банк или иной предусмотренный платёжной инфраструктурой механизм Оператор вправе временно ограничить связанные с такой операцией действия и запросить у Пользователей сведения и документы, необходимые для рассмотрения соответствующей ситуации.

38.21. В случаях, предусмотренных настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан, Оператор вправе передавать банку, платёжному провайдеру или иному уполномоченному участнику платёжной инфраструктуры сведения и документы, относящиеся к спорной операции, в пределах, необходимых для её рассмотрения и защиты законных интересов участников.

38.22. Оператор принимает доступные ему меры для корректного отображения статуса операции и обработки предусмотренных Платформой действий, однако не отвечает за достоверность или полноту информации, предоставление которой находится исключительно в компетенции банка, платёжного провайдера или иного внешнего участника.

38.23. Комиссии банков, платёжных сервисов и иных участников платёжной инфраструктуры могут применяться в соответствии с их тарифами и условиями. Если такая комиссия подлежит оплате Пользователем и известна Платформе до совершения операции, соответствующая информация отображается Пользователю до подтверждения операции.

38.24. Комиссии и платежи, установленные непосредственно Оператором за использование отдельных функций Платформы, определяются соответствующими условиями Платформы и отображаются Пользователю до совершения платной операции.

38.25. Условия конкретной сделки, включая цену товара или услуги, применимые комиссии, стоимость доставки и иные платежи, отображаются Пользователю до подтверждения соответствующей операции в предусмотренном Платформой объёме.

38.26. Оператор не является стороной банковского договора Пользователя с его банком, договора обслуживания банковской карты либо иного договора, заключённого Пользователем непосредственно с банком или поставщиком платёжных услуг.

38.27. Условия обслуживания банковской карты, банковского счёта, проведения платежей, установления лимитов, блокировки карты, дополнительной идентификации и иных банковских операций определяются соответствующим банком или поставщиком платёжных услуг и могут регулироваться отдельными договорами и правилами.

38.28. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать сохранность своих средств доступа к банковским приложениям, платёжным инструментам, кодам подтверждения и иным средствам аутентификации и не передавать их третьим лицам.

38.29. Оператор не запрашивает у Пользователя пароли от банковского приложения, PIN-коды банковских карт, CVV/CVC-коды либо иные секретные данные, если их предоставление не требуется непосредственно соответствующим защищённым платёжным сервисом.

38.30. Если Пользователь получает сообщение или обращение от лица, представляющегося сотрудником Оператора, банка или платёжного сервиса и запрашивающего секретные платёжные данные, Пользователь обязан воздержаться от их передачи и использовать официальные каналы соответствующего сервиса для проверки такого обращения.

38.31. При изменении используемой Платформой платёжной инфраструктуры, подключении нового платёжного провайдера либо прекращении использования ранее доступного сервиса соответствующие изменения могут быть отражены в интерфейсе Платформы и иных применимых документах без необходимости изменения каждого ранее заключённого Пользователем договора, если такое изменение не затрагивает уже возникшие обязательства сторон.

38.32. Настоящий раздел не освобождает Оператора, банк, платёжного провайдера, Продавца или иное ответственное лицо от исполнения обязанностей и ответственности, которые прямо установлены законодательством Республики Казахстан и применимы к соответствующим отношениям.

39. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

39.1. В работе Платформы могут возникать временные перерывы, ограничения или иные нарушения доступности отдельных функций, связанные с:

1. профилактическими работами;
2. обновлением программного обеспечения;
3. устранением технических неисправностей;
4. повышенной нагрузкой;
5. сбоями оборудования;
6. сбоями каналов связи;
7. действиями внешних поставщиков инфраструктуры;
8. кибератаками и иными инцидентами информационной безопасности;
9. отказами или ограничениями внешних сервисов, необходимых для функционирования отдельных функций Платформы;
10. иными техническими обстоятельствами.

39.2. Оператор вправе временно ограничить доступ к отдельной функции или всей Платформе, если это необходимо для обеспечения безопасности Платформы, Пользователей, данных, платёжных операций либо для проведения технических работ.

39.3. При возможности Оператор может заранее информировать Пользователей о плановых технических работах, которые могут повлиять на доступность Платформы или отдельных её функций.

39.4. Временная недоступность отдельной функции сама по себе не означает расторжение заключённых Пользователями договоров и не прекращает автоматически возникшие между Пользователями обязательства.

39.5. Если технический сбой непосредственно повлиял на конкретную операцию, Оператор принимает меры для установления её фактического статуса и устранения последствий в пределах своей компетенции.

39.6. При возникновении технического сбоя Оператор вправе временно приостановить проведение отдельных операций до установления их фактического состояния, если продолжение операции может привести к ошибочному списанию денежных средств, повторному проведению операции, утрате данных либо иному существенному риску.

39.7. Если вследствие технического сбоя невозможно достоверно определить статус платежа, заказа, ставки на аукционе, доставки, возврата или иного действия Пользователя, Оператор вправе запросить подтверждающую информацию у соответствующего внешнего сервиса и использовать полученные сведения для определения фактического статуса операции.

39.8. До установления фактического статуса операции Пользователь обязан воздержаться от повторного совершения аналогичной операции, если интерфейс Платформы или служба поддержки рекомендует такое воздержание.

39.9. Если Пользователь обнаружил ошибочное отображение статуса платежа, заказа, объявления, аукционной ставки, доставки либо иного действия, он обязан по возможности сообщить об этом Оператору через доступные на Платформе каналы поддержки.

39.10. Оператор вправе временно ограничить возможность размещения объявлений, совершения сделок, проведения платежей, участия в аукционах, оформления доставки или использования иных функций, если соответствующая функция временно работает некорректно либо её использование создаёт риск нарушения безопасности или возникновения ошибочных операций.

39.11. Технические данные, журналы операций, сведения о времени совершения действий, системные записи и иные доступные Оператору сведения могут использоваться для установления фактических обстоятельств спорной или ошибочной операции.

39.12. При необходимости восстановления работы Платформы Оператор вправе использовать резервные копии, резервные технические мощности и иные предусмотренные внутренними процедурами средства восстановления данных и функциональности.

39.13. Оператор принимает разумные организационные и технические меры для защиты Платформы и обрабатываемых данных от утраты, повреждения, неправомерного доступа и иных угроз в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.

39.14. При этом Пользователь понимает, что ни одна информационная система не может быть защищена от всех возможных технических неисправностей, кибератак, ошибок пользователей, сбоев оборудования, нарушений работы каналов связи и иных непредвиденных обстоятельств с абсолютной гарантией.

39.15. При выявлении инцидента информационной безопасности Оператор вправе принять необходимые меры для локализации угрозы, включая временное ограничение доступа к отдельным аккаунтам, функциям, операциям или техническим ресурсам Платформы.

39.16. Если инцидент информационной безопасности затрагивает персональные данные Пользователей, действия Оператора осуществляются с учётом требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

39.17. При необходимости Оператор вправе уведомлять затронутых Пользователей, компетентные органы или иных лиц об инцидентах в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

39.18. Оператор не обязан раскрывать Пользователям сведения о внутренних механизмах защиты, архитектуре Платформы, конфигурации систем, способах обнаружения угроз, уязвимостях и иных технических деталях, раскрытие которых может создать дополнительный риск для безопасности Платформы или Пользователей.

39.19. Плановые технические работы, обновление программного обеспечения и изменение отдельных функций Платформы могут сопровождаться изменением интерфейса, порядка использования отдельных функций или временной недоступностью соответствующей функции.

39.20. Оператор вправе изменять, модернизировать, временно приостанавливать или прекращать отдельные технические функции Платформы, если это необходимо для развития Платформы, обеспечения безопасности, соблюдения законодательства либо по иным обоснованным причинам.

39.21. Изменение или прекращение отдельной функции не прекращает автоматически уже возникшие обязательства Пользователей перед друг другом, если иное не предусмотрено законодательством, условиями конкретной сделки либо объективной невозможностью дальнейшего исполнения соответствующего обязательства.

39.22. Если технический сбой привёл к невозможности завершения операции, Оператор по возможности предоставляет Пользователю информацию о доступном статусе операции и дальнейших действиях, которые могут быть совершены Пользователем.

39.23. Если в результате технического сбоя операция была совершена повторно, ошибочно отражена либо её статус не соответствует фактическому состоянию, вопрос о корректировке соответствующей операции рассматривается Оператором с учётом технических данных, информации внешних сервисов, условий конкретной сделки и законодательства Республики Казахстан.

39.24. В случае технического сбоя, затрагивающего платёжную операцию, окончательный статус денежных средств может определяться с учётом информации банка, платёжного провайдера или иного участника платёжной инфраструктуры в соответствии с разделом 38 настоящей Оферты.

39.25. В случае технического сбоя, затрагивающего доставку, информация о статусе отправления может дополнительно проверяться у соответствующего Партнёра по доставке.

39.26. В случае технического сбоя, затрагивающего аукцион, Оператор вправе использовать имеющиеся системные записи для определения факта и времени совершения ставки, изменения цены или иного действия, если такие сведения сохранились в технических системах Платформы.

39.27. Если установить фактические обстоятельства операции исключительно на основании технических данных Платформы невозможно, Оператор вправе использовать информацию соответствующих внешних сервисов и документы или сведения, предоставленные Пользователями.

39.28. Оператор не гарантирует бесперебойную работу Платформы, отсутствие технических ошибок либо постоянную доступность каждой функции, однако принимает предусмотренные его компетенцией меры для поддержания работоспособности Платформы и устранения выявленных неисправностей.

39.29. Ограничения, предусмотренные настоящим разделом, не освобождают Оператора от ответственности в случаях, когда такая ответственность прямо установлена законодательством Республики Казахстан и не может быть ограничена договором.

39.30. Настоящий раздел не ограничивает права Пользователя на обращение в службу поддержки, открытие предусмотренного Платформой спора, использование процедуры Арбитража, обращение в банк, государственные органы или суд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

40. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА

40.1. Оператор не отвечает за:

1. недостоверность сведений, размещённых Пользователями, если Оператор не знал и не должен был знать об их недостоверности либо не обязан был в силу закона принять соответствующие меры;
2. качество, безопасность, законность или потребительские свойства товара, если Оператор не является его продавцом;
3. качество или результат услуги, если Оператор не является её Исполнителем;
4. неисполнение Пользователем обязательств перед другим Пользователем;
5. действия третьих лиц, за которые Оператор не отвечает по закону;
6. невозможность исполнения обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
7. недоступность внешних информационных, банковских, платёжных, телекоммуникационных или логистических систем по причинам, находящимся вне контроля Оператора.

40.2. Оператор не гарантирует получение Пользователем определённого дохода, количества продаж, просмотров, откликов, подписчиков или иных коммерческих результатов от использования Платформы, если соответствующий результат прямо не является предметом отдельно оплаченной услуги с гарантированным показателем.

40.3. Использование Платформы не означает гарантии того, что размещённое Пользователем объявление будет просмотрено определённым количеством лиц, приведёт к заключению сделки либо обеспечит получение Пользователем определённого дохода.

40.4. Результаты поиска, рекомендации, рейтинги, AI-ответы и иные автоматически формируемые результаты имеют информационный и технологический характер и не являются гарантией достижения конкретного коммерческого результата.

40.5. Автоматические рекомендации, результаты поиска, сортировки, рейтинги и иные алгоритмически формируемые результаты могут зависеть от технических параметров Платформы, пользовательских настроек, доступности информации, характеристик размещённых объявлений и иных факторов и могут изменяться без гарантии сохранения одного и того же порядка отображения.

40.6. Оператор не отвечает за решения Пользователя, принятые исключительно на основании результатов поиска, рекомендаций, рейтингов, отзывов, AI-функций либо иной автоматически сформированной информации. Пользователь самостоятельно оценивает полученную информацию перед совершением юридически или финансово значимого действия.

40.7. Оператор не отвечает за последствия предоставления Пользователем другим Пользователям недостоверной, неполной либо вводящей в заблуждение информации.

40.8. Оператор не отвечает за действия Пользователя, совершённые вследствие передачи им третьим лицам доступа к своей учётной записи, телефону, электронной почте, средствам аутентификации или иным средствам доступа, за исключением случаев, когда соответствующая ответственность Оператора установлена законодательством Республики Казахстан.

40.9. Оператор не отвечает за содержание внешних сайтов, сервисов и информационных ресурсов, ссылки на которые могут размещаться Пользователями либо отображаться в рамках интеграции со сторонними сервисами, если Оператор не контролирует содержание соответствующего ресурса.

40.10. Наличие на Платформе ссылки, интеграции, карточки или иного технического элемента, связанного с внешним сервисом, само по себе не означает подтверждения Оператором качества, безопасности, законности или иных характеристик такого внешнего сервиса, если иное прямо не указано Платформой.

40.11. Если для использования отдельной функции Платформы требуется работа банка, платёжного провайдера, службы доставки, оператора связи, сервиса идентификации либо иного внешнего поставщика, Оператор не отвечает за обстоятельства, находящиеся исключительно в сфере контроля такого поставщика.

40.12. Оператор принимает предусмотренные его компетенцией меры для поддержания работоспособности Платформы, обработки обращений Пользователей, рассмотрения предусмотренных Платформой споров и устранения выявленных технических нарушений.

40.13. Если Оператор получает информацию о нарушении Пользователем законодательства, настоящей Оферты либо обязательных правил Платформы, Оператор вправе принять предусмотренные настоящей Офертой и иными документами Платформы меры реагирования.

40.14. Принятие Оператором мер модерации, блокировки, удаления объявления, ограничения функциональности или рассмотрения жалобы не означает принятия Оператором на себя обязательств по полному контролю всех действий Пользователей и всех размещённых ими материалов.

40.15. Оператор не обязан предварительно выявлять каждое нарушение, каждую недостоверную информацию или каждое потенциально незаконное действие Пользователя, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

40.16. Получив предусмотренное законом или настоящей Офертой сообщение о нарушении, Оператор вправе провести проверку в пределах своей компетенции и принять соответствующие меры.

40.17. Ограничения ответственности Оператора, установленные настоящим разделом, применяются только в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан.

40.18. Настоящая Оферта не освобождает Оператора от ответственности за собственные действия или бездействие в случаях, когда такая ответственность установлена законодательством Республики Казахстан.

40.19. В частности, положения настоящего раздела не применяются для исключения или необоснованного ограничения ответственности Оператора за нарушение обязательных требований законодательства, причинение вреда в случаях, когда ответственность за такой вред возложена на Оператора законом, либо за умышленное нарушение обязательств.

40.20. Если отдельное положение настоящей Оферты об ограничении ответственности противоречит императивной норме законодательства Республики Казахстан, применяется соответствующая императивная норма законодательства.

40.21. Если отдельное ограничение ответственности признано неприменимым к конкретным отношениям или недействительным в установленном законом порядке, остальные положения настоящего раздела сохраняют действие в части, не противоречащей законодательству.

40.22. Ничто в настоящем разделе не ограничивает предусмотренные законодательством Республики Казахстан права потребителя на предъявление требований к Продавцу, Исполнителю или иному лицу, ответственному за товар, работу или услугу.

40.23. Оператор не подменяет собой Продавца или Исполнителя и не принимает на себя их обязательства только в связи с предоставлением технической возможности размещения объявления, заключения сделки, оплаты, доставки, открытия спора или использования иных функций Платформы.

40.24. Если в конкретной ситуации Оператор самостоятельно выступает продавцом товара, исполнителем услуги, перевозчиком либо принимает на себя иное обязательство, соответствующие положения настоящего раздела применяются с учётом фактически принятого Оператором обязательства и требований законодательства Республики Казахстан.

40.25. Пользователь сохраняет право на обращение в службу поддержки, использование предусмотренных Платформой процедур спора и Арбитража, обращение в банк, государственные органы и суд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

40.26. Настоящий раздел не освобождает Продавца, Исполнителя, Покупателя либо иного Пользователя от ответственности за собственные действия и нарушения обязательств перед другими лицами.

41. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА И КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

41.1. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Оператор не отвечает за косвенные последствия использования или невозможности использования отдельных функций Платформы, включая предполагаемую упущенную выгоду Пользователя.

41.2. Настоящее положение не ограничивает права Пользователя на возмещение вреда или убытков в случаях, когда такое возмещение обязательно в силу закона.

41.3. Настоящий раздел не освобождает Продавца, Исполнителя или иное ответственное лицо от предусмотренной законом ответственности перед потребителем.

41.4. Оператор не гарантирует получение Пользователем определённого дохода, прибыли, количества продаж, заказов, просмотров, откликов, подписчиков, клиентов либо иного коммерческого результата от использования Платформы, если достижение такого результата прямо не предусмотрено отдельным договором или оплаченной услугой Оператора.

41.5. Само по себе размещение объявления, участие в аукционе, использование платного продвижения, подписки, рекламных инструментов, рекомендаций или иных функций Платформы не является гарантией заключения сделки или получения Пользователем определённого финансового результата.

41.6. Если Пользователь самостоятельно определяет цену товара или услуги, условия предложения, сроки исполнения, способ взаимодействия с другим Пользователем либо иные коммерческие условия, Оператор не гарантирует экономическую эффективность принятого Пользователем решения.

41.7. Не являются гарантированным результатом использования Платформы предполагаемые доходы от сделки, которая не была заключена, не состоялась, была отменена, расторгнута либо не была исполнена другим Пользователем.

41.8. Оператор не отвечает за предполагаемую упущенную выгоду, связанную с тем, что Пользователь не получил сделку, клиента, заказ, подписчика, просмотр, отклик или иной коммерческий результат, если соответствующий результат не был прямо принят Оператором в качестве своего договорного обязательства.

41.9. Оператор не отвечает за косвенные последствия, возникшие исключительно вследствие решений или действий Пользователя, Продавца, Покупателя, Исполнителя, Партнёра по доставке, банка, платёжного провайдера либо иного третьего лица, если соответствующее лицо самостоятельно отвечает за такие действия по закону или договору.

41.10. К косвенным последствиям в рамках настоящего раздела могут относиться, в частности, предполагаемая потеря будущих продаж, клиентов, деловых возможностей, репутационных или иных коммерческих преимуществ, которые не являются непосредственно доказанным последствием нарушения обязательства Оператора.

41.11. Настоящий раздел не устанавливает автоматического отказа Пользователя от права требовать возмещения убытков, если такое право прямо предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

41.12. Если Пользователь заявляет требование о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, наличие, состав, причинная связь и размер соответствующих убытков определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями применимого договора и обстоятельствами конкретного случая.

41.13. В случае возникновения требования к Оператору, связанного с предполагаемой упущенной выгодой, Оператор вправе запросить документы и сведения, подтверждающие факт нарушения, наличие причинной связи между действиями Оператора и заявленными последствиями, а также размер заявленного требования.

41.14. Оператор не отвечает за предполагаемую упущенную выгоду, если заявленные последствия вызваны обстоятельствами, находящимися вне контроля Оператора, включая действия другого Пользователя, банка, платёжного провайдера, Партнёра по доставке, оператора связи, внешнего технического сервиса либо обстоятельства непреодолимой силы, если иное не установлено законом.

41.15. Если Пользователь самостоятельно не принял разумные меры для предотвращения или уменьшения возможных последствий нарушения, такое обстоятельство может

учитываться при определении размера подлежащих возмещению убытков в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

41.16. Оператор не отвечает за последствия, которые невозможно было разумно предвидеть либо предотвратить с учётом характера соответствующего обязательства и доступных Оператору технических и организационных средств, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

41.17. Наличие на Платформе статистики, прогнозов, рекомендаций, рейтингов, аналитических показателей, AI-результатов или иных информационных данных не является обещанием или гарантией соответствующего коммерческого результата.

41.18. Если отдельная платная услуга Оператора прямо предусматривает конкретный гарантированный показатель или иной гарантированный результат, ответственность Оператора в отношении такого результата определяется условиями соответствующей услуги и применимым законодательством Республики Казахстан.

41.19. Ограничения, предусмотренные настоящим разделом, применяются только в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан.

41.20. Настоящий раздел не применяется для исключения ответственности Оператора за собственное нарушение обязательства, причинение вреда либо иное нарушение, ответственность за которое не может быть ограничена соглашением сторон в силу законодательства Республики Казахстан.

41.21. Если отдельное положение настоящего раздела окажется неприменимым или недействительным в конкретной ситуации вследствие требований законодательства Республики Казахстан, остальные положения настоящего раздела сохраняют действие в части, не противоречащей законодательству.

41.22. Настоящий раздел не ограничивает право Пользователя на обращение в службу поддержки Платформы, использование предусмотренных Платформой процедур спора и Арбитража, обращение в банк, государственные органы или суд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

42. ФИНАНСОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ ПРОДАВЦУ

42.1. Если после завершения сделки, выплаты денежных средств Продавцу или иного завершения расчётов возникает обоснованное требование о возврате денежных средств, такое требование рассматривается в соответствии с настоящей Офертой, условиями соответствующей сделки и применимым законодательством Республики Казахстан.

42.2. Выплата денежных средств Продавцу не прекращает и не отменяет обязательства Продавца по возврату денежных средств в случаях, когда такой возврат предусмотрен настоящей Офертой, условиями сделки, результатом Арбитража, применимым законодательством либо иным обязательным основанием.

42.3. Если после выплаты Продавцу становится известно об обстоятельствах, которые могут являться основанием для возврата денежных средств Покупателю, Оператор вправе запросить у Пользователей документы, сведения и иные доказательства, необходимые для рассмотрения соответствующего требования.

42.4. Если по результатам Арбитража либо иной предусмотренной настоящей Офертой процедуры установлено, что Продавец обязан вернуть денежные средства Покупателю, Продавец обязан исполнить соответствующее обязательство в установленный срок.

42.5. Если требование о возврате денежных средств связано с оспариванием платежа через банк, эмитента карты, платёжного провайдера либо иной предусмотренный платёжной инфраструктурой механизм, рассмотрение такого требования осуществляется также с учётом правил соответствующего платёжного сервиса и законодательства Республики Казахстан.

42.6. Оператор вправе участвовать в рассмотрении спорной платёжной операции в пределах своей компетенции, включая предоставление соответствующему банку, платёжному провайдеру или иному уполномоченному участнику сведений и документов о сделке, платеже, доставке, переписке, споре и иных обстоятельствах, относящихся к операции.

42.7. Передача сведений и документов в случаях, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, банковской и иной охраняемой законом тайне.

42.8. Если по результатам предусмотренной процедуры установлено, что Продавец обязан вернуть денежные средства, Оператор вправе уведомить Продавца о возникшей задолженности и предоставить ему возможность добровольно исполнить соответствующее обязательство.

42.9. Если Продавец не исполняет установленное обязательство по возврату денежных средств добровольно, Оператор вправе применить предусмотренные настоящей Офертой меры в отношении функциональности аккаунта Продавца, если такие меры связаны с неисполнением обязательства и допускаются законодательством Республики Казахстан.

42.10. В предусмотренных законом и договором случаях Оператор вправе произвести зачёт соответствующей задолженности за счёт денежных средств, которые подлежат последующему перечислению Продавцу через предусмотренную Платформой расчётную инфраструктуру, при наличии правового и договорного основания для такого зачёта.

42.11. Оператор не вправе рассматривать любое обращение Покупателя как автоматически подтверждённую задолженность Продавца. До применения мер, затрагивающих имущественные интересы Продавца, соответствующее требование подлежит рассмотрению в предусмотренном настоящей Офертой порядке либо в ином обязательном порядке, установленном законодательством.

42.12. При рассмотрении требования могут учитываться, в частности:

1. сведения о заключённой сделке;
2. сведения об оплате;
3. сведения о товаре или услуге;
4. сведения о доставке или получении товара;
5. сведения об открытом споре;
6. результаты Арбитража;
7. переписка и иные материалы, относящиеся к сделке;
8. сведения банка, платёжного провайдера или иного участника платёжной инфраструктуры;

9. иные допустимые доказательства.

42.13. Если спорная операция связана с несанкционированным платежом, ошибочной операцией, мошенничеством либо иным обстоятельством, порядок возврата денежных средств определяется с учётом специальных требований законодательства Республики Казахстан и правил соответствующей платёжной инфраструктуры.

42.14. Если законодательством Республики Казахстан предусмотрен специальный порядок возврата денежных средств по ошибочному или несанкционированному платежу, такой порядок имеет приоритет перед общими положениями настоящего раздела.

42.15. Если спор по оплате рассматривается банком или иным участником платёжной инфраструктуры независимо от процедуры Арбитража Платформы, Оператор вправе приостановить связанные с такой операцией внутренние процедуры до получения информации, необходимой для определения дальнейших действий, если это допускается применимыми правилами и законодательством.

42.16. Открытие Покупателем спора, обращение в банк или инициирование процедуры оспаривания платежа не освобождает Продавца от обязанности предоставить достоверную информацию и документы, относящиеся к спорной операции.

42.17. Продавец обязан содействовать рассмотрению обоснованных требований, связанных с совершённой через Платформу сделкой, в пределах своих обязательств по настоящей Оферте.

42.18. Если задолженность Продавца перед Покупателем подтверждена в установленном порядке, Продавец обязан вернуть соответствующую сумму в полном объёме, если иной размер или порядок не установлен законом, результатом рассмотрения спора либо условиями конкретной сделки.

42.19. Если задолженность не погашена добровольно, Оператор вправе использовать предусмотренные законодательством способы защиты своих прав и прав лиц, в пользу которых возникло соответствующее требование, включая обращение в суд или иные компетентные органы, когда для этого имеются предусмотренные законом основания.

42.20. Применение настоящего раздела не ограничивает законные права Покупателя на обращение в банк, платёжный сервис, государственные органы или суд.

42.21. Применение настоящего раздела не означает, что Оператор принимает на себя обязанность лично возмещать Покупателю денежные средства, которые по условиям сделки или законодательству обязан вернуть Продавец либо иное ответственное лицо.

42.22. Если денежные средства были возвращены Покупателю непосредственно банком, платёжным провайдером или иным уполномоченным участником платёжной инфраструктуры, соответствующее обстоятельство учитывается при определении фактического размера обязательства и недопустимости двойного возврата одной и той же суммы.

42.23. Если после возврата денежных средств Покупателю возникает необходимость урегулирования взаиморасчётов между Оператором, Продавцом, банком или иным участником платёжной инфраструктуры, такие взаиморасчёты осуществляются в

соответствии с применимыми договорами, правилами соответствующей платёжной инфраструктуры и законодательством Республики Казахстан.

42.24. Оператор вправе временно ограничить возможность совершения новых сделок, получения выплат или использования отдельных функций аккаунта Продавца в случаях, когда это необходимо для предотвращения дальнейшего возникновения задолженности, обеспечения исполнения подтверждённого обязательства либо защиты участников Платформы, если такое ограничение предусмотрено настоящей Офертой и допускается законодательством Республики Казахстан.

42.25. Ограничение функциональности аккаунта по основаниям настоящего раздела не освобождает Продавца от обязанности исполнить уже возникшие денежные обязательства.

42.26. Оператор не вправе использовать положения настоящего раздела для удержания денежных средств без предусмотренного настоящей Офертой, отдельным договором или законодательством основания.

42.27. Настоящий раздел не ограничивает права Пользователя на судебную защиту, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

42.28. Если отдельное положение настоящего раздела противоречит обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, применяется соответствующее требование законодательства, а остальные положения раздела сохраняют действие в части, не противоречащей законодательству.

43. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

43.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если такое неисполнение непосредственно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы в понимании законодательства Республики Казахстан.

43.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при соответствующих условиях обстоятельства, которые объективно препятствуют исполнению конкретного обязательства.

43.3. К обстоятельствам непреодолимой силы могут относиться чрезвычайные природные и техногенные события, стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайное положение и иные события, соответствующие установленным законодательством Республики Казахстан критериям.

43.4. Перечень обстоятельств, указанный в настоящем разделе, не является исчерпывающим. Правовая квалификация конкретного обстоятельства определяется с учётом законодательства Республики Казахстан и фактических обстоятельств его возникновения.

43.5. Само по себе отсутствие денежных средств, необходимых товаров, спроса, персонала, оборудования, обычных ресурсов либо коммерческой возможности исполнить обязательство не является обстоятельством непреодолимой силы, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное.

43.6. Не является обстоятельством непреодолимой силы обычный предпринимательский риск, снижение спроса, изменение рыночной ситуации, рост себестоимости, изменение курса валют, отсутствие у Пользователя необходимых денежных средств либо иное обстоятельство, которое относится к обычным рискам соответствующей деятельности, если оно само по себе не соответствует установленным законом критериям непреодолимой силы.

43.7. Технический сбой Платформы, банка, платёжного провайдера, службы доставки или иного внешнего сервиса не признаётся автоматически обстоятельством непреодолимой силы. Его правовая оценка осуществляется с учётом конкретных обстоятельств, характера обязательства и требований законодательства Республики Казахстан.

43.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельство непреодолимой силы, должна по возможности уведомить другую сторону о возникновении такого обстоятельства, его предполагаемом влиянии на исполнение обязательства и доступной информации о продолжительности его действия.

43.9. Уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы осуществляется через доступные способы связи, предусмотренные настоящей Офертой или условиями соответствующего договора.

43.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна по возможности предоставить сведения или документы, подтверждающие наличие соответствующего обстоятельства и его непосредственное влияние на исполнение конкретного обязательства.

43.11. Наличие чрезвычайного события само по себе не освобождает сторону от ответственности, если такое событие не повлияло непосредственно на возможность исполнения конкретного обязательства либо если сторона могла разумно предотвратить или преодолеть его последствия доступными ей средствами.

43.12. Сторона обязана принимать разумные меры для предотвращения, уменьшения и устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы в пределах своих возможностей.

43.13. Если обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению обязательства только в определённой части, освобождение от ответственности применяется только в отношении той части обязательства и того периода, на которые непосредственно повлияло соответствующее обстоятельство, если иное не следует из закона или существа обязательства.

43.14. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы не освобождает сторону от исполнения обязательств, которые уже возникли и объективно могут быть исполнены независимо от действия таких обстоятельств.

43.15. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы не прекращает автоматически денежные или иные обязательства, если их исполнение возможно после прекращения соответствующих обстоятельств.

43.16. Если вследствие обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательства стало объективно невозможным, последствия такой невозможности определяются в

соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями соответствующего договора.

43.17. Если невозможность исполнения возникла вследствие обстоятельства, за которое ни одна из сторон не отвечает, вопрос о возврате уже исполненного, прекращении или изменении соответствующего обязательства решается в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями конкретной сделки.

43.18. Оператор не несёт ответственности за последствия обстоятельств непреодолимой силы в той части, в которой соответствующее обстоятельство непосредственно препятствовало исполнению обязательства Оператора и освобождение от ответственности допускается законодательством Республики Казахстан.

43.19. Освобождение Оператора от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы не означает автоматического прекращения обязательств между Покупателем и Продавцом, Исполнителем или иным Пользователем.

43.20. Если обстоятельства непреодолимой силы затронули сделку между Пользователями, порядок дальнейшего исполнения, изменения или прекращения обязательств определяется сторонами соответствующей сделки с учётом законодательства Республики Казахстан и фактической возможности исполнения.

43.21. Если обстоятельства непреодолимой силы затронули доставку, срок или возможность перевозки товара, соответствующие последствия определяются с учётом фактических обстоятельств, условий конкретной доставки и правил Партнёра по доставке, если такой Партнёр участвует в перевозке.

43.22. Если обстоятельства непреодолимой силы затронули проведение платежа, статус соответствующей операции определяется с учётом информации банка, платёжного провайдера и иных участников платёжной инфраструктуры.

43.23. Если обстоятельства непреодолимой силы затронули работу Платформы, Оператор вправе временно ограничить доступ к соответствующим функциям в целях безопасности и сохранения корректности операций.

43.24. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна возобновить исполнение своих обязательств в разумный срок, если исполнение остаётся возможным и соответствующее обязательство не прекратилось по закону или договору.

43.25. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается длительное время и существенно препятствует дальнейшему исполнению обязательства, стороны вправе использовать предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы изменения или прекращения соответствующего обязательства.

43.26. Продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы сама по себе не создаёт для Оператора права бессрочно приостанавливать обязательства перед Пользователем, если такие обязательства могут быть исполнены после устранения препятствия.

43.27. Оператор вправе сохранять технические и документальные сведения, необходимые для подтверждения обстоятельств, повлиявших на работу Платформы, проведение

операций или исполнение обязательств, в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан.

43.28. Настоящий раздел не освобождает сторону от ответственности за нарушение обязательства, если такое нарушение фактически не было вызвано обстоятельством непреодолимой силы либо если сторона не доказала наличие обстоятельств, на которые она ссылается, в случаях, когда такое доказывание требуется законодательством.

43.29. Предварительное освобождение от ответственности за умышленное нарушение обязательства не допускается в случаях и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

43.30. Положения настоящего раздела применяются только в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан. Если обязательная норма законодательства устанавливает иные последствия обстоятельств непреодолимой силы или невозможности исполнения, применяется соответствующая норма законодательства.

44. КИБЕРИНЦИДЕНТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

44.1. Оператор принимает предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой и внутренними процедурами меры для защиты Платформы, информационных систем, учетных записей Пользователей и обрабатываемых данных от неправомерного доступа, утраты, изменения, уничтожения, блокирования и иных угроз информационной безопасности.

44.2. Меры безопасности применяются с учетом характера обрабатываемой информации, используемых Платформой информационных систем и выявляемых угроз. Конкретные технические и организационные меры безопасности могут изменяться Оператором без внесения изменений в настоящую Оферту, если такие изменения не ухудшают предусмотренные законодательством права Пользователей.

44.3. Несмотря на принимаемые меры, Оператор не может гарантировать абсолютное отсутствие киберугроз, вредоносного программного обеспечения, атак, попыток неправомерного доступа, технических уязвимостей или иных инцидентов информационной безопасности.

44.4. Под киберинцидентом для целей настоящей Оферты понимается событие, которое может повлечь нарушение доступности, целостности, конфиденциальности либо иного установленного режима защиты информационных ресурсов, систем или данных Платформы.

44.5. При выявлении либо обоснованном подозрении на инцидент информационной безопасности Оператор вправе без предварительного уведомления Пользователя временно ограничить отдельные функции Платформы, приостановить отдельные операции, заблокировать подозрительную активность, ограничить доступ к учетной записи либо применить иные необходимые меры для предотвращения или уменьшения возможного ущерба.

44.6. Временное ограничение функций или учетной записи в связи с обеспечением информационной безопасности само по себе не означает установления факта нарушения со стороны Пользователя и может применяться в качестве предупредительной или защитной меры.

44.7. Оператор вправе проводить проверку подозрительной активности, связанных с ней операций и технических событий в пределах, необходимых для обеспечения безопасности Платформы, защиты Пользователей и исполнения требований законодательства Республики Казахстан.

44.8. В случае возникновения инцидента, затрагивающего персональные данные, Оператор осуществляет предусмотренные законодательством Республики Казахстан действия в отношении такого инцидента, включая предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности персональных данных и уведомлению соответствующих лиц или уполномоченных органов, если такая обязанность возникает.

44.9. При возникновении угрозы безопасности Оператор вправе временно ограничить доступ к отдельным данным, операциям или функциям до устранения угрозы либо принятия достаточных мер по ее локализации.

44.10. Оператор вправе сохранять технические сведения, необходимые для расследования инцидентов информационной безопасности, подтверждения последовательности событий, защиты Платформы и разрешения связанных с инцидентом споров, в пределах и сроки, допускаемые законодательством Республики Казахстан.

44.11. Пользователь обязан соблюдать требования безопасности при использовании Платформы и принимать разумные меры для защиты своей учетной записи, устройств и средств доступа.

44.12. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность данных доступа к своей учетной записи и не передавать их третьим лицам, за исключением случаев, когда такая передача прямо предусмотрена функциональностью Платформы или необходима для использования соответствующего сервиса.

44.13. Пользователь не вправе использовать для доступа к Платформе чужие учетные данные, получать или пытаться получить неправомерный доступ к учетным записям, данным, функциям или информационным системам других Пользователей либо Оператора.

44.14. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора о выявленной или предполагаемой компрометации учетной записи, несанкционированном доступе, подозрительной активности либо иной ситуации, которая может свидетельствовать о нарушении безопасности.

44.15. Если Пользователь обнаружил признаки неправомерного использования его учетной записи, он должен по возможности прекратить дальнейшее использование скомпрометированных средств доступа и воспользоваться предусмотренными Платформой способами восстановления или защиты учетной записи.

44.16. Пользователь несет ответственность за последствия передачи третьим лицам собственных данных доступа, если такая передача произошла по его вине либо вследствие несоблюдения им установленных требований безопасности.

44.17. Пользователь не вправе совершать действия, направленные на нарушение работоспособности Платформы, обход применяемых механизмов безопасности, получение доступа к закрытым функциям или данным, распространение вредоносного

программного обеспечения либо создание повышенной нагрузки на информационные системы Платформы.

44.18. Запрещается использовать Платформу для проведения атак, сканирования уязвимостей без соответствующего разрешения, распространения вредоносного кода, фишинговых материалов, средств неправомерного доступа или иных действий, нарушающих безопасность Платформы либо права третьих лиц.

44.19. Оператор вправе при наличии оснований передавать сведения об инциденте и связанные с ним материалы государственным органам, правоохранным органам, банкам, платежным организациям, поставщикам технических или иных необходимых сервисов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан либо необходимостью защиты прав и законных интересов соответствующих лиц.

44.20. Передача информации в связи с расследованием инцидента осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, конфиденциальности и иной охраняемой законом информации.

44.21. Если вследствие инцидента информационной безопасности отдельные данные, операции или функции Платформы временно становятся недоступными, Оператор принимает разумные меры по восстановлению работоспособности в пределах имеющихся технических возможностей и применимых требований законодательства.

44.22. В случае необходимости Оператор вправе временно приостановить проведение отдельных платежных, торговых, аукционных, возвратных или иных операций, если их продолжение может создать угрозу безопасности Пользователей, денежных средств, данных или информационных систем.

44.23. Приостановление операции по основаниям информационной безопасности не означает автоматического признания такой операции недействительной или неправомерной. Последствия конкретной операции определяются с учетом ее фактического статуса, обстоятельств инцидента и применимого законодательства.

44.24. Оператор не несет ответственности за последствия компрометации учетной записи, если она произошла вследствие виновных действий или бездействия Пользователя, включая передачу данных доступа третьим лицам, использование ненадлежащих средств защиты либо игнорирование очевидных признаков несанкционированного доступа.

44.25. Ограничения ответственности, предусмотренные настоящим разделом, не применяются в той части, в которой они не допускаются законодательством Республики Казахстан.

44.26. Положения настоящего раздела не освобождают Оператора от обязанностей по защите персональных данных и иных обязанностей, прямо установленных законодательством Республики Казахстан.

44.27. При устранении причин, вызвавших ограничение доступа или отдельных функций, Оператор вправе восстановить соответствующие возможности Платформы полностью или частично.

44.28. Пользователь понимает и принимает, что обеспечение информационной безопасности является совместной обязанностью Оператора и Пользователя в пределах их соответствующих возможностей, обязанностей и зон контроля.

44.29. Конкретный порядок действий при отдельных видах инцидентов может определяться внутренними процедурами Оператора и не подлежит обязательному раскрытию в части сведений, разглашение которых может создать дополнительную угрозу безопасности Платформы или Пользователей.

44.30. При наличии противоречия между положениями настоящего раздела и императивными требованиями законодательства Республики Казахстан применяются соответствующие требования законодательства.

45. НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

45.1. Ни одно положение настоящей Оферты не должно толковаться как освобождение Пользователя, Продавца, Исполнителя, Оператора или иного лица от ответственности, которая прямо установлена законодательством Республики Казахстан и не может быть исключена или ограничена соглашением сторон.

45.2. В частности, положения настоящей Оферты не могут применяться для:

1. освобождения Продавца, Исполнителя или иного обязанного лица от предусмотренной законом ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Пользователя в случаях, когда такая ответственность не может быть ограничена договором;
2. исключения или необоснованного ограничения установленных законодательством прав потребителя;
3. освобождения стороны от ответственности за умышленное нарушение обязательства в случаях, когда такое освобождение запрещено законодательством Республики Казахстан;
4. лишения Пользователя права на обращение в государственные органы, к субъектам досудебного урегулирования потребительских споров либо в суд;
5. установления договорных условий, направленных на обход обязательных требований законодательства Республики Казахстан;
6. лишения Пользователя иных императивных прав, предоставленных ему законодательством Республики Казахстан.

45.3. Ограничения ответственности Оператора, предусмотренные настоящей Офертой, применяются только в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, и не освобождают Оператора от ответственности в случаях, когда такая ответственность прямо предусмотрена обязательными нормами законодательства.

45.4. Положения настоящей Оферты, определяющие распределение ответственности между Оператором и Пользователями, не изменяют фактическую правовую роль соответствующего лица. Если в конкретных отношениях лицо фактически выступает продавцом, исполнителем, перевозчиком, платежной организацией либо иным субъектом, несущим самостоятельные обязанности по закону, применяются соответствующие нормы законодательства.

45.5. Наличие в настоящей Оферте положений об ограничении ответственности Оператора не означает отказ Пользователя от требований, которые не могут быть исключены или ограничены соглашением сторон.

45.6. Положения об ограничении ответственности не препятствуют Пользователю предъявлять требования о возмещении убытков, возврате денежных средств, устранении нарушения, расторжении соответствующего договора или использовать иные способы защиты, если они предусмотрены законодательством Республики Казахстан и применимы к конкретным отношениям.

45.7. В отношениях с потребителями положения настоящей Оферты применяются с учетом обязательных требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей. Условия, которые нарушают или ущемляют установленные законом права потребителя, не могут применяться в части, в которой такое применение запрещено законодательством.

45.8. Если отдельное положение настоящей Оферты будет признано недействительным, неприменимым или не подлежащим применению к конкретным отношениям, это не влечет автоматически недействительность остальных положений Оферты, если иное не следует из законодательства Республики Казахстан или существа соответствующего положения.

45.9. Если недействительным или неприменимым является только отдельное условие, остальные условия Оферты сохраняют действие в максимально допустимой законодательством части.

45.10. Если применение отдельного положения зависит от статуса Пользователя, характера сделки, вида товара или услуги либо иных обстоятельств, такое положение применяется только в той мере, в которой оно соответствует фактическим отношениям сторон и законодательству Республики Казахстан.

45.11. Наличие в Оферте положения о том, что Оператор не является стороной сделки между Пользователями, не освобождает Продавца или Исполнителя от их собственных обязательств перед Покупателем или Заказчиком.

45.12. Наличие в Оферте положения о том, что Оператор предоставляет исключительно технологическую инфраструктуру, не означает отказ Пользователя от обязательных прав, возникающих из сделки с Продавцом или Исполнителем.

45.13. Если законодательство Республики Казахстан устанавливает для конкретного вида договора, товара, услуги, потребителя или участника Платформы специальные обязательные правила, такие правила имеют приоритет перед соответствующим положением настоящей Оферты.

45.14. Пользователь не считается отказавшимся от предусмотренного законом права только вследствие акцепта настоящей Оферты, если такой отказ не допускается законодательством Республики Казахстан.

45.15. Оператор не вправе ссылаться на настоящее положение как на основание для отказа от исполнения обязанности, которая непосредственно возложена на него императивной нормой законодательства Республики Казахстан.

45.16. Если применение положения настоящей Оферты в конкретной ситуации может привести к ограничению прав Пользователя сверх пределов, допускаемых законодательством Республики Казахстан, соответствующее положение применяется только в допустимой законом части.

45.17. Положения настоящего раздела применяются независимо от того, содержится ли соответствующее ограничение ответственности в настоящей Оферте, правилах отдельного сервиса, интерфейсе Платформы, уведомлении либо ином документе, регулирующем использование Платформы.

45.18. При возникновении противоречия между настоящей Офертой и обязательной нормой законодательства Республики Казахстан соответствующая обязательная норма имеет приоритет.

45.19. Настоящий раздел не ограничивает право Пользователя на использование предусмотренных законодательством способов защиты своих прав и законных интересов.

45.20. Настоящий раздел направлен на обеспечение того, чтобы положения об ответственности и ее ограничении применялись добросовестно, в пределах фактической роли соответствующего лица и без обхода обязательных требований законодательства Республики Казахстан.

46. ПРИОРИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

46.1. Настоящая Оферта применяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

46.2. Во всех случаях, когда отдельное положение настоящей Оферты противоречит императивной норме законодательства Республики Казахстан, применяется соответствующая норма законодательства.

46.3. Если после принятия настоящей Оферты законодательством Республики Казахстан устанавливаются обязательные требования, регулирующие соответствующие отношения Пользователя и Оператора, такие требования применяются с момента вступления их в силу в предусмотренном законодательством порядке.

46.4. Положения настоящей Оферты не могут изменять, отменять или ограничивать действие обязательных норм законодательства Республики Казахстан, применимых к соответствующим отношениям.

46.5. Если отдельное положение настоящей Оферты будет признано недействительным, незаконным, неприменимым или не подлежащим применению в конкретных обстоятельствах, это не влечет недействительность Оферты в целом, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или не следует из существа соответствующего положения.

46.6. Недействительное или неприменимое положение подлежит применению только в той части и в пределах, в которых его применение допускается законодательством Республики Казахстан.

46.7. Если содержание отдельного положения допускает несколько вариантов толкования, приоритет имеет толкование, соответствующее обязательным нормам законодательства Республики Казахстан и не нарушающее установленные законом права Пользователя.

46.8. Положения настоящей Оферты, регулирующие отношения между Пользователями Платформы, применяются с учетом законодательства, регулирующего соответствующий вид сделки, включая законодательство о защите прав потребителей, если оно применимо к конкретным отношениям.

46.9. Если законодательством Республики Казахстан установлены специальные требования к форме, содержанию, заключению, исполнению, изменению или прекращению определенного договора, сделки или обязательства, такие требования имеют приоритет перед общими положениями настоящей Оферты.

46.10. Если отдельная функция Платформы используется для заключения или исполнения сделки, соответствующая функция не изменяет обязательные требования законодательства к самой сделке и не освобождает стороны такой сделки от предусмотренной законом ответственности.

46.11. Ответственность конкретного лица определяется с учетом его фактической роли в соответствующем правоотношении, характера совершенных им действий или допущенного бездействия, а также применимых норм законодательства Республики Казахстан.

46.12. Если Пользователь одновременно участвует в нескольких видах правоотношений на Платформе, к каждому из них применяются соответствующие нормы законодательства с учетом фактического характера конкретного правоотношения.

46.13. Если законодательство предусматривает обязательные права или гарантии для определенной категории Пользователей, в том числе потребителей, такие права и гарантии сохраняются независимо от положений настоящей Оферты.

46.14. Наличие в настоящей Оферте условий о порядке использования Платформы, возвратах, спорах, ответственности, оплате, доставке или иных сервисах не исключает применение специальных обязательных норм законодательства, регулирующих соответствующие отношения.

46.15. Изменение законодательства Республики Казахстан может повлечь необходимость изменения отдельных положений настоящей Оферты. До внесения соответствующих изменений применяется законодательство в части, имеющей обязательную силу.

46.16. Оператор вправе привести текст настоящей Оферты в соответствие с изменениями законодательства в порядке, предусмотренном разделом 71 настоящей Оферты.

46.17. Если законодательство предусматривает переходный период, отсрочку вступления нормы в силу либо иные специальные правила ее применения, соответствующая норма применяется с учетом таких правил.

46.18. Ссылки в настоящей Оферте на законодательство Республики Казахстан понимаются как ссылки на законодательство, действующее и применимое к соответствующим отношениям на момент их возникновения, изменения, исполнения или прекращения.

46.19. Если отдельное положение настоящей Оферты регулирует вопрос, который прямо не урегулирован Платформой, применяется законодательство Республики Казахстан, регулирующие соответствующие отношения.

46.20. Настоящий раздел не ограничивает право Пользователя или иного заинтересованного лица на обращение в государственные органы, к субъектам досудебного урегулирования потребительских споров либо в суд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

46.21. При разрешении споров положения настоящей Оферты подлежат применению во взаимосвязи с обязательными нормами законодательства Республики Казахстан и с учетом фактических обстоятельств соответствующего спора.

46.22. Если отдельное положение настоящей Оферты предусматривает более конкретный порядок реализации права или исполнения обязанности, это положение применяется постольку, поскольку такой порядок не противоречит обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан.

46.23. Никакое положение настоящей Оферты не должно толковаться как отказ Пользователя от права, гарантии или способа защиты, от которых он не вправе отказаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

46.24. В случае расхождения между настоящей Офертой и императивной нормой законодательства приоритет имеет законодательство Республики Казахстан, а соответствующее положение Оферты применяется в части, не противоречащей законодательству.

46.25. Настоящий раздел распространяется на все отношения, регулируемые настоящей Офертой, если специальным разделом Оферты или законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

47. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ

47.1. Споры, возникающие между Пользователями в связи с использованием Платформы, заключением, исполнением или прекращением сделок, могут разрешаться с использованием предусмотренных Платформой процедур взаимодействия, возврата, рассмотрения обращений и внутреннего Арбитража в случаях и порядке, установленных настоящей Офертой и соответствующими правилами Платформы.

47.2. Для товарных сделок Платформа предусматривает приоритетное использование внутреннего механизма разрешения спора между Покупателем и Продавцом, если такой механизм доступен для соответствующей сделки.

47.3. Внутренний механизм разрешения спора предназначен для рассмотрения обстоятельств конкретной сделки на основании сведений, документов и иных материалов, доступных сторонам и Платформе в рамках соответствующей операции.

47.4. Использование внутреннего механизма Платформы не означает, что Оператор становится продавцом товара, приобретает право собственности на товар либо принимает на себя обязанности Продавца по основной сделке, если иное прямо не предусмотрено отдельным соглашением.

47.5. Внутреннее рассмотрение спора не лишает Пользователя права использовать предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы защиты своих прав и законных интересов, включая обращение к продавцу или исполнителю, в банк или соответствующую платежную организацию, к субъектам досудебного урегулирования потребительских споров, в государственные органы или в суд.

47.6. Если спор относится к отношениям между потребителем и Продавцом либо Исполнителем, предусмотренные законодательством Республики Казахстан права потребителя сохраняются независимо от использования внутреннего механизма Платформы.

47.7. Внутренний механизм Платформы не исключает возможность обращения потребителя непосредственно к Продавцу или Исполнителю с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

47.8. Для споров по услугам базовая модель Платформы предусматривает непосредственное урегулирование между Заказчиком и Исполнителем, поскольку Оператор не является стороной договора оказания услуги, если иное прямо не установлено отдельными условиями соответствующего сервиса.

47.9. При возникновении спора по услуге Заказчик и Исполнитель должны по возможности предоставить друг другу информацию и доказательства, необходимые для установления обстоятельств исполнения соответствующего договора.

47.10. Оператор вправе предоставить сторонам технические средства для направления обращений, обмена сообщениями, документами, фотографиями, видеозаписями и иной информацией, относящейся к спору.

47.11. Если спор рассматривается через Платформу, каждая сторона обязана предоставлять достоверные сведения и не вправе намеренно искажать обстоятельства сделки, скрывать существенные сведения либо представлять подложные материалы.

47.12. При рассмотрении спора могут учитываться сведения об объявлении, описании товара или услуги, переписке сторон через Платформу, условиях сделки, оплате, доставке, передаче товара, возврате, подтверждениях действий Пользователей и иные относящиеся к спору сведения, доступные в рамках Платформы или предоставленные сторонами.

47.13. Если для рассмотрения спора необходимы сведения, находящиеся у банка, платежной организации, службы доставки либо иного третьего лица, Оператор вправе предложить соответствующей стороне самостоятельно получить такие сведения либо использовать доступные Оператору законные способы их получения.

47.14. Рассмотрение спора Платформой не означает автоматического признания требований одной из сторон обоснованными.

47.15. Решение по внутреннему спору принимается с учетом условий конкретной сделки, представленных материалов, фактических обстоятельств и применимых правил Платформы, а в предусмотренных законом случаях — с учетом обязательных норм законодательства Республики Казахстан.

47.16. Если представленных материалов недостаточно для установления обстоятельств спора, Оператор вправе запросить у сторон дополнительные сведения и документы либо

принять решение на основании имеющихся данных в пределах применимого порядка рассмотрения спора.

47.17. Каждая сторона несет ответственность за достоверность предоставленных ею документов, заявлений, фотографий, видеозаписей и иных доказательств.

47.18. Предоставление доказательств через Платформу не гарантирует их принятие в качестве достаточного подтверждения требований. Оценка доказательств осуществляется применительно к конкретному спору.

47.19. Если спор связан с платежом, одновременно могут применяться правила соответствующей платежной системы, банка или иной финансовой организации.

47.20. Если спор связан с доставкой, при его рассмотрении могут учитываться данные и правила соответствующей службы доставки, если такие сведения доступны и относятся к предмету спора.

47.21. Отдельные правила возврата денежных средств или товара могут зависеть от характера сделки, способа оплаты, способа доставки, статуса операции и фактических обстоятельств конкретного заказа.

47.22. Для отдельных категорий сделок настоящей Офертой или правилами соответствующего сервиса могут устанавливаться специальные процедуры разрешения споров, которые применяются в дополнение к общим положениям настоящего раздела.

47.23. К таким специальным процедурам могут относиться, в частности, порядок Safe Deal, процедуры возврата, внутренний Арбитраж, особенности аукционных сделок либо иные механизмы, предусмотренные Платформой.

47.24. Если для конкретной сделки установлен специальный порядок разрешения спора, Пользователь может быть обязан использовать соответствующую функциональность Платформы в пределах срока и условий, установленных для данной сделки.

47.25. Установленные Платформой сроки обращения во внутренний механизм спора не должны толковаться как отказ Пользователя от прав, которые не могут быть ограничены соглашением сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

47.26. Использование внутреннего механизма Платформы не препятствует обращению в суд или иные предусмотренные законом органы в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

47.27. Если до обращения в государственный орган или суд законодательством установлен обязательный порядок обращения к Продавцу, Исполнителю либо иной стороне, такой порядок применяется независимо от наличия внутреннего механизма Платформы.

47.28. Для потребительских споров Пользователь вправе использовать предусмотренные законодательством Республики Казахстан механизмы досудебного урегулирования. В частности, законодательство предусматривает право потребителя обратиться с претензией к продавцу, изготовителю или исполнителю, а также предусмотренные законом механизмы досудебного разрешения потребительского спора.

47.29. Оператор вправе при рассмотрении внутреннего спора временно ограничить связанные с предметом спора отдельные операции, если это необходимо для сохранения возможности исполнения принятого решения, предотвращения дальнейшего ущерба либо защиты прав и законных интересов участников сделки.

47.30. Временное ограничение операции в рамках рассмотрения спора не означает установления виновности соответствующей стороны и применяется только в пределах, необходимых для соответствующей процедуры.

47.31. Внутренний механизм разрешения спора может завершиться соглашением сторон, возвратом товара или денежных средств, иным предусмотренным правилами Платформы результатом либо прекращением рассмотрения при отсутствии достаточных оснований для дальнейшего рассмотрения.

47.32. Если стороны достигли соглашения самостоятельно, они вправе прекратить внутренний спор в предусмотренном Платформой порядке, если такое прекращение не нарушает обязательные требования законодательства или права третьих лиц.

47.33. Оператор не обязан разрешать спор в пользу той или иной стороны исключительно на основании факта обращения в Платформу либо статуса Пользователя.

47.34. Если спор невозможно разрешить на основании доступных Платформе сведений либо его рассмотрение выходит за пределы функциональности внутреннего механизма, стороны сохраняют право использовать иные предусмотренные законодательством способы защиты.

47.35. Положения настоящего раздела не ограничивают право Пользователя обратиться в банк или платежную организацию по вопросам оспаривания платежа. При этом порядок и последствия такого оспаривания могут определяться правилами соответствующего банка или платежной системы.

47.36. Настоящий раздел применяется совместно с разделами настоящей Оферты, регулирующими Safe Deal, возвраты, Арбитраж, оплату, доставку, аукционы и ответственность участников.

47.37. При противоречии положений настоящего раздела императивным нормам законодательства Республики Казахстан применяются соответствующие нормы законодательства.

47.38. Использование внутреннего механизма Платформы не является обязательным отказом Пользователя от судебной защиты или иных способов защиты, от которых Пользователь не вправе отказаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

48. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПОРА ПО ТОВАРНОЙ СДЕЛКЕ

48.1. Покупатель вправе инициировать спор по товарной сделке в предусмотренном Платформой порядке, если имеются обстоятельства, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Продавцом обязательств по соответствующей сделке.

48.2. Основанием для открытия спора, в частности, может являться:

1. товар не получен Покупателем;
2. товар существенно не соответствует описанию, размещенному Продавцом в объявлении или согласованному сторонами;
3. имеются существенные расхождения в комплектации, характеристиках или состоянии товара по сравнению с информацией, предоставленной Продавцом;
4. выявлен скрытый дефект, который не был указан Продавцом и не мог быть обнаружен Покупателем при обычном осмотре товара при его получении;
5. произошла техническая ошибка при оплате или обработке соответствующей операции;
6. возникли иные обстоятельства, предусмотренные условиями конкретной сделки, правилами соответствующего сервиса Платформы или законодательством Республики Казахстан.

48.3. Перечень оснований, указанный в пункте 48.2 настоящей Оферты, не исключает возможность рассмотрения иных обстоятельств, если они имеют непосредственное отношение к исполнению конкретной сделки и предусмотрены применимыми правилами Платформы или законодательством Республики Казахстан.

48.4. Существенность несоответствия товара описанию, характеристикам, комплектации или состоянию оценивается с учетом содержания объявления, условий конкретной сделки, характера товара и фактических обстоятельств его передачи.

48.5. Если определенный недостаток или особенность товара были прямо указаны Продавцом до заключения сделки и были доступны Покупателю для ознакомления, само наличие такой особенности не является основанием для спора исключительно по причине ее существования.

48.6. Положения настоящего раздела не освобождают Продавца от ответственности за сведения о товаре, которые он обязан предоставить Покупателю в соответствии с законодательством Республики Казахстан или условиями конкретной сделки.

48.7. Если товар имеет индивидуальные особенности, следы использования, дефекты, ограничения функциональности или иные обстоятельства, влияющие на его потребительские свойства, вопрос о наличии основания для спора рассматривается с учетом того, были ли такие обстоятельства надлежащим образом раскрыты Покупателю до заключения сделки.

48.8. При наличии спора о состоянии товара учитываются сведения, которые стороны имели до заключения сделки, включая описание товара, фотографии, характеристики, переписку и иные относящиеся к сделке материалы.

48.9. Если спор связан с недоставлением товара, при его рассмотрении могут учитываться сведения об отправлении, статус доставки, подтверждение передачи товара, данные службы доставки и иные доступные сведения.

48.10. Если спор связан с технической ошибкой при оплате, дополнительно могут учитываться сведения о платеже, статусе платежной операции и информация соответствующей платежной организации.

48.11. Покупатель вправе открыть спор независимо от того, признает ли Продавец наличие нарушения.

48.12. Само наличие основания для открытия спора не означает автоматического удовлетворения требований Покупателя, признания нарушения со стороны Продавца либо автоматического принятия решения о возврате денежных средств.

48.13. Открытие спора является началом процедуры рассмотрения соответствующего обращения и не предопределяет ее результат.

48.14. При рассмотрении спора оцениваются представленные сторонами обстоятельства и доказательства, относящиеся к предмету конкретной сделки.

48.15. Каждая сторона вправе представить сведения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, предусмотренном Платформой.

48.16. Продавец вправе представить сведения, подтверждающие соответствие товара описанию, его состояние при передаче, комплектность, факт отправки или иные обстоятельства, имеющие значение для спора.

48.17. Покупатель вправе представить сведения, подтверждающие недоставление товара, несоответствие товара описанию, наличие недостатков, расхождения в комплектации либо иные обстоятельства, на которые он ссылается.

48.18. При рассмотрении спора не должны учитываться материалы, которые заведомо не относятся к соответствующей сделке, представлены с целью введения в заблуждение либо были изменены таким образом, чтобы создать ложное представление об обстоятельствах сделки.

48.19. Пользователь, предоставляющий доказательства, несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

48.20. Если для подтверждения обстоятельств спора необходимо установить дату, способ или факт получения товара, соответствующие сведения могут подтверждаться данными Платформы, службы доставки, документами, сообщениями сторон и иными допустимыми материалами.

48.21. Если товар был получен Покупателем, обстоятельства, обнаруженные при его получении и обычном осмотре, должны по возможности фиксироваться Покупателем в предусмотренный Платформой срок и способом.

48.22. Обнаружение недостатка после получения товара само по себе не означает, что недостаток возник по вине Продавца. При рассмотрении спора учитываются характер недостатка, обстоятельства передачи товара и имеющиеся доказательства.

48.23. Для товаров, состояние которых может изменяться после передачи Покупателю вследствие эксплуатации, хранения, установки или иных действий Покупателя, при рассмотрении спора могут учитываться обстоятельства использования товара после получения.

48.24. Покупатель не должен совершать действия, которые могут умышленно изменить состояние товара или доказательств с целью создания основания для необоснованного требования.

48.25. Продавец не должен скрывать существенные обстоятельства, относящиеся к состоянию, происхождению, комплектации или характеристикам товара, если обязанность предоставить соответствующую информацию возникает из закона или условий сделки.

48.26. Если спор одновременно затрагивает несколько оснований, Покупатель вправе указать каждое из них при открытии спора, предоставив относящиеся к ним сведения и доказательства.

48.27. Если отдельное основание спора не подтверждается имеющимися материалами, это не препятствует рассмотрению других заявленных Покупателем обстоятельств, если они относятся к предмету сделки.

48.28. Вопрос о возврате товара, полном или частичном возврате денежных средств, замене товара либо ином способе урегулирования определяется в соответствии с результатами рассмотрения спора, условиями конкретной сделки, применимыми правилами Платформы и законодательством Республики Казахстан.

48.29. Если законодательство Республики Казахстан устанавливает специальные основания или порядок предъявления требований в отношении определенной категории товаров, применяются соответствующие специальные нормы.

48.30. Если спор касается потребительских прав, предусмотренные законодательством Республики Казахстан права Покупателя сохраняются независимо от порядка открытия и рассмотрения внутреннего спора на Платформе.

48.31. Установленные настоящим разделом основания относятся к открытию внутреннего спора на Платформе и не должны толковаться как исчерпывающий перечень всех требований, которые Пользователь вправе предъявить в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

48.32. Если для конкретной сделки применяются специальные условия Safe Deal, они используются совместно с настоящим разделом в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

48.33. Порядок открытия спора, сроки его рассмотрения и последующие этапы урегулирования определяются следующими разделами настоящей Оферты и соответствующими функциями Платформы.

48.34. При возникновении противоречия между настоящим разделом и императивной нормой законодательства Республики Казахстан применяется соответствующая норма законодательства.

49. СРОК ОТКРЫТИЯ СПОРА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

49.1. В рамках механизма **Safe Deal** Покупатель имеет **24 часа после получения товара** для его осмотра и открытия спора через Платформу.

49.2. Указанный 24-часовой период предназначен для того, чтобы Покупатель мог проверить полученный товар, его комплектность, состояние и соответствие информации, указанной в объявлении и условиях соответствующей сделки.

49.3. Отсчет 24-часового периода начинается после фактического получения товара Покупателем в соответствии с данными Платформы, службы доставки либо иным подтверждением передачи товара, используемым для соответствующей сделки.

49.4. Если товар получен непосредственно от Продавца при самовывозе либо иным способом, при котором факт передачи фиксируется без участия службы доставки, моментом получения считается момент фактической передачи товара Покупателю, если иное не предусмотрено условиями конкретной сделки.

49.5. В течение установленного периода Покупатель должен по возможности проверить:

1. соответствие товара описанию;
2. комплектность;
3. заявленные характеристики;
4. видимое состояние товара;
5. наличие очевидных повреждений;
6. иные обстоятельства, которые могут быть установлены путем обычного осмотра товара при его получении.

49.6. Если Покупатель обнаружил проблему, он должен по возможности незамедлительно зафиксировать ее с помощью фотографий, видеозаписи, документов, сообщений или иных доступных доказательств.

49.7. При обнаружении внешних повреждений упаковки или товара Покупателю рекомендуется зафиксировать их до начала дальнейшего использования товара и, если применимо, сообщить об этом службе доставки.

49.8. Если для проверки определенного свойства товара требуется его использование, установка или выполнение иных действий, Покупатель должен учитывать, что такие действия могут повлиять на возможность объективной оценки состояния товара и обстоятельств возникновения недостатка.

49.9. Покупатель не обязан намеренно изменять состояние товара для выявления недостатка либо получения доказательств.

49.10. Если проблема может быть выявлена при обычном осмотре товара, Покупателю следует проверить ее в течение установленного 24-часового периода и при необходимости открыть спор через Платформу.

49.11. Если Покупатель обнаруживает проблему после начала использования товара, он должен по возможности прекратить использование, если дальнейшая эксплуатация может увеличить повреждение либо затруднить установление обстоятельств спора.

49.12. Открытие спора осуществляется посредством предусмотренной Платформой функции соответствующего заказа.

49.13. Для открытия спора Покупатель указывает причину обращения и предоставляет имеющиеся доказательства в объеме, позволяющем рассмотреть заявленное обстоятельство.

49.14. Если спор открыт в течение 24-часового периода, дальнейшее рассмотрение соответствующего обращения осуществляется в соответствии с установленной

процедурой разрешения спора, даже если последующие этапы рассмотрения выходят за пределы первоначального 24-часового периода.

49.15. По истечении 24 часов возможность открытия внутреннего спора через механизм Safe Deal может быть прекращена в соответствии с техническими условиями соответствующей сделки.

49.16. Отсутствие открытия спора в течение установленного 24-часового периода может повлечь завершение соответствующей внутренней процедуры Safe Deal в соответствии с ее условиями.

49.17. Завершение внутренней процедуры Safe Deal в связи с истечением 24-часового периода не означает автоматического признания того, что товар во всех отношениях соответствует договору, описанию или требованиям законодательства.

49.18. Установленный Платформой 24-часовой срок относится к внутреннему механизму Safe Deal и не должен толковаться как установление общего срока исковой давности либо как отказ Пользователя от прав, которые предоставлены ему императивными нормами законодательства Республики Казахстан.

49.19. Если законодательством Республики Казахстан для конкретного товара, договора или категории потребителей установлен иной обязательный порядок предъявления требований либо специальные сроки, соответствующие требования законодательства применяются независимо от внутреннего срока Safe Deal.

49.20. В случае выявления обстоятельств, которые в силу законодательства могут иметь значение независимо от истечения внутреннего срока Safe Deal, Пользователь сохраняет предусмотренные законом права и способы их защиты.

49.21. Покупатель вправе обратиться к Продавцу непосредственно с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан или условиями заключенной между ними сделки.

49.22. Вопросы, связанные с возможностью банковского оспаривания платежа, регулируются также правилами соответствующей платежной системы, банка или иной платежной организации.

49.23. Подача банковского оспаривания платежа не означает автоматического удовлетворения требований Покупателя и может потребовать предоставления документов и иных подтверждений в соответствии с правилами соответствующей финансовой организации.

49.24. При рассмотрении спора учитываются обстоятельства получения товара, момент открытия спора, сведения о заказе и иные данные, имеющие отношение к соответствующей операции.

49.25. Если техническая невозможность открыть спор возникла по причинам, находящимся под контролем Платформы, соответствующая ситуация может быть рассмотрена Оператором с учетом технических данных и фактических обстоятельств.

49.26. Пользователь должен по возможности сохранить относящиеся к спору материалы до завершения его рассмотрения, включая фотографии, видеозаписи, документы, переписку и сведения о доставке.

49.27. Если Покупатель самостоятельно согласовал с Продавцом иной способ урегулирования после получения товара, такой договоренности не следует автоматически придавать значение отказа от иных прав, если такой отказ не допускается законодательством Республики Казахстан.

49.28. Продавец не вправе требовать от Покупателя отказаться от предусмотренных законом прав исключительно на основании истечения внутреннего срока Safe Deal, если соответствующее право не может быть ограничено соглашением сторон.

49.29. Оператор вправе устанавливать технические способы отображения момента получения товара и окончания 24-часового периода, если такие способы позволяют определить соответствующие сроки применительно к конкретной сделке.

49.30. Если сведения о времени получения товара отличаются в различных системах, при рассмотрении вопроса учитываются доступные подтверждения и технические данные по конкретной операции.

49.31. Срок в 24 часа является именно сроком для осмотра товара и открытия внутреннего спора в рамках Safe Deal и не является периодом, в течение которого Оператор гарантирует обнаружение всех возможных недостатков товара.

49.32. Настоящий раздел применяется совместно с разделами об основаниях открытия спора, порядке открытия спора, урегулировании с Продавцом и внутреннем Арбитраже Zakoreyki.

49.33. При возникновении противоречия между положениями настоящего раздела и императивными нормами законодательства Республики Казахстан применяются соответствующие нормы законодательства.

50. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПОРА

50.1. Для открытия спора Покупатель использует предусмотренную Платформой функцию соответствующего заказа.

50.2. При обращении Покупатель указывает причину открытия спора и предоставляет имеющиеся у него доказательства, относящиеся к заявленным обстоятельствам.

50.3. В зависимости от характера спора в качестве материалов могут использоваться:

1. фотографии товара, упаковки или выявленных недостатков;
2. видеозаписи;
3. документы;
4. данные о доставке;
5. сведения об отправлении;
6. переписка сторон;
7. информация о заказе;
8. информация о платеже;
9. иные материалы, имеющие отношение к спору.

- 50.4.** Предоставляемые материалы должны относиться к конкретной сделке, по которой открывается спор.
- 50.5.** Покупатель обязан предоставлять достоверные сведения и не изменять доказательства таким образом, чтобы создать ложное представление об обстоятельствах сделки.
- 50.6.** Если Покупатель располагает несколькими материалами, подтверждающими заявленное обстоятельство, он вправе предоставить их одновременно либо дополнительно по запросу в рамках рассмотрения спора.
- 50.7.** При открытии спора Покупатель должен по возможности точно указать обстоятельство, являющееся причиной обращения, и описать выявленную проблему в объеме, необходимом для ее понимания.
- 50.8.** Если спор связан с несоответствием товара описанию, Покупателю рекомендуется указать, в чем именно заключается такое несоответствие, и приложить соответствующие материалы.
- 50.9.** Если спор связан с повреждением или недостатком товара, Покупателю рекомендуется зафиксировать соответствующее состояние товара и предоставить имеющиеся фотографии, видеозаписи либо иные материалы.
- 50.10.** Если спор связан с неполучением товара, при его рассмотрении могут использоваться сведения о заказе, отправлении, доставке и статусе передачи товара.
- 50.11.** Если спор связан с оплатой, к обращению могут относиться сведения о платежной операции, ее статусе и иные доступные материалы, подтверждающие обстоятельства платежа.
- 50.12.** После открытия спора соответствующее обращение направляется в предусмотренную Платформой процедуру рассмотрения.
- 50.13.** В зависимости от характера спора Платформа может запросить у Покупателя дополнительные сведения или материалы, если они необходимы для рассмотрения заявленных обстоятельств.
- 50.14.** Запрос дополнительных материалов не означает признания требований Покупателя обоснованными.
- 50.15.** Покупатель вправе предоставить дополнительные сведения и доказательства, если они появились или стали доступны после первоначального открытия спора.
- 50.16.** Если Покупатель не располагает каким-либо документом или иным материалом, отсутствие такого материала само по себе не означает автоматического отказа в рассмотрении спора, если обстоятельства спора могут быть установлены иными доступными способами.
- 50.17.** Оператор вправе учитывать сведения, которые уже имеются в Платформе и относятся к соответствующей сделке, включая сведения об объявлении, заказе, оплате, доставке и коммуникации сторон.

- 50.18.** Использование переписки в качестве доказательства допускается в той части, в которой она относится к соответствующей сделке и позволяет установить обстоятельства, имеющие значение для спора.
- 50.19.** Стороны не должны предоставлять материалы, заведомо относящиеся к другой сделке, другому товару или иному Пользователю.
- 50.20.** Не допускается умышленное редактирование, подмена или искажение материалов с целью ввести в заблуждение при рассмотрении спора.
- 50.21.** Если имеются основания полагать, что предоставленные материалы были изменены либо не относятся к спорной сделке, такие обстоятельства могут учитываться при рассмотрении обращения.
- 50.22.** Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 50.23.** Открытие спора не означает автоматического возврата денежных средств, отмены сделки, признания товара ненадлежащим либо признания Продавца нарушившим обязательства.
- 50.24.** До принятия решения по спору стороны вправе достигнуть самостоятельного соглашения об урегулировании возникшей ситуации, если такое соглашение не нарушает обязательные требования законодательства Республики Казахстан и права третьих лиц.
- 50.25.** Если стороны достигли соглашения непосредственно в переписке или иным предусмотренным Платформой способом, сведения о таком соглашении могут быть использованы для завершения соответствующей процедуры.
- 50.26.** При необходимости Платформа может предоставить Продавцу доступ к сведениям и материалам, относящимся к спору, в объеме, необходимом для его рассмотрения и защиты позиции сторон, с соблюдением требований законодательства о персональных данных и иной охраняемой законом информации.
- 50.27.** Покупатель подтверждает, что предоставляемые им материалы могут быть переданы Продавцу в рамках рассмотрения спора, если такая передача необходима для его рассмотрения и допускается законодательством Республики Казахстан.
- 50.28.** Если материалы содержат персональные данные третьих лиц, Пользователь должен учитывать требования законодательства Республики Казахстан о персональных данных и не предоставлять сведения, распространение которых не допускается законом, за исключением случаев, когда такое предоставление необходимо и законно.
- 50.29.** Если для разрешения спора необходимы сведения от службы доставки, банка, платежной организации либо другого участника исполнения сделки, соответствующие сведения могут учитываться в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и применимыми правилами соответствующего сервиса.
- 50.30.** После открытия спора дальнейшее рассмотрение осуществляется в соответствии с установленной последовательностью разрешения спора, включая предусмотренное настоящей Офертой урегулирование с Продавцом и, при необходимости, подключение внутреннего Арбитража Zakoreyki.

50.31. Если обращение не относится к товарной сделке, Платформа вправе перенаправить его в соответствующую процедуру, предусмотренную для услуг, платежей, доставки, аукционов или иных сервисов.

50.32. Порядок открытия внутреннего спора через Платформу не исключает предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы обращения Покупателя непосредственно к Продавцу либо в иные компетентные органы или организации.

50.33. Если спор касается потребительских требований, внутренний порядок Платформы применяется с учетом обязательных требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

50.34. Настоящий раздел применяется совместно с разделами об основаниях открытия спора и 24-часовом сроке Safe Deal.

50.35. При возникновении противоречия между положениями настоящего раздела и императивными нормами законодательства Республики Казахстан применяются соответствующие нормы законодательства.

51. ЭТАП 1 — УРЕГУЛИРОВАНИЕ С ПРОДАВЦОМ

51.1. После открытия спора соответствующее обращение направляется Продавцу в предусмотренном Платформой порядке.

51.2. Продавец обязан ознакомиться с заявленными Покупателем обстоятельствами и рассмотреть предъявленные требования в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения. Указанный срок является внутренним сроком первого этапа урегулирования спора на Платформе и не заменяет, не сокращает и не ограничивает сроки и гарантии, установленные законодательством Республики Казахстан.

51.3. В рамках рассмотрения обращения Продавец вправе:

1. согласиться с требованиями Покупателя полностью;
2. предложить полный возврат денежных средств;
3. предложить частичный возврат денежных средств, если характер спорной ситуации допускает такое урегулирование;
4. предложить замену товара, если такая замена объективно возможна;
5. предоставить свои пояснения и доказательства;
6. предложить иное решение, согласуемое сторонами в рамках конкретной сделки.

51.4. Предложенное Продавцом решение не считается принятым Покупателем автоматически. Для завершения спора на основании достигнутого соглашения стороны должны подтвердить соответствующее решение предусмотренным Платформой способом либо иным способом, позволяющим зафиксировать достигнутое соглашение.

51.5. Если стороны достигли соглашения, сделка и соответствующая процедура спора закрываются в соответствии с условиями достигнутого соглашения и установленным Платформой порядком.

- 51.6.** Соглашение сторон должно относиться непосредственно к спорной сделке и не должно нарушать обязательные требования законодательства Республики Казахстан либо права третьих лиц.
- 51.7.** Если Продавец считает требования Покупателя необоснованными, он вправе представить возражения и материалы, подтверждающие свою позицию.
- 51.8.** Возражения Продавца могут содержать сведения о характеристиках товара, условиях объявления, состоянии товара, порядке его передачи, переписке сторон, доставке, оплате и иных обстоятельствах, имеющих отношение к спору.
- 51.9.** Продавец обязан предоставлять достоверные сведения и не должен изменять, подменять либо искажать материалы, представляемые для рассмотрения спора.
- 51.10.** Если для рассмотрения обращения Продавцу необходимо получить дополнительные сведения от Покупателя, он вправе запросить такие сведения через предусмотренные Платформой коммуникационные функции.
- 51.11.** Запрос дополнительных сведений не продлевает автоматически установленный срок рассмотрения обращения, если иное прямо не предусмотрено применимой процедурой Платформы или не согласовано сторонами.
- 51.12.** Покупатель вправе предоставить дополнительные материалы в ответ на позицию Продавца, если такие материалы относятся к спорной сделке.
- 51.13.** Стороны обязуются вести взаимодействие по спору добросовестно и не использовать процедуру разрешения спора для предоставления заведомо недостоверных сведений либо создания искусственных обстоятельств.
- 51.14.** Оператор вправе фиксировать действия сторон, связанные с рассмотрением спора, включая направленные обращения, ответы, предложения, подтверждения и иные сведения, доступные в Платформе.
- 51.15.** Такие сведения могут использоваться на последующих этапах рассмотрения спора в качестве материалов, относящихся к истории урегулирования.
- 51.16.** Если Продавец согласился на полный возврат денежных средств, возврат осуществляется в порядке, предусмотренном для соответствующей сделки, платежного способа и применимой процедуры Платформы.
- 51.17.** Если стороны согласовали частичный возврат, его размер и условия должны быть определены сторонами до завершения соответствующей процедуры.
- 51.18.** Если стороны согласовали замену товара, условия такой замены, включая порядок передачи первоначального товара и получения заменяемого товара, должны быть определены с учетом фактических обстоятельств сделки.
- 51.19.** Оператор не обязан самостоятельно исполнять соглашение между Покупателем и Продавцом, если соответствующее действие не относится к функционалу Платформы или Оператор прямо не принял на себя такую обязанность.

51.20. Если для исполнения согласованного сторонами решения требуется участие платежной организации, банка, службы доставки или иного третьего лица, соответствующее исполнение осуществляется с учетом правил и технических возможностей такого участника.

51.21. Если Продавец не предоставил ответ в течение установленного срока, Покупатель вправе перейти к следующему этапу внутренней процедуры разрешения спора, если для этого имеются предусмотренные условия.

51.22. Отсутствие ответа Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней **не означает автоматически**, что требования Покупателя являются обоснованными или подлежат удовлетворению.

51.23. При отсутствии ответа Продавца Оператор вправе учитывать сам факт отсутствия ответа как обстоятельство процедуры рассмотрения, но окончательная оценка требований осуществляется с учетом имеющихся сведений и доказательств.

51.24. Если Продавец предоставил ответ, но стороны не достигли соглашения, Покупатель вправе запросить переход к следующему этапу процедуры, предусмотренному настоящей Офертой.

51.25. При переходе к следующему этапу материалы первоначального обращения, позиция Покупателя, ответ Продавца и иные относящиеся к спору сведения могут быть переданы на рассмотрение внутреннему Арбитражу Zakoreyki.

51.26. До передачи спора на следующий этап стороны вправе самостоятельно договориться об урегулировании ситуации, если такое урегулирование допускается законодательством Республики Казахстан и условиями конкретной сделки.

51.27. Если стороны достигли соглашения после обращения в Арбитраж, они обязаны сообщить об этом через предусмотренный Платформой механизм, если соответствующая функция доступна.

51.28. Достижение сторонами соглашения не должно использоваться для обхода обязательных требований законодательства Республики Казахстан, включая требования, которые не могут быть отменены соглашением сторон.

51.29. Если спор связан с потребительскими требованиями, процедура урегулирования на Платформе применяется с учетом обязательных прав Покупателя, установленных законодательством Республики Казахстан.

51.30. Порядок урегулирования с Продавцом не лишает Покупателя права использовать предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.

51.31. Порядок урегулирования с Продавцом не лишает Продавца права представить доказательства, возражения и иные материалы в защиту своей позиции.

51.32. Ни одна из сторон не считается автоматически выигравшей спор только на основании факта открытия спора, предоставления претензии либо отсутствия ответа другой стороны.

51.33. Если обстоятельства сделки требуют получения информации от третьих лиц, такая информация может учитываться на последующих этапах разрешения спора в пределах, допускаемых законодательством и правилами соответствующего сервиса.

51.34. По завершении этапа урегулирования с Продавцом спор:

1. закрывается при достижении сторонами соглашения и его исполнении в предусмотренном порядке;
2. либо передается на следующий этап внутренней процедуры разрешения спора при отсутствии соглашения;
3. либо рассматривается в ином предусмотренном Платформой порядке, если характер обращения не позволяет применить дальнейшую процедуру товарного спора.

51.35. Внутренние процедуры Zakoreuki применяются для организации разрешения споров между Пользователями и не изменяют предусмотренные законодательством Республики Казахстан права сторон на обращение к иным способам защиты.

52. ЭТАП 2 — ВНУТРЕННИЙ АРБИТРАЖ ZAKOREUKI

52.1. Если на этапе урегулирования с Продавцом стороны не достигли соглашения либо Продавец не предоставил ответ в установленный срок, Покупатель вправе запросить рассмотрение спора внутренним Арбитражем Zakoreuki в предусмотренном Платформой порядке.

52.2. Передача спора на рассмотрение внутреннему Арбитражу осуществляется посредством соответствующей функции Платформы либо иным предусмотренным Платформой способом.

52.3. При передаче спора на рассмотрение Арбитражу предоставляются материалы, сформированные в ходе предыдущего этапа урегулирования, включая:

1. первоначальное обращение Покупателя;
2. указанные Покупателем основания спора;
3. представленные Покупателем доказательства;
4. ответ и возражения Продавца, если они были предоставлены;
5. предложения сторон по урегулированию;
6. сведения о заказе и сделке;
7. сведения об оплате и доставке, если они имеют значение для спора;
8. иные относящиеся к спору материалы, доступные Платформе.

52.4. Арбитраж рассматривает спор на основании имеющихся материалов и вправе запросить у сторон дополнительные сведения, если они необходимы для установления обстоятельств сделки.

52.5. Каждая сторона вправе представить свою позицию и доказательства, относящиеся к предмету спора.

52.6. Стороны обязаны предоставлять достоверные сведения и не должны намеренно искажать обстоятельства сделки либо представлять материалы, не относящиеся к спору, в качестве доказательств.

52.7. При рассмотрении спора могут учитываться:

1. содержание товарного объявления;
2. характеристики товара, указанные Продавцом;
3. фотографии и иные материалы объявления;
4. сведения о заказе;
5. сведения об оплате;
6. сведения о передаче товара;
7. сведения о доставке;
8. переписка сторон;
9. фотографии и видеозаписи;
10. документы и иные материалы, предоставленные сторонами;
11. сведения, содержащиеся в технических системах Платформы;
12. иные обстоятельства, имеющие значение для конкретного спора.

52.8. При оценке спора учитываются обстоятельства, существовавшие на момент заключения и исполнения соответствующей сделки, если иное не вытекает из характера требования.

52.9. Арбитраж вправе учитывать содержание объявления и предоставленной Продавцом информации при определении того, какие характеристики товара были заявлены до заключения сделки.

52.10. Если определенная характеристика товара была прямо указана Продавцом в объявлении либо согласована сторонами до совершения сделки, такая информация может учитываться при рассмотрении спора.

52.11. Если обстоятельство не подтверждено имеющимися материалами, Арбитраж вправе учитывать отсутствие соответствующего подтверждения при оценке совокупности доказательств.

52.12. Арбитраж не обязан основывать решение исключительно на позиции одной из сторон и рассматривает имеющиеся материалы в совокупности.

52.13. Представление доказательства одной из сторон не означает автоматического признания содержащихся в нем сведений достоверными.

52.14. При наличии противоречащих друг другу материалов Арбитраж вправе учитывать их содержание, источник, относимость к конкретной сделке и иные обстоятельства, имеющие значение для оценки.

52.15. Если для рассмотрения спора необходимы сведения от службы доставки, банка, платежной организации либо другого участника исполнения сделки, соответствующие сведения могут быть запрошены или учтены в пределах, допускаемых законодательством и правилами соответствующего сервиса.

52.16. Если спор связан с доставкой, Арбитраж учитывает доступные сведения о передаче товара, его перемещении, статусе доставки и получении, если такие сведения имеют значение для конкретной ситуации.

52.17. Если спор связан с оплатой, Арбитраж вправе учитывать сведения о платеже, его статусе, возврате, отмене либо иных операциях, относящихся к соответствующей сделке.

52.18. Если спор связан с качеством, комплектностью, состоянием либо соответствием товара описанию, Арбитраж учитывает заявленные характеристики товара и материалы, подтверждающие фактическое состояние товара.

52.19. Арбитраж вправе учитывать, были ли заявленные недостатки или особенности товара заранее раскрыты Покупателю.

52.20. Недостаток, особенность или ограничение товара, о которых Покупатель был надлежащим образом уведомлен до заключения сделки, не рассматриваются автоматически как основание для удовлетворения требования о возврате.

52.21. При этом конкретная оценка осуществляется с учетом содержания объявления, переписки сторон, характера товара и иных обстоятельств соответствующей сделки.

52.22. Арбитраж вправе запросить у Покупателя подтверждение фактического получения товара и обстоятельств, послуживших причиной открытия спора.

52.23. Арбитраж вправе запросить у Продавца подтверждение характеристик товара, его состояния до передачи, обстоятельств отправки и иных обстоятельств, относящихся к сделке.

52.24. Непредоставление стороной запрошенных материалов может учитываться при рассмотрении спора, если соответствующие материалы объективно находятся или должны находиться в распоряжении такой стороны.

52.25. Непредоставление материала само по себе не означает автоматического удовлетворения требований другой стороны.

52.26. При рассмотрении спора Арбитраж учитывает установленный для Safe Deal срок открытия спора, если соответствующая сделка осуществлялась в рамках Safe Deal.

52.27. Для сделок Safe Deal Покупатель должен был иметь возможность проверить товар и открыть спор в течение установленного настоящей Офертой 24-часового периода после получения товара.

52.28. Истечение указанного периода может иметь значение для возможности открытия внутреннего спора Safe Deal, однако само по себе не отменяет права Пользователя на предусмотренные законодательством способы защиты, если такие права применимы к соответствующей ситуации.

52.29. Арбитраж вправе учитывать добросовестность поведения сторон при заключении и исполнении сделки, предоставлении информации и участии в процедуре разрешения спора.

52.30. Не допускается использование процедуры Арбитража для намеренного создания убытков другой стороне, искусственного формирования доказательств либо получения необоснованного преимущества.

52.31. При установлении недостоверности существенных сведений, предоставленных стороной, такие сведения могут быть исключены из доказательственной оценки либо оценены с учетом выявленных обстоятельств.

52.32. По результатам рассмотрения Арбитраж принимает решение в рамках предоставленных Платформой процедур и применимых к сделке правил.

52.33. В зависимости от обстоятельств спора решение может предусматривать:

1. удовлетворение требований Покупателя полностью;
2. удовлетворение требований Покупателя частично;
3. отказ в удовлетворении требований;
4. возврат товара и денежных средств в предусмотренном порядке;
5. частичный возврат денежных средств;
6. иной предусмотренный процедурой способ урегулирования, соответствующий обстоятельствам конкретной сделки.

52.34. Выбранный способ урегулирования должен соответствовать характеру установленного обстоятельства и имеющимся материалам.

52.35. Внутренний Арбитраж не является государственным судом и не подменяет собой государственные органы или судебные органы Республики Казахстан.

52.36. Рассмотрение спора внутренним Арбитражем не лишает Пользователя права использовать предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы защиты своих прав.

52.37. Если применимое законодательство предоставляет стороне права, от которых она не может отказаться соглашением или правилами Платформы, решение внутреннего Арбитража применяется с учетом таких обязательных прав.

52.38. При рассмотрении спора Арбитраж руководствуется условиями конкретной сделки, настоящей Офертой, применимыми правилами Платформы, представленными доказательствами и законодательством Республики Казахстан в применимой части.

52.39. Если обстоятельства спора не позволяют установить его фактические обстоятельства с достаточной степенью определенности на основании имеющихся материалов, Арбитраж вправе запросить дополнительные сведения либо принять решение исходя из доступной совокупности доказательств.

52.40. Оператор вправе фиксировать решение Арбитража и связанные с ним действия в информационной системе Платформы.

52.41. Информация о принятом решении предоставляется сторонам посредством предусмотренных Платформой способов уведомления.

52.42. Исполнение решения осуществляется в соответствии с его содержанием и техническими возможностями Платформы, если соответствующее действие относится к функционалу Платформы.

52.43. Если исполнение решения требует действий со стороны Покупателя, Продавца, банка, платежной организации, службы доставки либо другого третьего лица, соответствующая часть исполнения осуществляется таким участником в пределах его обязанностей и применимых правил.

52.44. Оператор не принимает на себя обязательства третьего лица только в связи с тем, что такое третье лицо участвует в исполнении решения или сделки.

52.45. Если решение предусматривает возврат денежных средств, порядок такого возврата определяется с учетом использованного способа оплаты и соответствующей платежной инфраструктуры.

52.46. Если решение предусматривает возврат товара, стороны обязаны соблюдать установленный для конкретной сделки порядок возврата, если такой порядок предусмотрен Платформой.

52.47. При необходимости Оператор вправе запросить у сторон подтверждение исполнения решения.

52.48. После исполнения решения соответствующий внутренний спор может быть закрыт в информационной системе Платформы.

52.49. Закрытие внутреннего спора не означает отказ Пользователя от прав, которые не могут быть ограничены соглашением сторон или правилами Платформы.

52.50. Если после принятия решения выявляются новые существенные обстоятельства, которые объективно не могли быть представлены ранее, вопрос о возможности дополнительного рассмотрения определяется применимой процедурой Платформы и законодательством Республики Казахстан.

52.51. Порядок работы внутреннего Арбитража может быть технически изменен Оператором в целях совершенствования Платформы, при условии соблюдения обязательных требований законодательства и сохранения предусмотренных Пользователям прав.

52.52. Внутренний Арбитраж применяется прежде всего как механизм разрешения споров по сделкам, совершенным посредством Платформы, и не изменяет правовую природу отношений между Покупателем и Продавцом.

52.53. Сам факт участия Оператора в рассмотрении спора не означает, что Оператор становится продавцом, изготовителем, исполнителем или иной стороной основной сделки между Пользователями.

52.54. Если Оператор непосредственно выступает стороной конкретной сделки, применяются правила, соответствующие фактическому статусу Оператора в такой сделке.

52.55. Настоящий раздел применяется совместно с разделами настоящей Оферты об основаниях открытия спора, сроках Safe Deal, возвратах, Арбитраже, ответственности сторон и порядке исполнения решений.

53. РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖА

53.1. По результатам рассмотрения спора Платформа может принять решение:

1. о полном возврате денежных средств Покупателю;
2. о частичном возврате денежных средств Покупателю;
3. об отсутствии оснований для возврата и завершении сделки в пользу Продавца;

4. о другом способе урегулирования, допустимом применимыми правилами Платформы и законодательством Республики Казахстан.

53.2. При принятии решения учитываются материалы, доступные Платформе и предоставленные сторонами в рамках рассмотрения соответствующего спора.

53.3. К материалам, которые могут учитываться при принятии решения, относятся, в частности:

1. история переписки;
2. фотографии и видеоматериалы;
3. информация об объявлении;
4. информация о заказе;
5. данные о доставке и отслеживании;
6. документы;
7. сведения об оплате;
8. подтверждение получения товара;
9. объяснения сторон;
10. иные материалы, имеющие отношение к спору.

53.4. Арбитраж вправе запросить у сторон дополнительные сведения или документы, необходимые для рассмотрения дела.

53.5. Стороны обязаны предоставлять достоверную информацию и содействовать рассмотрению спора в пределах своих возможностей.

53.6. При принятии решения Арбитраж учитывает содержание объявления, согласованные сторонами условия, сведения о заказе, представленные доказательства и применимые правила Платформы.

53.7. Решение должно относиться к конкретной спорной сделке и учитывать обстоятельства, установленные при рассмотрении соответствующего спора.

53.8. Полный возврат денежных средств может быть предусмотрен решением в случаях, когда по результатам рассмотрения спора установлены основания для полного возврата в соответствии с применимыми правилами и обстоятельствами сделки.

53.9. Частичный возврат денежных средств может быть предусмотрен решением, когда установленные обстоятельства позволяют урегулировать спор без полного возврата стоимости сделки.

53.10. Решение об отсутствии оснований для возврата означает завершение соответствующей внутренней процедуры без осуществления возврата денежных средств в рамках принятого решения.

53.11. Иной способ урегулирования может применяться только в том случае, если он допустим применимыми правилами Платформы и законодательством Республики Казахстан.

53.12. Решение Арбитража доводится до сведения участников через предусмотренные Платформой каналы.

53.13. В зависимости от доступного функционала уведомление о решении может направляться через личный кабинет, уведомления, сообщения либо иной предусмотренный Платформой канал.

53.14. С момента доведения решения до сведения участников стороны получают информацию о результате рассмотрения и предусмотренном порядке дальнейших действий.

53.15. Решение Арбитража является внутренним решением Платформы по соответствующей сделке и определяет порядок исполнения спорной операции в рамках доступной Платформе функциональности.

53.16. Внутреннее решение Платформы не является решением государственного суда и не лишает Пользователей права использовать иные предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.

53.17. Если решение предусматривает возврат денежных средств, соответствующая операция выполняется через используемую Платформой платежную инфраструктуру в соответствии с ее техническими и договорными возможностями.

53.18. Срок фактического зачисления возвращаемых денежных средств может зависеть от используемой платежной организации, банка, платежной системы и иных участников платежной операции.

53.19. Оператор не может гарантировать срок зачисления денежных средств, который определяется действиями сторонних участников платежной инфраструктуры.

53.20. Если технические или договорные возможности используемой платежной инфраструктуры не позволяют выполнить конкретный способ возврата непосредственно посредством Платформы, порядок дальнейшего исполнения определяется с учетом применимых правил соответствующего платежного сервиса и законодательства Республики Казахстан.

53.21. Если решение предусматривает частичный возврат, размер возврата определяется в соответствии с принятым решением и отображается участникам в предусмотренном Платформой порядке.

53.22. Если решение предусматривает отсутствие оснований для возврата, операция возврата в рамках такого решения не производится.

53.23. Если решение предусматривает иной способ урегулирования, участникам доводятся соответствующие условия и порядок исполнения в пределах доступного функционала Платформы.

53.24. Если исполнение решения требует действий Продавца или Покупателя, соответствующая сторона обязана совершить необходимые действия в предусмотренном порядке.

53.25. Если исполнение решения зависит от банка, платежной организации, службы доставки либо другого третьего лица, исполнение соответствующей части осуществляется таким участником в пределах его полномочий и применимых правил.

53.26. Участие Оператора в организации исполнения решения не означает принятия им на себя обязательств третьих лиц.

53.27. При необходимости Платформа вправе фиксировать статус исполнения принятого решения и связанные с ним операции.

53.28. После выполнения предусмотренных решением действий соответствующий спор может быть закрыт в информационной системе Платформы.

53.29. Закрытие внутреннего спора не означает отказ Пользователя от прав, которые не могут быть ограничены настоящей Офертой, соглашением сторон или правилами Платформы.

53.30. Если после принятия решения возникают технические препятствия для его исполнения, соответствующая операция может быть временно отложена до устранения таких препятствий.

53.31. При технической невозможности выполнить решение в первоначально предусмотренном порядке Оператор вправе использовать иной технически доступный способ исполнения, если он соответствует содержанию решения и применимым требованиям.

53.32. Решение Арбитража не изменяет правовую природу основной сделки между Покупателем и Продавцом и не делает Оператора стороной такой сделки, если иное прямо не установлено для конкретной операции.

53.33. При исполнении решения учитываются применимые правила Safe Deal, платежной инфраструктуры и иные правила, относящиеся к конкретной операции.

53.34. Если обязательные нормы законодательства Республики Казахстан устанавливают иной порядок защиты прав либо исполнения соответствующего требования, применяются такие нормы.

53.35. Стороны обязуются не предпринимать действий, направленных на искусственное препятствование исполнению принятого решения либо на получение двойного возврата по одной и той же операции.

53.36. Порядок исполнения решения Арбитража применяется в пределах технических и договорных возможностей Платформы и соответствующих участников сделки.

54. СРОК РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖЕМ

54.1. Обычный срок рассмотрения спора внутренним Арбитражем составляет не более **5 (пяти) рабочих дней** после получения всех необходимых для рассмотрения материалов.

54.2. Срок рассмотрения начинается исчисляться после получения материалов, необходимых для рассмотрения соответствующего спора.

54.3. В сложных случаях срок рассмотрения может составлять до **10 (десяти) рабочих дней**, если для установления обстоятельств спора требуется дополнительная проверка.

54.4. К сложным случаям могут относиться споры, требующие:

1. получения дополнительных документов;
2. проверки сведений о доставке;
3. анализа большого количества материалов;
4. дополнительного изучения переписки сторон;
5. проверки информации об оплате;
6. взаимодействия с третьими лицами;
7. иных действий, объективно необходимых для установления обстоятельств конкретного спора.

54.5. Если для рассмотрения спора необходимо получение дополнительных материалов от Покупателя или Продавца, Арбитраж вправе запросить такие материалы.

54.6. При необходимости предоставления дополнительных материалов срок рассмотрения может исчисляться с момента получения необходимых сведений.

54.7. Если запрошенные материалы не предоставлены стороной в установленный для их предоставления срок, Арбитраж вправе рассмотреть спор на основании имеющихся материалов, если это позволяет установить обстоятельства спора.

54.8. Непредоставление дополнительных материалов не означает автоматически признания требований другой стороны обоснованными.

54.9. Если материалы поступают от банка, платежной организации, Партнёра по доставке или другого третьего лица, срок рассмотрения может зависеть от времени получения соответствующей информации.

54.10. В случае необходимости дополнительной проверки Платформа вправе уведомить участников о том, что рассмотрение спора продолжается.

54.11. Уведомление о продлении рассмотрения не означает признания позиции одной из сторон.

54.12. По завершении рассмотрения решение Арбитража доводится до сведения участников через предусмотренные Платформой каналы.

54.13. Срок рассмотрения Арбитражем относится к внутренней процедуре Платформы и не изменяет предусмотренные законодательством Республики Казахстан сроки обращения, предъявления требований либо использования иных способов защиты прав.

54.14. Если характер спора требует применения отдельной процедуры, в том числе связанной с платежом, доставкой или иным сторонним сервисом, соответствующая процедура может осуществляться в сроки, определяемые правилами такого сервиса.

54.15. Оператор принимает разумные меры для рассмотрения спора в установленный срок с учетом характера и сложности конкретного обращения.

54.16. Если технические обстоятельства временно препятствуют рассмотрению спора, соответствующая информация может быть доведена до сведения участников посредством предусмотренных Платформой каналов.

54.17. После устранения обстоятельств, препятствовавших рассмотрению, процедура продолжается в соответствии с настоящей Офертой и применимыми правилами Платформы.

54.18. Внутренний срок рассмотрения не является гарантией определенного результата спора.

54.19. Решение принимается с учетом доступных материалов, обстоятельств конкретной сделки, позиции сторон и применимых правил Платформы.

54.20. Настоящий раздел применяется совместно с положениями настоящей Оферты об открытии спора, рассмотрении Арбитражем, возврате товара и денежных средств.

55. ВОЗВРАТ ТОВАРА

55.1. Если по результатам договорённости сторон или решения внутреннего Арбитража предусмотрен возврат товара, порядок его физического возврата определяется с учетом обстоятельств конкретной сделки.

55.2. Порядок возврата может зависеть от способа первоначальной передачи товара, выбранного способа доставки, характеристик товара и условий, согласованных сторонами.

55.3. Покупатель обязан надлежащим образом упаковать товар при возврате, если иное не предусмотрено условиями конкретной процедуры или соглашением сторон.

55.4. Упаковка при возврате должна обеспечивать сохранность товара в пределах разумно возможного с учетом его характера и способа передачи.

55.5. Если для конкретного товара существуют особенности упаковки или передачи, Покупатель должен учитывать такие особенности при организации возврата.

55.6. При необходимости возврат товара может осуществляться с использованием Партнёра по доставке либо иным способом, согласованным сторонами или предусмотренным соответствующей процедурой Платформы.

55.7. Если возврат осуществляется через Партнёра по доставке, применяются соответствующие правила такого Партнёра в части оформления и физической передачи отправления.

55.8. Оператор не становится перевозчиком товара только в связи с предоставлением технической возможности организовать его возврат через Партнёра по доставке.

55.9. Если возврат осуществляется иным согласованным сторонами способом, стороны самостоятельно обеспечивают выполнение необходимых действий по передаче товара, если соответствующее действие не относится к функционалу Платформы.

55.10. Покупатель обязан передать возвращаемый товар в соответствии с установленным порядком возврата и в состоянии, соответствующем обстоятельствам, послужившим основанием для возврата.

55.11. Если иной порядок не предусмотрен условиями конкретной процедуры, при возврате товара Покупатель не должен намеренно изменять его состояние либо комплектность.

55.12. При наличии у товара принадлежностей, документов, комплектующих или иных предметов, которые должны возвращаться вместе с товаром в соответствии с условиями конкретной процедуры, Покупатель должен передать их вместе с товаром.

55.13. Если отсутствие либо изменение комплектности товара связано с обстоятельствами, возникшими до получения товара Покупателем, соответствующие обстоятельства учитываются при рассмотрении возврата.

55.14. При передаче возвращаемого товара Покупатель вправе получить подтверждение его отправки или передачи, если такой документ либо подтверждение предусмотрены соответствующим способом возврата.

55.15. При получении возвращаемого товара Продавец обязан предоставить подтверждение его получения в случаях, когда такое подтверждение требуется для завершения процедуры.

55.16. Подтверждение передачи или получения товара может осуществляться посредством Платформы, службы доставки либо иным предусмотренным способом.

55.17. Если товар передан Партнёру по доставке для возврата, сведения об отправлении и его статусе могут использоваться при определении факта и даты возврата.

55.18. Если Продавец не подтверждает получение возвращаемого товара, при рассмотрении соответствующей ситуации могут учитываться данные отслеживания, подтверждение доставки и иные доступные материалы.

55.19. При возникновении спора о факте возврата товара стороны обязаны предоставить имеющиеся у них подтверждающие материалы.

55.20. Оператор вправе учитывать сведения о возвратном отправлении, если они доступны Платформе через используемый сервис доставки.

55.21. Денежный возврат осуществляется после выполнения необходимых условий соответствующей процедуры.

55.22. Если решением Арбитража или соглашением сторон предусмотрено, что сначала должен быть возвращен товар, денежный возврат осуществляется после выполнения соответствующего условия, если иной порядок прямо не установлен решением или соглашением.

55.23. Если решение или соглашение предусматривает иной порядок одновременного либо последовательного исполнения обязательств сторон, применяется установленный таким решением или соглашением порядок.

55.24. При необходимости Платформа вправе зафиксировать факт отправки, передачи или получения возвращаемого товара до завершения процедуры денежного возврата.

55.25. Срок фактического зачисления возвращаемых денежных средств может зависеть от используемой платежной инфраструктуры и действий банка или иной платежной организации.

55.26. Если возврат товара невозможен по объективным причинам, стороны вправе обратиться к предусмотренной Платформой процедуре разрешения соответствующего вопроса.

55.27. Если невозможность возврата возникла вследствие действий или бездействия одной из сторон, соответствующие обстоятельства могут учитываться при рассмотрении спора и определении дальнейшего порядка исполнения.

55.28. Если товар был передан Покупателю с использованием доставки, при организации обратной передачи могут учитываться правила соответствующего Партнёра по доставке.

55.29. Если товар был передан при самовывозе, порядок его обратной передачи может определяться соглашением сторон либо решением Арбитража.

55.30. Если стороны самостоятельно согласовали способ возврата товара, такой способ применяется при условии, что он не противоречит решению Арбитража, обязательным требованиям законодательства и правам третьих лиц.

55.31. Оператор не обязан самостоятельно принимать, хранить, перевозить или проверять возвращаемый товар, если соответствующие функции прямо не предусмотрены Платформой либо Оператор не принял их на себя отдельно.

55.32. Если возврат осуществляется через третье лицо, ответственность такого лица определяется его собственными условиями оказания соответствующей услуги и применимым законодательством.

55.33. При возврате товара стороны должны соблюдать добросовестность и не использовать процедуру возврата для необоснованного получения товара и денежных средств одновременно.

55.34. Не допускается требование двойного возврата денежных средств по одной и той же сделке, если иное не предусмотрено законом либо результатами отдельной процедуры оспаривания платежа.

55.35. Возврат товара в рамках внутренней процедуры Платформы не лишает Пользователей прав, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

55.36. Если обязательные нормы законодательства устанавливают специальный порядок возврата товара, такой порядок применяется в соответствующей части.

55.37. Настоящий раздел применяется совместно с положениями настоящей Оферты о Safe Deal, спорах, решениях Арбитража, полном и частичном возврате, доставке и платежах.

56. ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ

56.1. При полном возврате Покупателю возвращается сумма, определённая условиями соответствующего решения Арбитража либо соглашения сторон.

- 56.2.** Размер полного возврата определяется с учетом условий конкретной сделки, суммы произведённой оплаты и содержания принятого решения либо достигнутого соглашения.
- 56.3.** При частичном возврате возвращается согласованная сторонами либо установленная по результатам рассмотрения спора сумма.
- 56.4.** Частичный возврат может применяться, если Покупатель сохраняет товар, а стороны либо Арбитраж определили соответствующее уменьшение суммы сделки.
- 56.5.** Размер частичного возврата должен быть связан с обстоятельствами конкретной сделки и установленными при ее рассмотрении обстоятельствами.
- 56.6.** Если стороны самостоятельно согласовали размер частичного возврата, такой размер фиксируется в предусмотренном Платформой порядке.
- 56.7.** Если размер частичного возврата определяется Арбитражем, он указывается в соответствующем решении.
- 56.8.** При полном возврате товара и денежных средств порядок взаимного исполнения обязательств определяется условиями соглашения сторон либо решением Арбитража.
- 56.9.** Если возврат денежных средств обусловлен предварительным возвратом товара, денежный возврат осуществляется после выполнения соответствующего условия, если иное не установлено решением или соглашением.
- 56.10.** Если стороны согласовали возврат денежных средств без физического возврата товара, такой порядок применяется при условии его допустимости для конкретной сделки и соответствия применимым правилам.
- 56.11.** Конкретный порядок отражения комиссий, стоимости доставки и иных платежей при возврате определяется с учетом причины возврата, условий соответствующей услуги и применимого законодательства.
- 56.12.** Наличие комиссии либо стоимости доставки само по себе не определяет, подлежит ли соответствующая сумма возврату.
- 56.13.** При определении суммы возврата учитываются условия конкретной сделки, содержание решения или соглашения сторон и применимые правила соответствующей платежной либо иной услуги.
- 56.14.** Если определенная комиссия или платеж был фактически удержан третьим лицом, возможность его возврата может зависеть от условий соответствующего сервиса и применимого законодательства.
- 56.15.** Если платежная организация возвращает денежные средства не в полном объеме по причинам, связанным с ее собственными правилами, соответствующая ситуация может потребовать отдельного рассмотрения с учетом условий платежной операции.
- 56.16.** Платформа не вправе трактовать внутреннюю комиссию как основание для ограничения обязательных требований законодательства Республики Казахстан о возврате денежных средств потребителю.

56.17. Если применимое законодательство предусматривает обязательный возврат соответствующей суммы потребителю, внутренние правила Платформы не могут исключать такое право.

56.18. При полном возврате сделка может быть завершена в соответствии с принятым решением после выполнения предусмотренных им условий.

56.19. При частичном возврате Покупатель сохраняет товар, если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон или решением Арбитража.

56.20. После осуществления согласованного или установленного частичного возврата соответствующая сумма считается исполненной в рамках внутренней процедуры Платформы.

56.21. Если стороны договорились о дополнительном исполнении обязательств помимо возврата денежных средств, такие условия должны быть определены отдельно и относиться к конкретной спорной сделке.

56.22. Платформа не гарантирует исполнение обязательств, которые стороны приняли на себя самостоятельно и которые не относятся к функциональности Платформы.

56.23. Возврат денежных средств производится через используемую платежную инфраструктуру с учетом ее технических и договорных возможностей.

56.24. Фактический срок поступления возвращаемых денежных средств может зависеть от банка, платежной организации или иной платежной инфраструктуры.

56.25. Если возврат осуществляется в результате решения Арбитража, информация о соответствующей операции может быть отражена в заказе либо ином интерфейсе Платформы.

56.26. Если возврат осуществляется по соглашению сторон, информация о согласованной сумме и условиях может фиксироваться в предусмотренном Платформой порядке.

56.27. Не допускается получение полного и частичного возврата одновременно по одному и тому же основанию, если иное прямо не предусмотрено результатами отдельной процедуры.

56.28. Если по одной сделке одновременно открыты внутренняя процедура Платформы и банковская процедура оспаривания платежа, соответствующие процедуры рассматриваются отдельно с учетом правил каждой из них.

56.29. Получение денежных средств посредством одной процедуры не должно приводить к необоснованному повторному возврату той же суммы посредством другой процедуры.

56.30. При выявлении ошибочного либо дублирующего возврата Платформа вправе зафиксировать соответствующую операцию и принять предусмотренные законом и применимыми условиями меры по урегулированию ситуации.

56.31. Порядок возврата денежных средств не лишает Пользователя прав, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

56.32. Если обязательные требования законодательства предусматривают иной порядок возврата денежных средств, применяется такой порядок.

56.33. Настоящий раздел применяется совместно с положениями настоящей Оферты о Safe Deal, спорах, решениях Арбитража, возврате товара, платежах и банковском оспаривании.

57. CHARGEBACK И БАНКОВСКОЕ ОСПАРИВАНИЕ

57.1. Покупатель вправе использовать предусмотренную его банком или платежной системой процедуру оспаривания платежной операции в случаях и порядке, установленных соответствующими правилами и применимым законодательством.

57.2. Chargeback является отдельной банковской или платежной процедурой и не является внутренним Арбитражем Zakoreuki.

57.3. Использование Покупателем процедуры Chargeback не требует предварительного получения решения внутреннего Арбитража, если правила соответствующего банка или платежной системы предусматривают возможность непосредственного обращения.

57.4. Внутреннее рассмотрение спора на Платформе и банковское оспаривание платежа являются самостоятельными процедурами и могут иметь различные основания, сроки, порядок рассмотрения и последствия.

57.5. При получении информации об оспаривании платежа Платформа вправе:

1. зафиксировать соответствующую операцию как спорную;
2. ограничить распоряжение соответствующими денежными средствами в пределах доступной Платформе функциональности;
3. сформировать доказательственные материалы;
4. предоставить сведения в платежную организацию или банк в предусмотренном порядке;
5. временно ограничить отдельные функции аккаунта при наличии соответствующих оснований.

57.6. Ограничение распоряжения денежными средствами или временное ограничение отдельных функций аккаунта применяется только в объеме, доступном Платформе, и с учетом применимых договорных условий и законодательства Республики Казахстан.

57.7. Сам факт получения уведомления о Chargeback не означает автоматического признания требований Покупателя обоснованными.

57.8. Получение уведомления об оспаривании платежа также не означает автоматического признания нарушения со стороны Продавца либо Оператора.

57.9. При обработке Chargeback Платформа вправе зафиксировать сведения, относящиеся к спорной платежной операции, включая ее статус и связанные с ней действия.

57.10. В доказательственный пакет могут входить:

1. сведения о заказе;
2. сведения об оплате;

3. данные о доставке;
4. подтверждение получения товара;
5. переписка сторон;
6. сведения об идентификации Пользователя (KYC), если их передача допускается законодательством;
7. сведения об объявлении;
8. сведения о возврате товара;
9. сведения о проведенном внутреннем споре;
10. иные данные, относящиеся к соответствующей операции.

57.11. Передача сведений банку или платежной организации осуществляется в пределах компетенции Платформы и с учетом требований законодательства о персональных данных, банковской тайне и иной охраняемой законом информации.

57.12. Платформа вправе предоставить платежной организации или банку документы и сведения, необходимые для рассмотрения оспаривания, если такая передача предусмотрена применимыми правилами либо допускается законодательством.

57.13. Платформа взаимодействует по Chargeback с соответствующей платежной инфраструктурой в пределах своей компетенции.

57.14. Оператор не принимает решение по банковскому оспариванию вместо банка, платежной организации или платежной системы, если соответствующее решение относится к их компетенции.

57.15. Результат Chargeback определяется соответствующим банком, платежной организацией или платежной системой в соответствии с применяемой ими процедурой.

57.16. Внутреннее решение Арбитража Zakoreyki не заменяет решение банка или платежной системы по процедуре Chargeback.

57.17. Аналогично, результат банковского оспаривания не означает автоматического признания всех требований Покупателя в рамках внутренней процедуры Платформы, если соответствующие обстоятельства требуют самостоятельной оценки.

57.18. Если по результатам Chargeback возникает необходимость в дополнительных действиях со стороны Продавца или Покупателя, соответствующая информация может быть доведена до него посредством предусмотренных Платформой каналов.

57.19. Если денежные средства по спорной операции уже перечислены Продавцу, Платформа вправе учитывать соответствующий факт при последующей обработке финансовых последствий Chargeback в пределах доступных ей механизмов.

57.20. При необходимости Платформа вправе временно ограничить отдельные функции аккаунта Продавца, если такое ограничение предусмотрено применимыми условиями и имеется основание, связанное с оспариваемой операцией.

57.21. Ограничение функций аккаунта не должно рассматриваться как окончательное признание задолженности либо нарушения со стороны Пользователя.

57.22. Вопрос о финансовых последствиях Chargeback рассматривается в соответствии с результатом банковской процедуры, договорными отношениями сторон и применимым законодательством.

57.23. Истечение внутреннего срока открытия спора на Платформе само по себе не отменяет предусмотренных законом или правилами банка возможностей оспаривания платежной операции.

57.24. Если Пользователь обратился в банк после истечения 24-часового срока открытия внутреннего спора Safe Deal, возможность банковского оспаривания определяется правилами соответствующего банка или платежной системы и применимым законодательством.

57.25. Платформа вправе продолжить внутреннее рассмотрение обстоятельств сделки независимо от банковской процедуры, если для этого имеются основания и соответствующая процедура доступна.

57.26. Одновременное существование внутреннего спора и Chargeback не означает автоматического двойного возврата денежных средств.

57.27. Если по одной операции денежные средства были возвращены в рамках одной процедуры, информация об этом может учитываться при рассмотрении другой процедуры с целью недопущения необоснованного повторного возврата.

57.28. Пользователь обязан предоставлять Платформе достоверные сведения о произведенных возвратах и иных существенных действиях, связанных с оспариваемой операцией.

57.29. Предоставление заведомо недостоверных сведений о банковском оспаривании, возврате или состоянии сделки не допускается.

57.30. При наличии соответствующих оснований Платформа вправе запросить подтверждение результата Chargeback либо сведения о статусе соответствующей процедуры в пределах, допускаемых применимым законодательством и правилами платежной инфраструктуры.

57.31. Если банковская процедура предусматривает предоставление ответа в определенный срок, Платформа вправе направить необходимые материалы в установленный срок в пределах своих возможностей.

57.32. Если получение необходимых материалов от Пользователя требуется для ответа банку или платежной организации, Платформа вправе запросить соответствующие материалы.

57.33. Непредоставление Пользователем запрошенных материалов может повлиять на полноту позиции Платформы в рамках соответствующей банковской процедуры.

57.34. Платформа не гарантирует результат Chargeback, поскольку окончательное решение принимается соответствующим банком, платежной организацией или платежной системой.

57.35. Порядок банковского оспаривания может отличаться в зависимости от используемого способа оплаты и конкретной платежной инфраструктуры.

57.36. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение установленных банком или платежной системой процедур и сроков обращения, если иное не предусмотрено законодательством.

57.37. Настоящий раздел не ограничивает права Пользователя на использование предусмотренных законодательством способов защиты своих прав.

57.38. Если обязательные нормы законодательства либо правила соответствующей платежной системы предусматривают иной порядок обработки оспаривания платежа, применяются такие нормы и правила в соответствующей части.

57.39. Финансовые последствия удовлетворенного Chargeback регулируются положениями раздела 58 настоящей Оферты, а также применимыми договорными условиями и законодательством Республики Казахстан.

58. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ CHARGEBACK

58.1. Если по результатам банковской процедуры установлена обязанность возвратить денежные средства Покупателю, финансовые последствия для соответствующей стороны определяются результатами такой процедуры, договорными отношениями между участниками операции и применимым законодательством Республики Казахстан.

58.2. Если денежные средства ранее были перечислены Продавцу, Продавец обязан исполнить возникшее обязательство по возврату денежных средств в случаях и порядке, предусмотренных применимыми условиями.

58.3. Перечисление денежных средств Продавцу до получения результата банковского оспаривания само по себе не прекращает обязательств Продавца, возникших в связи с результатом соответствующей процедуры.

58.4. В предусмотренных договором и законодательством случаях Платформа вправе зачесть задолженность Продавца за счет будущих поступлений либо временно ограничить его функциональность до урегулирования задолженности.

58.5. Зачет задолженности за счет будущих поступлений допускается только в случаях и пределах, предусмотренных применимыми договорными условиями и законодательством Республики Казахстан.

58.6. Временное ограничение функциональности Продавца может применяться до урегулирования задолженности, если для такого ограничения имеются предусмотренные договором или законодательством основания.

58.7. Само по себе временное ограничение функциональности не освобождает Продавца от исполнения возникшего обязательства.

58.8. При наличии задолженности Платформа вправе уведомить Продавца о соответствующей сумме, основании ее возникновения и необходимости урегулирования.

- 58.9.** Если для определения суммы задолженности необходимо учитывать результат банковской процедуры, Платформа вправе использовать сведения, полученные в рамках соответствующего оспаривания платежа.
- 58.10.** Продавец вправе предоставить документы и иные сведения, относящиеся к возникшей задолженности, если они имеют значение для ее определения или урегулирования.
- 58.11.** Финансовые расчеты по последствиям Chargeback должны учитывать уже произведенные возвраты денежных средств, чтобы не допустить необоснованного повторного возврата по одной и той же операции.
- 58.12.** Если Покупателю уже были возвращены денежные средства в рамках другой процедуры, соответствующее обстоятельство может учитываться при определении финансовых последствий Chargeback.
- 58.13.** Если результат банковского оспаривания не предусматривает возврата денежных средств Покупателю, финансовые последствия определяются с учетом результата соответствующей процедуры и иных применимых оснований.
- 58.14.** Платформа не рассматривает сам факт подачи Chargeback как безусловное основание для возникновения задолженности Продавца.
- 58.15.** Основанием для определения финансовых последствий является соответствующий результат процедуры, применимые договорные условия, подтвержденные обстоятельства операции и законодательство Республики Казахстан.
- 58.16.** Если задолженность Продавца возникла в результате удовлетворенного банковского оспаривания, Продавец обязан исполнить соответствующее обязательство в установленном порядке.
- 58.17.** При невозможности добровольного урегулирования задолженности Платформа вправе использовать предусмотренные законодательством способы ее взыскания.
- 58.18.** Применение предусмотренных законом способов взыскания не ограничивает право соответствующей стороны на судебную защиту и иные предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.
- 58.19.** Если между участниками сделки существует отдельный договор, условия такого договора учитываются при определении финансовых последствий Chargeback в той части, в которой они не противоречат обязательным требованиям законодательства.
- 58.20.** Финансовые последствия Chargeback могут затрагивать только соответствующую спорную операцию и связанные с ней обязательства, если иное не предусмотрено применимыми договорными условиями или законодательством.
- 58.21.** Платформа вправе учитывать наличие неурегулированной задолженности при предоставлении Продавцу отдельных функций, если такое ограничение предусмотрено применимыми условиями.

58.22. При полном урегулировании задолженности соответствующие ограничения подлежат прекращению в порядке, предусмотренном функциональностью Платформы и применимыми условиями.

58.23. Если размер задолженности изменяется вследствие пересмотра результата банковской процедуры либо иных юридически значимых обстоятельств, Платформа вправе скорректировать соответствующие финансовые расчеты.

58.24. При возникновении разногласий относительно суммы задолженности стороны вправе использовать предусмотренные Платформой способы урегулирования, а также иные предусмотренные законодательством способы защиты прав.

58.25. Настоящий раздел не устанавливает самостоятельное основание для взыскания денежных средств, если такое основание отсутствует в договоре или законодательстве.

58.26. Платформа не приобретает статус кредитора по обязательству Продавца только в силу технической обработки Chargeback, если иное прямо не предусмотрено соответствующими договорными отношениями или законодательством.

58.27. Все действия Платформы, связанные с финансовыми последствиями Chargeback, осуществляются в пределах ее компетенции и доступных технических механизмов.

58.28. При наличии обязательных требований законодательства соответствующие положения имеют приоритет над положениями настоящего раздела.

58.29. Наличие Chargeback не прекращает иных обязательств участников сделки, если такие обязательства сохраняются в соответствии с договором или законодательством.

58.30. Настоящий раздел применяется совместно с положениями настоящей Оферты о платежах, Safe Deal, возвратах, спорах, ответственности и разрешении разногласий.

59. СПОРЫ ПО УСЛУГАМ

59.1. Категория «Услуги» на Платформе представляет собой сервис размещения и поиска объявлений об услугах, в рамках которого Пользователь может разместить предложение о своей услуге, а другой Пользователь — найти такое предложение и связаться с Исполнителем.

59.2. Платформа предоставляет техническую возможность размещать объявления, искать предложения об услугах, просматривать опубликованную информацию, связываться с Пользователями и использовать предусмотренные Платформой коммуникационные инструменты.

59.3. Платформа не является стороной договора оказания услуги, заключаемого между Заказчиком и Исполнителем, если иное прямо не указано в условиях конкретного сервиса.

59.4. Само размещение объявления об услуге на Платформе не означает, что Оператор подтверждает наличие у Пользователя необходимой квалификации, лицензии, разрешения, опыта или иных характеристик, если такое подтверждение прямо не предусмотрено функциональностью Платформы.

59.5. Исполнитель самостоятельно определяет содержание предлагаемой услуги, ее стоимость, сроки, условия выполнения и иные существенные условия, если иное не согласовано им непосредственно с Заказчиком.

59.6. Заказчик самостоятельно принимает решение о выборе Исполнителя и согласовании с ним условий оказания услуги.

59.7. Платформа не определяет результат услуги и не гарантирует ее качество, сроки выполнения, соответствие ожиданиям Заказчика либо иные характеристики результата, находящиеся под контролем Исполнителя.

59.8. Претензии относительно качества, сроков, результата, стоимости, объема, порядка выполнения и иных условий услуги предъявляются непосредственно Исполнителю, с которым Заказчик договорился об оказании услуги.

59.9. Заказчик и Исполнитель вправе использовать переписку и иные доступные инструменты Платформы для обсуждения и фиксации договоренностей.

59.10. Если стороны договорились об оказании услуги вне Платформы, соответствующие условия, расчеты и исполнение обязательств регулируются договоренностями между ними и применимым законодательством.

59.11. Если Платформа предоставляет отдельный функционал оформления, оплаты или сопровождения сделки по услуге, порядок его использования определяется соответствующими правилами и условиями такого функционала.

59.12. Наличие на Платформе объявления об услуге не означает, что Оператор рекомендует соответствующего Исполнителя либо гарантирует заключение договора между Пользователями.

59.13. Платформа не обязана предварительно проверять достоверность всех сведений, содержащихся в каждом объявлении об услуге, если иное прямо не предусмотрено правилами соответствующего сервиса.

59.14. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за достоверность сведений, указанных в объявлении, включая описание услуги, условия ее выполнения, стоимость, ограничения и иные сведения, которые он предоставляет Пользователям.

59.15. Если для предоставления конкретной услуги законодательством требуется лицензия, разрешение, специальная квалификация либо соблюдение иных обязательных требований, Исполнитель самостоятельно отвечает за наличие и соблюдение таких требований.

59.16. Заказчик самостоятельно оценивает информацию об услуге и Исполнителе до принятия решения о заключении договора или передаче денежных средств.

59.17. Платформа вправе рассмотреть жалобу на объявление об услуге, действия Пользователя, нарушение правил размещения объявлений, пользовательского контента или иных правил Платформы.

- 59.18.** По результатам рассмотрения жалобы Платформа вправе применить предусмотренные правилами Платформы меры в отношении объявления или аккаунта Пользователя, если для этого имеются соответствующие основания.
- 59.19.** Рассмотрение жалобы на объявление или Пользователя не означает, что Платформа принимает на себя обязательства Исполнителя по договору оказания услуги.
- 59.20.** Платформа вправе запросить у Пользователя дополнительные сведения или материалы, необходимые для рассмотрения жалобы либо установления обстоятельств нарушения правил Платформы.
- 59.21.** При рассмотрении жалобы Платформа может учитывать сведения, сформированные в процессе использования Платформы, включая объявление, переписку, историю действий и иные доступные материалы в пределах применимого законодательства.
- 59.22.** Если спор касается исключительно качества или результата услуги, Оператор не становится стороной такого спора только в связи с тем, что соответствующее объявление было размещено на Zakopecky.kz.
- 59.23.** Внутреннее рассмотрение жалобы Платформой не заменяет договорное урегулирование спора между Заказчиком и Исполнителем и не исключает предусмотренные законодательством способы защиты прав.
- 59.24.** Если между Заказчиком и Исполнителем возник спор о выполнении услуги, стороны вправе самостоятельно урегулировать его путем переговоров, переписки и иных доступных способов.
- 59.25.** Если законодательством предусмотрены специальные процедуры защиты прав потребителя в отношении соответствующей услуги, Пользователь сохраняет право воспользоваться такими процедурами.
- 59.26.** Условия настоящего раздела не освобождают Исполнителя от обязанностей, которые прямо возложены на него законодательством Республики Казахстан как на лицо, оказывающее соответствующую услугу.
- 59.27.** Условия настоящего раздела также не ограничивают права Заказчика, предоставленные ему законодательством Республики Казахстан.
- 59.28.** Если спор возник вследствие нарушения правил Платформы, а не вследствие ненадлежащего оказания услуги, Платформа рассматривает такой вопрос в пределах своих полномочий как оператор доски объявлений и соответствующих сервисов.
- 59.29.** Если спор одновременно связан с оказанием услуги и нарушением правил Платформы, Платформа вправе рассмотреть отдельно вопрос о соблюдении правил Платформы и вопрос об отношениях между Заказчиком и Исполнителем.
- 59.30.** Оператор не гарантирует, что размещенное объявление приведет к заключению договора оказания услуги, получению дохода, привлечению Заказчиков либо достижению иного коммерческого результата.
- 59.31.** Оператор не отвечает за действия или бездействие Пользователей, совершенные ими в рамках договоренностей по оказанию услуг, если соответствующие действия не

находятся под контролем Оператора и ответственность за них не возложена на Оператора законом или отдельным договором.

59.32. Если Пользователь использует Платформу исключительно для размещения объявления и установления контакта с потенциальным Заказчиком, договор оказания услуги возникает непосредственно между соответствующими Пользователями на согласованных ими условиях, если иное не предусмотрено законодательством или условиями конкретного сервиса.

59.33. Платформа не определяет, должен ли Заказчик принять результат услуги, продолжить сотрудничество с Исполнителем либо отказаться от дальнейшего взаимодействия, если такие действия не связаны с нарушением правил самой Платформы.

59.34. Платформа вправе сохранять сведения о взаимодействии Пользователей в пределах, необходимых для функционирования сервиса, безопасности, рассмотрения жалоб и споров, а также исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.

59.35. Настоящий раздел применяется с учетом положений настоящей Оферты о товарах, объявлениях, коммуникации, пользовательском контенте, персональных данных, ответственности и иных соответствующих сервисах Платформы.

59.36. В случае противоречия положений настоящего раздела обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан применяются соответствующие обязательные требования законодательства.

60. ПРЕТЕНЗИИ К ОПЕРАТОРУ

60.1. Претензии непосредственно к Оператору могут быть направлены через предусмотренные Платформой каналы поддержки или по контактными реквизитам Оператора.

60.2. Претензия должна относиться к действиям или бездействию Оператора, работе Платформы либо предоставляемым Оператором функциям и сервисам.

60.3. Если обращение касается исключительно качества товара, оказания услуги, действий Продавца, Исполнителя либо другого Пользователя, соответствующие требования предъявляются непосредственно лицу, ответственному за соответствующее обязательство, если иное не предусмотрено законодательством.

60.4. В претензии рекомендуется указать:

1. имя и контактные данные заявителя;
2. сведения об аккаунте, если претензия связана с аккаунтом;
3. номер заказа или иной идентификатор операции, если он имеется;
4. описание обстоятельств;
5. конкретное требование;
6. документы и иные доказательства при их наличии.

60.5. Если обращение связано с конкретным объявлением, заказом, платежом, доставкой, спором или иным действием на Платформе, Пользователю рекомендуется указать соответствующий идентификатор либо иные сведения, позволяющие установить обстоятельства обращения.

- 60.6.** Оператор вправе запросить у заявителя дополнительные сведения и документы, необходимые для рассмотрения претензии.
- 60.7.** Запрос дополнительных сведений не означает отказа в рассмотрении претензии.
- 60.8.** Отсутствие отдельных сведений в обращении не лишает Пользователя права на обращение, если по имеющимся данным возможно установить обстоятельства дела.
- 60.9.** Оператор рассматривает претензию и предоставляет ответ в срок, установленный законодательством Республики Казахстан либо применимыми условиями соответствующего обращения.
- 60.10.** При рассмотрении претензии Оператор вправе проверить сведения, относящиеся к соответствующей операции, аккаунту, объявлению или иному обстоятельству, в пределах доступных Платформе данных.
- 60.11.** Для рассмотрения претензии могут использоваться сведения о публикациях, заказах, сообщениях, платежах, доставке, действиях аккаунта и иные сведения, сформированные в процессе использования Платформы, если их использование допускается законодательством.
- 60.12.** Если претензия связана с технической работой Платформы, Оператор вправе проверить соответствующие технические сведения и журналы действий в пределах доступных ему данных.
- 60.13.** Если для рассмотрения претензии необходимо установить обстоятельства взаимодействия между Пользователями, Оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения о соответствующем взаимодействии в пределах, допускаемых законодательством.
- 60.14.** Оператор вправе запросить у Пользователя дополнительные документы, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства.
- 60.15.** Пользователь обязан предоставлять достоверные сведения и не должен намеренно искажать обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения претензии.
- 60.16.** Предоставление документов или сведений для рассмотрения претензии не означает автоматического признания Оператором требований заявителя.
- 60.17.** По результатам рассмотрения претензии Оператор вправе сообщить Пользователю о принятых мерах в пределах информации, которую он вправе раскрывать.
- 60.18.** Если обстоятельства обращения относятся к компетенции Продавца, Исполнителя, банка, платежной организации, службы доставки либо другого третьего лица, Оператор вправе сообщить Пользователю о необходимости обращения к соответствующему лицу.
- 60.19.** Если одновременно имеются основания для рассмотрения вопроса Оператором и другим участником соответствующих отношений, рассмотрение Платформой вопроса, относящегося к ее компетенции, не прекращает право Пользователя предъявить требования соответствующему лицу.

60.20. Рассмотрение претензии Оператором не означает признания Оператором себя стороной договора купли-продажи, договора оказания услуги, договора доставки или иного договора между Пользователями, если иное прямо не предусмотрено отдельными условиями.

60.21. Если претензия касается работы отдельного сервиса Платформы, она рассматривается с учетом условий такого сервиса, настоящей Оферты и применимого законодательства.

60.22. Если претензия касается платежной операции, при ее рассмотрении могут учитываться сведения соответствующей платежной инфраструктуры в пределах компетенции Оператора.

60.23. Если претензия касается доставки, Оператор вправе учитывать сведения, полученные от соответствующего партнера по доставке, в пределах доступной ему информации.

60.24. Если претензия касается объявления, Оператор вправе проверить соблюдение Пользователем правил размещения объявлений и иных правил Платформы.

60.25. Если по результатам рассмотрения установлено нарушение правил Платформы со стороны Пользователя, Оператор вправе применить предусмотренные настоящей Офертой и иными правилами Платформы меры.

60.26. Применение таких мер в отношении Пользователя не означает автоматического разрешения гражданско-правового спора между Пользователями.

60.27. Если для защиты права Пользователя необходимы действия, которые Оператор не вправе совершить самостоятельно, Пользователю может быть разъяснена возможность обращения в банк, платежную организацию, государственный орган, суд или к другому компетентному лицу.

60.28. Настоящий раздел не ограничивает предусмотренные законодательством Республики Казахстан права Пользователя на обращение в государственные органы, к субъектам досудебного урегулирования либо в суд.

60.29. Если законодательством установлен специальный порядок рассмотрения соответствующей категории требований, применяется такой порядок.

60.30. Если отдельные положения настоящего раздела противоречат обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, применяются соответствующие обязательные требования законодательства.

61. ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И СУД

61.1. Пользователь вправе обратиться за защитой своих прав в государственные органы, к субъектам досудебного урегулирования потребительских споров или в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

61.2. Использование Пользователем предусмотренных настоящей Офертой внутренних механизмов рассмотрения обращений, претензий и споров не лишает его права использовать иные предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.

- 61.3.** Для потребительских споров применяются предусмотренные законодательством Республики Казахстан правила подсудности и иные правила рассмотрения соответствующей категории споров.
- 61.4.** В частности, законодательство о гражданском судопроизводстве предусматривает возможность предъявления исков о защите прав потребителей по месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора в предусмотренных законом случаях.
- 61.5.** Пользователь самостоятельно определяет предусмотренный законодательством способ защиты своего права с учетом характера возникшего спора и применимых к нему норм законодательства.
- 61.6.** Условие настоящей Оферты об использовании внутренних процедур Zakoreuki не должно толковаться как лишение Пользователя предусмотренного законом права на обращение в компетентный государственный орган или суд.
- 61.7.** Внутренний Арбитраж Zakoreuki предназначен для оперативного рассмотрения соответствующих споров в рамках функциональности Платформы и не является государственным судом.
- 61.8.** Решение внутреннего Арбитража не является судебным актом и не заменяет решение компетентного государственного органа или суда.
- 61.9.** Если Пользователь воспользовался внутренней процедурой рассмотрения спора, это само по себе не означает отказа от предусмотренных законодательством способов судебной или иной защиты.
- 61.10.** Обращение Пользователя в государственный орган или суд не освобождает его от обязанности предоставлять достоверные сведения и документы в рамках соответствующего производства.
- 61.11.** При необходимости Пользователь вправе использовать документы и сведения, связанные с использованием Платформы, если их предоставление допускается законодательством.
- 61.12.** К таким сведениям могут относиться данные об объявлении, заказе, оплате, доставке, переписке, подтверждении получения, возврате и иных действиях, связанных с соответствующей операцией.
- 61.13.** Платформа вправе предоставить сведения и документы компетентному государственному органу или суду в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 61.14.** Передача сведений осуществляется с учетом требований законодательства о персональных данных, банковской тайне, конфиденциальной информации и иных охраняемых законом сведений.
- 61.15.** Если для рассмотрения обращения государственным органом или судом требуется подтверждение совершенных на Платформе действий, Оператор вправе предоставить имеющиеся у него сведения в пределах, допускаемых законодательством.

61.16. Оператор не определяет подсудность спора и не вправе ограничивать Пользователя в выборе предусмотренного законом компетентного органа.

61.17. Если спор относится к отношениям между Пользователями, обращение в государственный орган или суд может осуществляться непосредственно в отношении соответствующего лица, являющегося стороной спорного правоотношения.

61.18. Если спор касается действий или бездействия Оператора, Пользователь вправе предъявить соответствующие требования к Оператору в порядке, установленном законодательством.

61.19. Если спор относится к качеству товара, его характеристикам, выполнению услуги либо иным обязательствам Продавца или Исполнителя, требования предъявляются к соответствующему лицу с учетом характера правоотношений и законодательства.

61.20. Если спор связан с платежной операцией, Пользователь также вправе использовать предусмотренные законодательством и правилами соответствующего банка или платежной организации способы обращения.

61.21. Если спор связан с доставкой, Пользователь вправе использовать предусмотренные применимыми правилами и законодательством способы защиты своих прав в отношении соответствующего участника доставки.

61.22. Наличие на Платформе внутренней процедуры рассмотрения спора не означает, что Оператор принимает на себя обязательства или ответственность, принадлежащие другому участнику соответствующего правоотношения.

61.23. Платформа может продолжать внутреннее рассмотрение обращения Пользователя, если это не препятствует рассмотрению дела компетентным государственным органом или судом и если соответствующая процедура остается применимой.

61.24. Если продолжение внутренней процедуры невозможно либо нецелесообразно в связи с рассматриваемым спором, Платформа вправе приостановить соответствующее внутреннее рассмотрение в пределах, допускаемых законодательством и применимыми условиями.

61.25. При этом такое решение не ограничивает право Пользователя на обращение в компетентный государственный орган или суд.

61.26. Настоящий раздел не устанавливает обязательный досудебный порядок, если такой порядок прямо не предусмотрен законодательством либо применимыми условиями конкретного правоотношения.

61.27. Если законодательством установлен обязательный досудебный порядок для соответствующей категории спора, Пользователь и другие участники соответствующего правоотношения обязаны соблюдать такой порядок в предусмотренной законом части.

61.28. Если законодательство предоставляет Пользователю право непосредственно обратиться в суд или государственный орган без предварительного использования внутренних механизмов Платформы, настоящая Оферта не ограничивает такое право.

61.29. Внутренние процедуры Zakoreyki предназначены для оперативного урегулирования споров и не заменяют предусмотренные законодательством способы защиты прав.

61.30. Условия настоящего раздела применяются в той мере, в какой они не противоречат обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан.

61.31. Если законодательством установлен иной обязательный порядок, срок или способ защиты права, применяется соответствующее законодательное требование.

61.32. Положения настоящего раздела не ограничивают право Пользователя обратиться в банк, платежную организацию, государственный орган, к субъекту досудебного урегулирования либо в суд.

61.33. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение процессуальных сроков и иных требований при обращении в государственный орган, суд, банк или другую компетентную организацию.

61.34. Оператор вправе информировать Пользователя о наличии соответствующих внутренних инструментов Платформы, однако такое информирование не должно рассматриваться как юридическая консультация или как указание Пользователю на обязательный способ защиты права, если такой способ не установлен законодательством.

61.35. Если отдельные положения настоящего раздела признаются неприменимыми вследствие изменения законодательства либо решения компетентного органа, остальные положения Оферты сохраняют действие в соответствующей части.

62. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ФИКСАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

62.1. При рассмотрении внутренних споров Платформа вправе использовать сведения, сформированные в процессе работы Платформы, включая:

1. сведения о заказе;
2. сведения о публикации;
3. историю сообщений;
4. сведения о статусах заказа;
5. данные доставки;
6. сведения об оплате;
7. подтверждения получения;
8. документы и материалы, предоставленные сторонами;
9. журналы технических действий в пределах, допускаемых законодательством.

62.2. Пользователь соглашается с использованием таких сведений для технического сопровождения сделки, рассмотрения споров, предотвращения мошенничества и исполнения обязанностей Оператора.

62.3. Обработка и передача данных осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и иных применимых требований.

62.4. К сведениям, которые могут использоваться при рассмотрении спора, относятся только данные, имеющие отношение к соответствующей операции, обращению, объявлению, аккаунту либо иному рассматриваемому обстоятельству.

- 62.5.** В зависимости от характера спора Платформа может учитывать сведения, сформированные до, во время или после соответствующей операции, если такие сведения имеют значение для установления обстоятельств.
- 62.6.** При рассмотрении спора могут учитываться сведения о времени совершения действий, изменении статусов, размещении или изменении объявления, направлении сообщений и иных действиях, зафиксированных техническими средствами Платформы.
- 62.7.** Если спор связан с оплатой, Платформа вправе учитывать имеющиеся у нее сведения о факте и статусе платежной операции, если их использование допускается применимым законодательством.
- 62.8.** Если спор связан с доставкой, Платформа вправе учитывать имеющиеся у нее сведения о статусах доставки, передаче отправления, подтверждении получения и иных относящихся к доставке событиях.
- 62.9.** Если спор связан с размещенным объявлением, Платформа вправе учитывать сведения о содержании объявления, времени его размещения, изменениях и иных действиях, зафиксированных системой.
- 62.10.** Если спор связан с перепиской Пользователей, Платформа вправе учитывать соответствующие сведения в пределах, допускаемых законодательством и правилами обработки данных.
- 62.11.** Пользователь вправе предоставлять дополнительные документы, фотографии, видеозаписи, переписку и иные материалы, имеющие отношение к спору.
- 62.12.** Предоставляемые Пользователем материалы должны относиться к рассматриваемому спору и позволять установить изложенные в обращении обстоятельства.
- 62.13.** Пользователь несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений и материалов в пределах, предусмотренных законодательством и настоящей Офертой.
- 62.14.** При наличии оснований Платформа вправе запросить дополнительные материалы для установления обстоятельств спора.
- 62.15.** Непредоставление дополнительных материалов может учитываться при рассмотрении спора, если такие материалы объективно необходимы для установления соответствующих обстоятельств.
- 62.16.** Платформа вправе сопоставлять сведения, предоставленные сторонами, со сведениями, сформированными в процессе работы Платформы.
- 62.17.** При выявлении расхождений между предоставленными сторонами сведениями и технически зафиксированными данными Платформа вправе учитывать такие расхождения при рассмотрении спора.
- 62.18.** Техническая фиксация события сама по себе не означает установления виновности Пользователя и оценивается с учетом всех имеющихся материалов и обстоятельств.

- 62.19.** При рассмотрении спора Платформа вправе учитывать совокупность доступных материалов, а не только отдельное сообщение, документ или техническую запись.
- 62.20.** Платформа не обязана принимать в качестве достоверного любое представленное Пользователем утверждение без учета иных имеющихся сведений, если обстоятельства требуют проверки.
- 62.21.** Платформа вправе сохранять технические журналы и иные сведения в течение сроков, необходимых для функционирования Платформы, безопасности, рассмотрения споров, исполнения обязанностей Оператора и иных предусмотренных законом целей.
- 62.22.** Конкретный срок хранения отдельных категорий данных может определяться применимым законодательством, внутренними процедурами Платформы и характером соответствующих данных.
- 62.23.** Доступ к техническим журналам, внутренним системным данным и иной служебной информации предоставляется только в случаях и объеме, предусмотренных законодательством, настоящей Офертой либо необходимыми процедурами рассмотрения обращения.
- 62.24.** Оператор не обязан раскрывать Пользователю сведения о внутренних механизмах безопасности, технической архитектуре и иных данных, раскрытие которых может создать угрозу безопасности Платформы.
- 62.25.** При этом ограничения доступа к внутренней технической информации не лишают Пользователя права на получение предусмотренных законодательством сведений о своих персональных данных и иных данных, доступ к которым гарантирован законом.
- 62.26.** При необходимости Платформа вправе использовать сведения, полученные от Партнеров по доставке, платежных организаций и иных участников соответствующей операции, в порядке, предусмотренном разделом 64 настоящей Оферты.
- 62.27.** Передача материалов государственным органам, суду, банку, платежной организации либо иному компетентному лицу осуществляется в случаях и объеме, допускаемых или требуемых законодательством.
- 62.28.** Обработка и передача персональных данных при использовании доказательственных материалов осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных.
- 62.29.** Использование сведений для рассмотрения спора не освобождает стороны от обязанности самостоятельно сохранять документы и иные материалы, которыми они располагают и которые могут иметь значение для защиты их прав.
- 62.30.** Пользователь не должен удалять, изменять или намеренно уничтожать имеющиеся у него материалы, если их сохранение необходимо для подтверждения обстоятельств спора.
- 62.31.** Предоставление материалов в рамках внутреннего спора не означает отказа Пользователя от права использовать такие материалы в иных предусмотренных законом процедурах.

62.32. Внутренние данные Платформы могут использоваться исключительно в пределах целей, для которых их обработка и использование допускаются законодательством и настоящей Офертой.

62.33. При рассмотрении спора Платформа вправе учитывать дату и время совершения соответствующих действий, если такие сведения доступны в ее системах.

62.34. Если технические данные отсутствуют, повреждены либо недоступны по объективным причинам, это обстоятельство само по себе не означает автоматического признания позиции одной из сторон.

62.35. В таком случае Платформа вправе использовать иные доступные доказательства и материалы.

62.36. Настоящий раздел применяется совместно с положениями настоящей Оферты о персональных данных, коммуникации, безопасности, спорах, ответственности и взаимодействии с третьими лицами.

62.37. Если отдельные положения настоящего раздела противоречат обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, применяются соответствующие обязательные требования законодательства.

63. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ СТОРОН ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРА

63.1. Стороны обязаны добросовестно участвовать в разрешении спора и предоставлять сведения, имеющие значение для установления обстоятельств соответствующей операции.

63.2. Каждая сторона обязана предоставлять достоверную информацию об обстоятельствах сделки, своих действиях и имеющихся у нее материалах.

63.3. Запрещается:

1. предоставлять заведомо ложные доказательства;
2. изменять материалы с целью введения в заблуждение;
3. скрывать существенные обстоятельства сделки;
4. искусственно создавать основания для возврата;
5. использовать спор для получения необоснованной финансовой выгоды;
6. создавать множественные фиктивные обращения по одной операции.

63.4. Запрещается намеренно исказить содержание переписки, документов, фотографий, видеозаписей или иных материалов, предоставляемых для рассмотрения спора.

63.5. Пользователь не должен предоставлять в рамках одного спора материалы, относящиеся к другой операции, если это может создать ложное представление об обстоятельствах рассматриваемой сделки.

63.6. Если Пользователь обнаружил ошибку в ранее предоставленной информации, он обязан сообщить об этом при первой разумной возможности.

63.7. Предоставление неполной информации само по себе не признается злоупотреблением, если Пользователь не имел намерения скрыть существенное обстоятельство и исправил или дополнил информацию после соответствующего запроса.

63.8. Стороны обязаны не препятствовать установлению фактических обстоятельств сделки и не совершать действий, направленных на искусственное усложнение рассмотрения спора.

63.9. Покупатель не вправе намеренно повреждать товар, изменять его состояние либо иным образом создавать обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве искусственного основания для возврата.

63.10. Продавец не вправе намеренно скрывать существенные обстоятельства, связанные с товаром, его состоянием, комплектностью или условиями сделки, если такие обстоятельства имеют значение для рассматриваемого спора.

63.11. Исполнитель услуги не вправе намеренно предоставлять недостоверные сведения о фактическом выполнении услуги, если такие сведения имеют значение для рассматриваемого обращения.

63.12. Пользователь не вправе создавать фиктивные сделки, обращения или иные искусственные обстоятельства с целью получения денежных средств, бонусов, компенсаций или иных преимуществ.

63.13. Запрещается использовать процедуру спора исключительно как способ получения необоснованной финансовой выгоды.

63.14. Создание нескольких обращений по одной и той же операции с целью повлиять на результат рассмотрения спора не допускается.

63.15. Если одна и та же операция одновременно рассматривается в нескольких внутренних обращениях, Платформа вправе объединить связанные обращения либо рассматривать их совместно в пределах доступной функциональности.

63.16. Наличие нескольких обращений по одной операции не является само по себе доказательством злоупотребления, если они возникли по объективным причинам и содержат различные обстоятельства или уточнения.

63.17. Выявление признаков злоупотребления может повлечь применение мер, предусмотренных настоящей Офертой и правилами Платформы.

63.18. В зависимости от характера нарушения такими мерами могут быть отказ в рассмотрении фиктивного или повторного обращения в соответствующей части, ограничение отдельных функций Платформы либо иные предусмотренные правилами меры.

63.19. Применение мер в связи с предполагаемым злоупотреблением должно учитывать обстоятельства конкретного случая и не означает автоматического признания Пользователя виновным в нарушении обязательств по сделке.

63.20. Если для установления обстоятельств спора необходимо получить дополнительные сведения, Платформа вправе запросить их у соответствующей стороны.

63.21. Пользователь обязан по возможности содействовать рассмотрению спора и предоставить имеющиеся у него материалы, относящиеся к спорной операции.

63.22. Отсутствие у Пользователя определенного документа или материала не означает автоматически недобросовестность, если такой документ объективно отсутствует либо его получение невозможно.

63.23. Платформа оценивает представленные сторонами сведения в совокупности с другими доступными материалами.

63.24. При выявлении противоречий между сведениями сторон Платформа вправе запросить дополнительные подтверждения и пояснения.

63.25. Пользователь не вправе выдавать предположение, оценочное суждение или неподтвержденное утверждение за установленный факт при предоставлении материалов по спору.

63.26. Стороны обязаны соблюдать добросовестность также при переговорах между собой на этапе первоначального урегулирования спора.

63.27. Попытка урегулировать спор путем добровольного соглашения не должна использоваться для создания фиктивных доказательств или получения необоснованных преимуществ.

63.28. Если стороны достигли соглашения по спору, каждая сторона обязана добросовестно сообщить о существенном исполнении такого соглашения, если это необходимо для корректного завершения соответствующей процедуры на Платформе.

63.29. Получение Пользователем возврата денежных средств либо иного удовлетворения требования по спорной операции должно быть сообщено Платформе, если информация об этом необходима для предотвращения повторного возврата или иного необоснованного финансового результата.

63.30. Выявление признаков недобросовестного поведения не отменяет права Пользователя на обращение с обоснованной претензией и не освобождает другую сторону от исполнения ее законных обязательств.

63.31. При рассмотрении спора Платформа учитывает не только действия стороны, но и объективные обстоятельства, которые могли повлиять на возможность предоставить доказательства или выполнить соответствующее действие.

63.32. Настоящий раздел не ограничивает право Пользователя предоставлять дополнительные доказательства либо уточнять ранее изложенную позицию в установленном порядке.

63.33. Положения настоящего раздела применяются с учетом законодательства Республики Казахстан и не ограничивают предусмотренные законом права Пользователей.

63.34. Выявление признаков злоупотребления не означает автоматического разрешения основного спора в пользу другой стороны.

63.35. Вопрос о применении мер по настоящему разделу рассматривается отдельно от вопроса о наличии или отсутствии оснований для удовлетворения основного требования, если иное не следует из характера нарушения.

63.36. Платформа вправе сохранять сведения о выявленных случаях злоупотребления в пределах сроков и целей, допускаемых законодательством, в том числе для предотвращения повторных злоупотреблений.

63.37. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением применимых требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных.

63.38. Если отдельные положения настоящего раздела противоречат обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, применяются соответствующие обязательные требования законодательства.

64. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

64.1. Для установления обстоятельств спора Платформа вправе, когда это необходимо и допустимо законом, использовать сведения от Партнеров по доставке, платежных организаций и иных участников соответствующей операции.

64.2. Передача сведений осуществляется только в объеме, необходимом для соответствующей цели и допускаемом законодательством Республики Казахстан.

64.3. Платформа не гарантирует, что третье лицо предоставит необходимую информацию в конкретный срок.

64.4. Если получение такой информации необходимо для рассмотрения спора, срок его рассмотрения может быть продлен в пределах, допускаемых настоящей Офертой и применимым законодательством.

64.5. К третьим лицам, от которых Платформа может получать сведения, в зависимости от характера операции могут относиться Партнеры по доставке, банки, платежные организации, поставщики платежной инфраструктуры и иные лица, непосредственно участвующие в соответствующей операции.

64.6. Необходимость обращения к третьему лицу определяется характером рассматриваемого вопроса и наличием у такого лица сведений, которые могут иметь значение для установления обстоятельств.

64.7. Платформа вправе направить соответствующий запрос, если получение информации необходимо для рассмотрения внутреннего спора, обращения, претензии или иного вопроса, связанного с использованием Платформы.

64.8. Объем запрашиваемой информации должен соответствовать цели ее получения и не должен превышать необходимый объем в случаях, когда законодательством установлены соответствующие ограничения.

64.9. Если для получения сведений требуется согласие Пользователя либо иное предусмотренное законом основание, соответствующая информация запрашивается или передается при наличии такого основания.

64.10. Платформа вправе использовать полученные от третьих лиц сведения при сопоставлении их с информацией, предоставленной сторонами спора.

- 64.11.** Полученные сведения могут использоваться для установления фактических обстоятельств сделки, статуса платежа, движения отправления, подтверждения получения либо иных событий, связанных с соответствующей операцией.
- 64.12.** Если сведения третьего лица противоречат сведениям, представленным Пользователем, Платформа вправе запросить у Пользователя дополнительные пояснения или подтверждающие материалы.
- 64.13.** Получение информации от третьего лица не означает автоматического признания позиции одной из сторон спора.
- 64.14.** Сведения, полученные от третьего лица, оцениваются с учетом их содержания, источника, относимости к конкретной операции и иных доступных материалов.
- 64.15.** Платформа вправе учитывать официальные статусы и иные сведения, предоставленные соответствующим участником операции в рамках используемой им системы.
- 64.16.** Если третье лицо не предоставило необходимую информацию, Платформа вправе использовать иные доступные доказательства и материалы.
- 64.17.** Непредоставление третьим лицом информации в установленный срок не означает автоматически, что требования одной из сторон являются обоснованными.
- 64.18.** Если получение информации от третьего лица объективно необходимо для рассмотрения спора, соответствующая процедура может быть приостановлена или срок ее рассмотрения может быть продлен в пределах, допускаемых настоящей Офертой и законодательством.
- 64.19.** Пользователь может быть уведомлен о необходимости дополнительного времени, если такая необходимость влияет на срок рассмотрения его обращения или спора.
- 64.20.** Платформа вправе использовать сведения от банка или платежной организации при рассмотрении вопросов, связанных с оплатой, возвратом, Chargeback либо иным оспариванием платежной операции.
- 64.21.** Платформа вправе использовать сведения от Партнера по доставке при рассмотрении вопросов, связанных с отправкой, перемещением, доставкой, получением или возвратом товара.
- 64.22.** Платформа вправе учитывать сведения, полученные от иных участников операции, если такие сведения имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу и их использование допускается законодательством.
- 64.23.** При необходимости взаимодействия с третьим лицом Пользователь обязан по возможности предоставить сведения, необходимые для идентификации соответствующей операции, включая номер заказа, платежа, отправления или иной идентификатор, если он ему известен.
- 64.24.** Непредоставление Пользователем идентификатора не лишает его права на обращение, если соответствующую операцию возможно установить по другим имеющимся сведениям.

- 64.25.** Передача третьему лицу персональных данных Пользователя осуществляется только при наличии предусмотренного законодательством основания и в необходимом объеме.
- 64.26.** При передаче сведений учитываются требования законодательства Республики Казахстан о персональных данных, банковской тайне и иной охраняемой законом информации.
- 64.27.** Платформа не гарантирует полноту, точность или своевременность информации, получаемой от третьих лиц, если соответствующие сведения формируются и предоставляются непосредственно такими лицами.
- 64.28.** Если третье лицо предоставило ошибочные или неполные сведения, Платформа вправе учитывать иные доступные материалы для установления обстоятельств соответствующей операции.
- 64.29.** Если для разрешения спора требуется взаимодействие сразу с несколькими третьими лицами, Платформа вправе направлять соответствующие запросы независимо друг от друга.
- 64.30.** Срок рассмотрения спора в таком случае может зависеть от сроков предоставления информации соответствующими третьими лицами.
- 64.31.** Платформа не обязана обеспечивать получение ответа от третьего лица, если соответствующее лицо не находится под контролем Оператора и законодательством не предусмотрена обязанность такого лица предоставить информацию непосредственно Платформе.
- 64.32.** Платформа вправе использовать результаты взаимодействия с третьими лицами для технического сопровождения операции, рассмотрения спора, предотвращения мошенничества и исполнения обязанностей Оператора.
- 64.33.** Полученные сведения не используются для целей, не связанных с соответствующей законной целью обработки, если иное не предусмотрено законодательством.
- 64.34.** Положения настоящего раздела не означают, что третье лицо становится стороной договора между Пользователями либо принимает на себя обязательства по соответствующей сделке.
- 64.35.** Взаимодействие Платформы с третьим лицом не изменяет распределение ответственности между участниками соответствующей сделки, установленное настоящей Офертой, отдельными договорами и законодательством.
- 64.36.** Если законодательством установлен специальный порядок получения или передачи соответствующих сведений, применяется такой порядок.
- 64.37.** Внутренние процедуры Zakoreuki не должны препятствовать Пользователю самостоятельно обращаться к банку, платежной организации, Партнеру по доставке или иному компетентному лицу в случаях, когда такое обращение предусмотрено законом или условиями соответствующего сервиса.

64.38. Если отдельные положения настоящего раздела противоречат обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, применяются соответствующие обязательные требования законодательства.

65. ВНЕШНИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ СПОРАХ

65.1. Пользователь сохраняет право независимо от внутренних процедур Zakoreuki обращаться в банк или платёжную организацию по вопросам платежа и его оспаривания, к субъекту досудебного урегулирования потребительских споров, в государственные органы или в суд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

65.2. Использование внутренних процедур Платформы не лишает Пользователя права использовать иные предусмотренные законом способы защиты своих прав и законных интересов.

65.3. Процедура Chargeback осуществляется банком или иным уполномоченным участником платёжной инфраструктуры независимо от внутреннего рассмотрения спора на Платформе, если иное не предусмотрено условиями соответствующего платёжного сервиса или законодательством.

65.4. Ни одно положение настоящей Оферты не должно толковаться как отказ Пользователя от права, гарантии или способа защиты, от которых он не вправе отказаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

66. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПЛАТФОРМЫ

66.1. Исключительные права на программное обеспечение, программный код, архитектуру, дизайн, интерфейс, базы данных, элементы фирменного стиля, логотипы, товарные обозначения и иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, используемые в составе Платформы Zakoreuki.kz, принадлежат Оператору либо используются Оператором на законных основаниях.

66.2. Предоставление Пользователю доступа к Платформе и её функциональным возможностям не означает передачу Пользователю исключительных прав либо каких-либо иных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Оператора, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или отдельным соглашением.

66.3. Пользователю предоставляется право использовать функциональность Платформы исключительно в пределах, необходимых для законного использования соответствующих сервисов Zakoreuki.kz, с соблюдением настоящей Оферты, правил Платформы и применимого законодательства Республики Казахстан.

66.4. Без предварительного разрешения соответствующего правообладателя не допускаются копирование, воспроизведение, распространение, модификация, декомпилирование, извлечение, систематический сбор данных, парсинг либо иное использование программного обеспечения, элементов интерфейса, базы данных, дизайна, структуры или иных элементов Платформы за пределами, допускаемыми законодательством Республики Казахстан.

66.5. Ограничения, предусмотренные настоящим разделом, не распространяются на способы использования объектов интеллектуальной собственности, которые прямо

разрешены законодательством Республики Казахстан либо не могут быть ограничены соглашением сторон.

66.6. Исключительные права Пользователей и иных правообладателей на размещаемые ими произведения, изображения, фотографии, видеозаписи, тексты, товарные знаки и иные охраняемые материалы сохраняются за соответствующими правообладателями. Размещение таких материалов на Платформе само по себе не означает перехода исключительных прав к Оператору.

67. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ И ПРАВА НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

67.1. Размещая Пользовательский контент на Платформе, Пользователь подтверждает наличие у него необходимых прав и полномочий на его размещение, использование и предоставление Оператору прав на использование такого контента в пределах, предусмотренных настоящей Офертой.

67.2. Пользователь предоставляет Оператору неисключительное право использовать размещённый им Пользовательский контент на территории всего мира на срок действия исключительных прав на соответствующий контент в объёме, необходимом для функционирования Платформы, включая техническое хранение, воспроизведение, отображение, передачу другим Пользователям, обработку для обеспечения работы соответствующих функций Платформы, проведение предусмотренной Платформой модерации, резервное копирование и восстановление. Оператор вправе предоставлять технологическим и иным привлечённым лицам доступ к такому контенту исключительно в объёме, необходимом для выполнения соответствующих функций Платформы, без приобретения ими самостоятельных прав на такой контент.

67.3. Если соответствующий функционал Платформы предполагает публичное отображение Пользовательского контента, Пользователь предоставляет Оператору право отображать такой контент другим Пользователям в пределах выбранных Пользователем настроек и функциональности Платформы.

67.4. Использование Пользовательского контента для рекламных, маркетинговых либо иных целей, не связанных непосредственно с предоставлением выбранной Пользователем функциональности Платформы, осуществляется только в случаях и на условиях, предусмотренных отдельными правилами, согласием Пользователя либо законодательством Республики Казахстан.

67.5. Пользователь несёт ответственность за наличие необходимых прав и полномочий на фотографии, изображения, видеозаписи, тексты, товарные знаки и иные материалы, размещаемые им на Платформе, а также за соблюдение прав и законных интересов третьих лиц при таком размещении.

67.6. При получении обоснованной жалобы правообладателя Оператор вправе временно ограничить доступ к соответствующему материалу на период проверки. При подтверждении нарушения Оператор вправе удалить такой материал либо ограничить его распространение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

68. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

68.1. Оператор обязуется:

1. предоставлять Пользователю доступ к предусмотренным Платформой функциональным возможностям в пределах их технической доступности;
2. принимать предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними процедурами Платформы меры по защите персональных данных Пользователей;
3. обеспечивать функционирование предусмотренных Платформой механизмов подачи жалоб и обращений, модерации и разрешения споров в установленном настоящей Офертой и правилами соответствующих сервисов порядке;
4. предоставлять Пользователю информацию об условиях использования соответствующих сервисов, применяемых тарифах и существенных условиях совершаемых через Платформу операций в случаях и объёме, предусмотренных законодательством, настоящей Офертой и правилами соответствующего сервиса;
5. соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, применимые к деятельности Оператора и функционированию Платформы.

68.2. Оператор вправе:

1. изменять, дополнять, приостанавливать или прекращать отдельные функциональные возможности Платформы;
2. проводить технические, профилактические и иные работы, необходимые для обеспечения функционирования, безопасности и развития Платформы;
3. запрашивать у Пользователя дополнительные сведения и документы, если это необходимо для идентификации, проведения КҮС, исполнения требований законодательства, предотвращения мошенничества либо рассмотрения обращения или спора;
4. ограничивать доступ к объявлениям, Пользовательскому контенту, отдельным функциям Платформы или учетной записи Пользователя в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, правилами Платформы или законодательством Республики Казахстан;
5. приостанавливать проведение отдельных операций при наличии предусмотренных оснований полагать, что соответствующая операция может нарушать законодательство, права и законные интересы третьих лиц, настоящую Оферту или правила Платформы либо связана с мошенническими действиями;
6. привлекать третьих лиц и партнёров для обеспечения отдельных функций Платформы, включая платёжные, технические, информационные и логистические сервисы.

68.3. Оператор не обязан обеспечивать непрерывную и безошибочную работу каждого элемента Платформы при любых обстоятельствах, включая случаи проведения технических работ, возникновения технических сбоев, действий внешних сервисов и иных обстоятельств, не зависящих от Оператора, однако принимает разумные меры для поддержания работоспособности Платформы.

69. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

69.1. Пользователь обязан:

1. предоставлять достоверные и актуальные сведения, необходимые для использования Платформы и соответствующих сервисов;
2. самостоятельно обеспечивать сохранность данных доступа к своей учетной записи и не допускать их передачи третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных функциональностью Платформы;

3. не передавать свою учетную запись третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено функциональностью Платформы;
4. соблюдать настоящую Оферту, правила соответствующих сервисов Платформы и применимое законодательство Республики Казахстан;
5. размещать только достоверную информацию о товарах, услугах, условиях их приобретения и иных предложениях;
6. надлежащим образом исполнять обязательства, принятые Пользователем при заключении сделки;
7. не использовать Платформу для противоправных действий, мошенничества, обхода установленных ограничений, манипулирования рейтингами, аукционами или иными механизмами Платформы;
8. не предпринимать действий, направленных на нарушение безопасности, работоспособности или нормального функционирования Платформы.

69.2. Пользователь вправе:

1. пользоваться доступными ему функциями Платформы в соответствии с их назначением, настоящей Офертой и правилами соответствующих сервисов;
2. получать информацию об условиях использования соответствующих сервисов Платформы;
3. обращаться в службу поддержки Оператора и подавать предусмотренные Платформой жалобы и обращения;
4. пользоваться предусмотренными настоящей Офертой механизмами разрешения споров в случаях и порядке, установленных соответствующими правилами;
5. защищать свои права и законные интересы способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

70. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

70.1. Настоящая Оферта вступает в силу для Пользователя с момента её акцепта и действует до прекращения договорных отношений между Пользователем и Оператором в соответствующей части.

70.2. Использование отдельных функций Платформы может прекращаться независимо от действия настоящей Оферты, если соответствующая функция отключена, изменена или прекращена Оператором в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и применимым законодательством Республики Казахстан.

70.3. Пользователь вправе прекратить использование Платформы и обратиться с запросом о прекращении своей учётной записи в предусмотренном Платформой порядке.

70.4. Прекращение использования Платформы или учётной записи не прекращает автоматически обязательства, возникшие до момента прекращения, включая обязательства по уже заключённым сделкам, платежам, возвратам, спорам, компенсациям и иным незавершённым операциям.

70.5. Оператор вправе ограничить или прекратить доступ Пользователя к Платформе при наличии предусмотренных настоящей Офертой или законодательством Республики Казахстан оснований.

70.6. Прекращение доступа к учётной записи не лишает Пользователя прав, которые не могут быть ограничены или прекращены в силу законодательства Республики Казахстан.

71. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ

71.1. Оператор вправе изменять настоящую Оферту путём публикации новой редакции на Платформе.

71.2. Новая редакция Оферты размещается таким образом, чтобы Пользователь мог ознакомиться с её условиями до продолжения использования соответствующих сервисов в случаях, когда такое ознакомление требуется законодательством Республики Казахстан.

71.3. Для новых действий Пользователя и новых сделок применяется редакция Оферты, действующая на момент совершения соответствующего действия или заключения соответствующей сделки, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или самой Офертой.

71.4. Изменения Оферты не должны толковаться как автоматическое изменение уже исполненных обязательств либо лишение Пользователя прав, возникших до вступления соответствующих изменений в силу, если иное прямо не допускается законодательством Республики Казахстан.

71.5. Если изменение условий Оферты требует отдельного согласия Пользователя в соответствии с законодательством Республики Казахстан, такое согласие запрашивается Оператором в установленном порядке.

72. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

72.1. Взаимодействие Оператора с Пользователем может осуществляться через интерфейс Платформы, учётную запись Пользователя, электронную почту, телефонные сообщения, push-уведомления и иные предусмотренные Платформой каналы связи.

72.2. Пользователь обязан поддерживать актуальность предоставленных Оператору контактных данных, необходимых для направления уведомлений и осуществления взаимодействия по вопросам использования Платформы и соответствующих сервисов.

72.3. Сообщения, направленные через предусмотренные Платформой электронные каналы связи, считаются направленными надлежащим способом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан либо специальными условиями соответствующего сервиса.

72.4. Для отдельных юридически значимых действий законодательством Республики Казахстан или условиями соответствующего сервиса может предусматриваться специальный порядок подтверждения получения сообщения, согласия Пользователя либо совершения соответствующего действия.

73. ЯЗЫК ОФЕРТЫ

73.1. Оператор обеспечивает возможность ознакомления с пользовательским соглашением Платформы на казахском языке, включая возможность ознакомления с основными условиями в кратком изложении.

73.2. Русскоязычная версия настоящей Оферты используется в качестве одной из рабочих языковых версий Платформы.

74. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ И ИХ ПРИОРИТЕТ

74.1. К отдельным функциям Платформы могут применяться специальные документы, включая правила аукционов, правила Safe Deal, правила размещения объявлений, тарифы, правила модерации, условия продвижения и рекламы, условия Business, правила бонусных, реферальных и иных программ, а также Политику обработки персональных данных.

74.2. Специальные условия доводятся до сведения Пользователя до совершения соответствующей операции в предусмотренном Платформой порядке.

74.3. Специальный документ применяется к конкретной функции или операции в части, непосредственно регулирующей такую функцию или операцию, если он не противоречит настоящей Оферте и законодательству Республики Казахстан.

74.4. Если специальный документ и настоящая Оферта регулируют один и тот же вопрос и не могут быть применены одновременно, специальное условие имеет приоритет только в пределах конкретной функции или операции, для которой оно установлено.

74.5. Императивные требования законодательства Республики Казахстан имеют приоритет перед настоящей Офертой и любыми специальными документами Платформы.

75. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

75.1. Настоящая Оферта представляет собой единый документ, регулирующий основные условия использования Платформы Zakoreyki.kz Пользователями.

75.2. Использование Платформы после вступления в силу соответствующей редакции Оферты означает продолжение использования Платформы на условиях применимой редакции в той мере, в какой такое использование не требует отдельного согласия Пользователя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

75.3. Наличие на Платформе отдельных сервисов, функций, категорий товаров, способов доставки, способов оплаты или иных инструментов зависит от их фактической технической доступности и условий соответствующего сервиса.

75.4. Оператор не обязан сохранять неизменными отдельные функциональные возможности Платформы, если иное прямо не установлено заключенным договором или законодательством Республики Казахстан.

75.5. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, регулируются законодательством Республики Казахстан.

75.6. Настоящая Оферта подлежит применению с учетом обязательных прав и гарантий, предоставленных Пользователям законодательством Республики Казахстан, в том числе законодательством о защите прав потребителей.

75.7. Электронная форма заключения и исполнения договоров допускается законодательством Республики Казахстан; публичная оферта может быть принята

совершением действий по выполнению ее условий, если это соответствует требованиям законодательства.

75.8. Дата публикации и дата вступления в силу конкретной редакции Оферты указываются в ее верхней части и подлежат актуализации Оператором при публикации новой редакции.

76. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА

Оператор:

ТОО «Центр инновации и IT технологий "СЕТИ"»

БИН:

210240012559

Юридический адрес:

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаетова, 1а-2

Сайт Платформы:

Zakoreuki.kz

Служба поддержки:

support@zakoreuki.kz

Телефон:

+7 700 093 70 09

Банковские реквизиты Оператора:

ИИК: KZ366010191000597591

БИК: HSBKKZKX